zéphir

Habitation et Risques Divers

Modul'Habitat



MODUL' HABITAT

Cher(e) Client(e),

Nous vous remercions de nous avoir fait confiance pour l'assurance de votre habitation.

Vous trouverez ci-joint, votre dossier d'assurance habitation.

Il comporte :

- **Les présentes Dispositions Générales réf. ZMODHAB/CG/0825 qui comprennent :**
- **vos Dispositions Zéphir Modul'Habitat,**
  Ce document fait suite à la demande d'adhésion que vous avez signée. Il détermine les clauses et Dispositions Particulières de votre garantie. Il stipule également l'assureur du contrat.

Ce contrat a été établi en fonction de votre risque actuel et sur vos déclarations.

Nous vous conseillons de le lire attentivement avant de le classer.

N'oubliez pas de nous tenir informés de tout élément nouveau qui pourrait modifier votre contrat, afin que les garanties soient toujours adaptées à votre risque.

Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à contacter :

Le présent contrat d'Assurance Groupe a été souscrit auprès de la Compagnie d'assurance citée ci-dessous :

CMAM
l'assureur de proximité

CAISSE MEUSIENNE D'ASSURANCES MUTUELLES (CMAM)
Société d'Assurances Mutuelles à cotisations variables
Entreprise régie par le Code des assurances
Siège social : 22 rue du docteur Neve
CS 40056 - 55001 BAR LE DUC CEDEX
Siren n° 311 767 305

SOMMAIRE

1/ DÉFINITIONS.....3

2/ PRÉSENTATION DE VOTRE CONTRAT ET DISPOSITIONS DIVERSES 9
2.1 Le contrat 9

3/ LES RESPONSABILITES CIVILES 9
3.1 Responsabilité Civile locative.....10
3.2 Responsabilité Civile Vie Privée.....10
3.3 Responsabilité Civile Voyages et Villégiatures.....11
3.4 Responsabilité Civile Immobilière 12
3.5 Responsabilité Civile Organisateur de fête familiale.....12

4/ LES RESPONSABILITÉS CIVILES EN OPTION.....13
4.1 Responsabilité Civile Assistante Maternelle.....13
4.2 Responsabilité Civile Piscine.....13
4.3 Responsabilité Civile Revente Électricité.....15
4.4 Responsabilité Civile Chien.....16

5/ LES EXCLUSIONS COMMUNES AUX RESPONSABILITÉS CIVILES 14

6/ LES GARANTIES DOMMAGES.....15
6.1 La défense et recours.....15
6.2 Incendie - Explosion - Foudres et risques annexes..... 15
6.3 Le choc de véhicule terrestre à moteur non identifié..... 16
6.4 Les évènements climatiques.....16
6.5 Catastrophes naturelles.....16
6.6 Catastrophes technologiques.....17
6.7 Attentat - Acte de terrorisme - Émeutes - Mouvements populaires.....17
6.8 Dommages électriques.....18
6.9 Dégâts des Eaux et Gel.....18
6.10 Le Vol / Vandalisme.....19
6.11 Le bris de glace.....20

7/ LES GARANTIES OPTIONNELLES.....21
7.1 La piscine.....21
7.2 Les objets nomades.....21
7.3 La véranda.....21
7.4 Les aménagements extérieurs murs et plantations.....22
7.5 Les panneaux solaires ou énergies renouvelables 22
7.6 Perte de contenu des congélateurs et réfrigérateurs 22
7.7 L'accident ménager.....23
7.8 Caves à vin 23
7.9 Valeur à neuf mobilière.....23
7.10 Extension bris de glaces.....24
7.11 Garantie assurance scolaire.....21

8/ LES EXCLUSIONS COMMUNES A TOUTES LES GARANTIES.....27

9/ LE TABLEAU DES GARANTIES ET OPTIONS.....28

10/ LES FRANCHISES.....32

11/ LES CLAUSES SPÉCIALES ASSURABLES SUR OPTION.....32
11.1 La renonciation à recours des locataires et/des propriétaires.....32
11.2 L'absence des risques locatifs et/ou Dégâts des Eaux.....32
11.3 L'usufruit et nue-propriété.....32
11.4 Inhabitation supérieure à 90 jours.....32
11.5 Valeur à neuf mobilière 32

12/ CE QUE NOUS NE GARANTISSONS JAMAIS 33

13/ LA VIE DU CONTRAT.....34
13.1 Formation du contrat 34
13.2 Droit de renonciation au contrat 34
13.3 Déclarations 34
13.4 Autres Assurances 34
13.5 La cotisation.....35
13.6 Durée du contrat.. 35
13.7 Résiliation du contrat..... 36

14/ LES DISPOSITIONS EN CAS DE SINISTRE 37
14.1 Les obligations 37
14.2 La subrogation 38
14.3 L'expertise 38
14.4 L'estimation des dommages 38
14.5 La limite contractuelle d'Indemnité 39
14.6 L'indemnisation du mobilier 39
14.7 L'indemnisation des Biens Immobiliers 40

15/ LES DISPOSITIONS DIVERSES 42
15.1 Le traitement des réclamations et procédure de médiation 42
15.2 Vos données personnelles 42
15.3 Prospection 43
15.4 Autorité chargée du contrôle de l'assureur 43
15.5 Convention de preuve - Dématérialisation 43
15.6 Loi applicable - tribunaux compétents 43
15.7 Langue utilisée 44
15.8 Droit d'opposition des consommateurs au démarchage téléphonique 44
15.9 Prescription 44
15.10 Subrogation 44

16/ GARANTIE DE PROTECTION JURIDIQUE HABITATION N° 504668 45
16.1 Quel est l'objet de votre garantie ? 46
16.2 Pour quelle nature de litiges êtes-vous garanti ? 46
16.3 Exclusions applicables 47
16.4 Où s'exercent vos garanties ? 48
16.5 Quels sont les plafonds de garantie et les seuils d'intervention ? 48
16.6 Quels sont les modalités de paiement et les frais garantis par sinistre (TTC) ? 48
16.7 Quelles sont les formalités à accomplir pour la mise en jeu de la garantie ? 49
16.8 Libre choix du défenseur 50
16.9 Arbitrage 50
16.10 Quelles sont les autres clauses applicables ? 50
16.11 Vie de la garantie 52

17/ DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ DE FRAGONARD ASSURANCES ET AWP FRANCE SAS 53
17.1 Qui est le responsable du traitement des données ? 53
17.2 Quelles données personnelles sont collectées ? 53
17.3 Comment vos données personnelles sont-elles collectées et traitées ? 53
17.4 Qui peut accéder à vos données personnelles ? 54
17.5 Où sont traitées vos données personnelles ? 54
17.6 Quels sont vos droits concernant vos données personnelles ? 55
17.7 Comment vous opposer au traitement de vos données personnelles ? 55
17.8 Combien de temps conserverons-nous vos données personnelles ? 55
17.9 Comment nous contacter ? 55
17.10 À quelle fréquence mettons-nous à jour la présente déclaration de confidentialité ? 55

18/ GARANTIE D'ASSISTANCE N°921321 56
18.1 Définitions 56
18.2 Prestations d'assistance 56
18.3 Dispositions générales 59

1/ DÉFINITIONS

Cette partie vous permet de bien comprendre les termes de votre contrat.

Accident

Tout évènement soudain, imprévu, extérieur à la victime ou à la chose endommagée et qui soit la cause des dommages.

Agression

Acte de violence exercé volontairement par un tiers en vue de déposséder l'assuré et provoquant des blessures physiques ou des contraintes physiques.

Animaux domestiques

Ce sont les êtres animés qui vivent et se reproduisent sous la surveillance de l'homme, sont élevés et nourris par ses soins, tels que chiens, chats, oiseaux, poissons, lapins, petits rongeurs, tortues dont la détention est légalement autorisée et ne nécessite pas d'autorisation spéciale de détention, à l'exception de ceux affectés à une exploitation agricole et de ceux vivant habituellement à l'état sauvage tels que insectes, reptiles, rapaces, singes. Un animal sauvage, même apprivoisé, n'est pas considéré comme un animal domestique.

Année d'assurance

Pour l'année de souscription : la période comprise entre la date d'effet du contrat et le 31 décembre de l'année de souscription.
Pour les années suivantes : la période entre le 1er janvier et le 31 décembre.

Antécédents

Il s'agit des informations relatives au passé « d'assuré », selon désignation aux Dispositions Particulières.
L'assuré est notamment tenu de déclarer les sinistres dont il a été victime ou responsable au cours des trois dernières années précédant la souscription, et les résiliations de contrat dont il a pu faire l'objet au cours de la même période de la part d'un assureur.

Appareil à effet d'eau

Tout récipient auquel il est ajouté un élément quelconque ayant pour but certaines opérations telles que l'arrivée de l'eau, son évacuation, son chauffage, son épuration, son aération, créant ainsi un certain mouvement de l'eau, même s'il n'est pas continu (ex. : machine à laver le linge ou la vaisselle, adoucisseurs, réfrigérateur américain, chauffe-eau, chaudière, cumulus, fosse septique à l'intérieur de l'habitat). Le radiateur doit être considéré non comme un appareil à effet d'eau mais comme une canalisation de distribution d'eau.

Appareil Audio-visuel

TV (LED/LCD/plasma) TV combi (avec lecteur et/ou enregistreur DVD), rétroprojecteur, home cinéma, lecteur/enregistreur (CD/DVD/Blu-ray), chaine Hi-fi, amplificateur de salon (chaîne composée, chaîne mini/micro), enceinte, platine CD/vinyle, dock.

Assuré

Le Sociétaire du contrat, son conjoint ou la personne vivant maritalement avec lui et, pour l'assurance de la responsabilité :
- Leurs enfants fiscalement à charge, même lorsqu'ils sont sous la garde bénévole d'une autre personne,
- Toute personne qui réside habituellement à leur foyer à titre gratuit,
- Le(s) colocataire(s) de l'assuré s'ils sont désignés au bail de l'habitation assurée,
- Les enfants mineurs placés sous leur garde à titre gratuit.

Nota : les locataires ou sous-locataires de l'assuré même résidant en permanence à l'adresse du risque mentionnée dans les Dispositions Particulières n'ont pas le statut d'assuré.

Atteinte à l'environnement

Il s'agit, de tous dommages à l'exclusion des risques liés à toute activité professionnelle de l'assuré ou du souscripteur :
- Des nuisances excédant la mesure des obligations ordinaires ou réglementations de voisinage telles que les dommages causés par la production d'odeurs, bruits, vibrations, ondes, radiations, rayonnements ou variations de température,
- De la pollution c'est-à-dire les dommages causés aux tiers par l'émission, la dispersion, le rejet, ou le dépôt de toute substance solide, liquide ou gazeuse diffusée par l'atmosphère, les sols et les eaux.

L'atteinte à l'environnement doit être un accident, elle ne doit pas se réaliser de façon lente, graduelle, progressive ou chronique.

Avenant

Document qui constate une modification du contrat et qui en fait partie intégrante.

Bâtiment

Il s'agit des biens immeubles c'est-à-dire des ouvrages définis aux dispositions particulières du contrat, les Dépendances attenantes ou non ainsi que les fosses septiques utilisées faisant partie de la propriété assurée, les cuves en fonctionnement et participant à l'alimentation du bâtiment, les murs d'enceinte, les clôtures non végétales et portails ainsi que les terrasses attenantes au bâtiment.

Biens assurés

Il s'agit, uniquement des biens propriété de l'assuré, à l'adresse du risque définie aux Dispositions Particulières du contrat : des aménagements intérieurs, des bâtiments, des biens immeubles par destination, du mobilier, des composants/éléments interchangeables, des biens immeubles par destination, des embellissements.

Il s'agit, également, uniquement des biens propriété de l'assuré, à l'adresse du risque définie aux Dispositions Particulières du contrat et si les biens sont assurés sur option : des aménagements extérieurs, des vérandas, des conduites ou canalisations enterrées, des installations d'énergies renouvelables, des murs de soutènement, des piscines.

Biens confiés

Le bien confié, loué ou emprunté est celui qui n'appartient pas à la personne qui le détient, laquelle exerce, en l'absence du propriétaire de la chose, une emprise matérielle réelle sur le bien, à l'occasion d'une activité donnée.

Biens immeubles par destination

Il s'agit d'un bien meuble, tel que les aménagements intérieurs, rattaché au bâtiment et uniquement à son usage exclusif de manière fixe et dont la séparation au bâtiment nécessite un descellement, un démontage, une dénaturation des lieux. Sont considérés comme tels les biens ci-dessous dans leur intégralité lorsque le sinistre nécessite le remplacement total de ces biens :

- L'installation électrique et/ ou le tableau électrique,
- La chaudière, la pompe à chaleur, la climatisation, la ventilation mécanique contrôlée, l'aspiration centralisée, le système d'alarme, le système de télésurveillance,
- L'ascenseur ou monte-charge,
- Les inserts et foyers ouverts avec les conduits de fumée,
- Les meubles de cuisine équipée fixés aux murs ou aux sols hors électroménagers,
- Les meubles de salles de bains fixés aux murs ou aux sols hors électroménagers,
- Les canalisations intérieures de chauffage, plomberie,
- Les stores bannes.

Si les biens sont assurés sur option dans les Dispositions Particulières du contrat sont également considérés comme tels et ce uniquement lorsque le sinistre nécessite le remplacement total de ces biens :

- Les installations d'énergies renouvelables,
- Les aménagements extérieurs,
- Les piscines avec leurs canalisations hydrauliques, rideaux rigides de protection, abris rigides, appareils de chauffage, filtrations, matériels d'entretien tel qu'aspirateur de déchets,
- Les murs de soutènement.

Ce sont celles dont l'accès nécessite des travaux de terrassement. Les canalisations encastrées dans les murs ou passant dans un vide sanitaire sont considérées comme enterrées.

Chien de compagnie

Un chien de compagnie ou chien d'agrément est un chien qui n'a pas d'utilité particulière, au sens où il ne sert pas aux êtres humains tels que chien de garde, de chasse, guide d'aveugle.

Chien d'attaque et de défense

Chiens appartenant aux 1res et 2es catégories telles que définies par la Loi.

Composants / éléments interchangeables sur des biens immeubles par destination

Il s'agit de composants, éléments interchangeables des biens immeubles par destination tels que :

- Disjoncteurs, parafoudres des tableaux électriques,
- Brûleurs, cartes électroniques, compresseur, détendeurs des appareils de chauffage ou production d'eau chaude, climatisation,
- Motorisation des volets, portes de garage, portail,
- Armoire de commande et d'entrainement, interrupteur d'arrêt, coffrets, tableau électrique, groupe convertisseur des ascenseurs et monte-charges.

Uniquement, si les biens sont assurés sur option dans les Dispositions Particulières, il s'agit également des :

- Appareils de chauffage, filtrations, matériels d'entretien tel qu'aspirateur de déchets des piscines,
- Onduleur, batteries de stockage d'électricité, régulateur, protections, câblages des installations d'énergie renouvelables et aménagements extérieurs et autres connexions électriques situés entre le bâtiment alimenté et le compteur.

Déchéance

Perte du droit à la garantie pour le sinistre en cause.

Défaut d'entretien notoire (ou absence de réparations indispensables)

Les dispositions du présent contrat s'appliquent exclusivement aux biens normalement entretenus. Il en résulte que sortent du champ du contrat les dommages qui trouvent une origine dans un défaut d'entretien notoire et/ou l'absence de réparations indispensables, c'est-à-dire les conséquences de l'absence de réalisation des travaux qui s'imposent à tout propriétaire agissant en personne prudente et responsable, pour le maintien de son bien en bon état.

Le défaut d'entretien notoire sera réputé caractériser et l'absence d'assurance tant au titre des dommages aux biens qu'au titre des responsabilités, sera retenue lorsque, à la date du sinistre :

- Le bâtiment est en ruine à dires d'expert,
- Le bâtiment a fait l'objet d'un arrêté de péril par une autorité administrative, sans que les réparations prévues n'aient été mises en œuvre dans les délais impartis,
- Des détériorations et/ou des chutes de matériaux constitutifs de la construction ou de la couverture, nécessitant des travaux indispensables, à dires d'expert, pour empêcher la poursuite de la dégradation ou un accident prévisible aux tiers, ont été signalées à l'Assuré qui n'y a pas porté remède dans le mois qui suit le jour où il en a eu connaissance, sauf cas fortuit ou de force majeure,
- Les matériaux constitutifs de la construction, y compris les ouvertures normales (portes et fenêtres), sont disjoints ou manquants de telle sorte que le clos et/ou le couvert du bâtiment ne sont plus réalisés,
- Les éléments de couverture n'assurant plus l'étanchéité du bâtiment, il en résulte, à dires d'expert, que les poutres et/ ou

la charpente sont pourries, altérées ou affaiblies, ce qui entraine en cas d'événement assuré ou non, une rupture, un trou, un effondrement total ou partiel du bâtiment et des dommages éventuels à son environnement,
- Après plusieurs anomalies constatées dans leur fonctionnement, les installations électriques et/ou de chauffage n'ont pas été vérifiées par un professionnel, réparées ou remplacées, et qu'elles se trouvent à l'origine totale ou partielle du sinistre. La preuve de l'état de fait est à la charge de l'assureur.

Dépendance

Il s'agit de la surface au sol (avec une tolérance de 10 %) :
- De toutes parties de bâtiment à usage autre qu'habitation, sous toiture distincte ou non, situées ni au-dessus ni au-dessous des parties destinées à l'habitation soit à l'adresse du risque soit dans un rayon d'un kilomètre et mentionnées dans les conditions particulières du contrat,
- Des abris de jardin scellés sur dalle béton ou ancrés par plot béton ou fixés par des ferrures d'ancrage boulonnées et tirefonnées.

Cette liste est exhaustive et limitative. En cas de non-conformité de la surface au sol des dépendances, nous appliquerons une règle proportionnelle de primes sur l'Indemnité initialement contractuellement due.

Dommages corporels

Il s'agit de toute atteinte subie de manière non intentionnelle à l'intégrité physique d'une personne provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure.

Dommages immatériels

Tout préjudice pécuniaire consécutif à un dommage corporel ou matériel garanti et résultant de la privation de jouissance d'un droit ou de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien, ou de la perte d'un bénéfice et entraîné directement par la survenance de dommages matériels ou corporel.

Dommages matériels

Toute détérioration, destruction ou disparition de biens meubles ou immeubles, toute atteinte physique à un animal.

Échéance

Date à laquelle un règlement est exigible ou à laquelle un engagement doit être satisfait. L'échéance est dite principale quand elle marque le début d'une année d'assurance (sa date figure dans les conditions particulières de votre contrat).

Effraction

Forcément, dégradation ou destruction de tout dispositif de fermeture ou de tout élément assurant le clos ou le couvert.

Embellissements

Les travaux réalisés dans les locaux d'habitation aux frais de l'assuré locataire ou occupant et qui ne peuvent être détachés de l'immeuble sans se détériorer ou sans détériorer la partie de l'immeuble à laquelle ils sont fixés (travaux de peinture, revêtements muraux, décorations, équipements particuliers comme cuisine intégrée, cabine de douche, etc.). Si ces travaux sont réalisés par le propriétaire ou la copropriété, ils sont considérés comme « bâtiment ».

Escalade

Introduction par une ouverture située en étage. Il peut s'agir d'une fenêtre, d'un balcon, d'un vasistas.

Espèces, titres et valeurs

La monnaie fiduciaire (billet de banque et pièces de monnaie) ayant cours légal, y compris les devises étrangères, bons du Trésor, bons de caisse, valeurs mobilières, effets de commerce, chèques, facturettes de carte de paiement, timbre-poste non oblitérés et destinés à l'affranchissement, timbres fiscaux et feuilles timbrées, timbres amendes, billets divers de la Française des jeux et du PMU, titres de transport et cartes téléphoniques, ensemble des bons de paiement émis par l'employeur, une entreprise spécialisée ou une enseigne tels que les chèques vacances, les titres restaurants, les chèques ou cartes cadeaux, les avoirs.

Ces éléments ne sont jamais couverts par le contrat.

Fermeture de sûreté

Ce sont des serrures ou verrous comportant un mécanisme à pompe, à cylindre ou à cinq gorges mobiles au minimum, commandant la fermeture d'ouvrants (portes et fenêtres) avec plusieurs points de verrouillage.

Force majeure

Événement irrésistible, imprévisible et extérieur à l'assuré qui ne peut en être tenu responsable.

Franchise

Somme déduite de l'indemnisation et qui représente la part du dommage restant à la charge de l'assuré.

Frais de cotisation dommages – ouvrage

Il s'agit du remboursement de la cotisation précitée obligatoire instituée par les articles L 242-1 et L 242-2 du Code des Assurances, dite assurance dommages-ouvrage, afférente à des travaux de biens immobiliers rendus nécessaires à la suite d'un sinistre au niveau des biens assurés.

Frais d'honoraires d'architectes, maître d'œuvre, contrôleur technique, bureau d'ingénierie, décorateurs et coordinateurs de chantier

Il s'agit des honoraires des corps de métiers précités nommé par vous, dans le cadre dans le cadre d'un mandat dûment signé, et dont l'intervention est nécessaire, avec l'accord de l'expert ou de l'assureur, pour le diagnostic ou réparation des biens assurés à la suite d'un sinistre.

Frais d'honoraires d'expert d'assuré

Il s'agit des honoraires de l'expert d'assuré que vous avez choisi et dûment nommé, dans le cadre d'un mandat dûment signé, suite à un sinistre au niveau des biens assurés.

Frais de clôture provisoire et de gardiennage

Il s'agit des frais nécessaires que vous avez engagés, avec l'accord de l'expert ou de l'assureur, à la suite d'un Sinistre pour la protection des biens assurés.

Frais de déblais, démolition et d'enlèvement des décombres

Il s'agit des frais que vous avez engagés avec l'accord de l'expert ou de l'assureur pour le déblai, la démolition et l'enlèvement des décombres suite à un sinistre garanti sur les biens assurés ainsi que les mesures conservatoires imposées par une décision administrative.

Frais de décontamination

Il s'agit des frais que vous avez engagés, avec l'accord de l'expert ou de l'assureur, pour la destruction, la neutralisation, l'enlèvement et le transport sur des sites appropriés des biens assurés contaminés par une substance toxique à la suite d'un sinistre en application de la législation ou de la réglementation en vigueur.

Frais de déplacement et de replacement du mobilier

Il s'agit des frais que vous avez engagés, avec l'accord de l'expert ou de l'assureur, pour le déplacement et replacement du mobilier rendus indispensables pour effectuer aux biens assurés les réparations nécessitées suite un sinistre.

Frais de relogement

Il s'agit du surplus de loyer ou d'indemnité que vous versez pour pouvoir être relogé temporairement dans les conditions identiques. Ces frais vous sont remboursés pendant le temps nécessaire à la remise en état des locaux, estimés à dire d'expert. Si vous êtes propriétaire, ce surplus est calculé sur la valeur locative des locaux sinistrés.

Incendie

Combustion avec flammes en dehors d'un foyer normal et atteignant des biens non destinés à la combustion au moment où celle-ci a lieu.

Indice

Il s'agit de l'indice FFB, indice du coût de la construction établi et publié chaque trimestre par la Fédération Française du Bâtiment (FFB).

Inhabitation

C'est la période durant laquelle votre habitation n'est pas habitée par vous (ou par une personne autorisée par vous et habitant habituellement avec vous).
Il est précisé que le passage de temps à autre de l'assuré, la visite régulière d'un tiers autorisé n'interrompt pas l'inhabitation.

Lieu d'assurance

Habitation dont l'adresse est indiquée dans les conditions particulières du contrat.

Locaux d'habitation

Résidence principale ou secondaire, maison, appartements désignés aux Dispositions Particulières.

Maladie

Il s'agit d'une altération de l'état de santé médicalement constatée par une Autorité médicale compétente.

Matériaux durs (construction)

Édifice de pierres, briques, moellons, fer ou matériaux métalliques divers accrochés selon les règles de l'art, béton, par paings, pisé de ciment et mâchefer, verre armé et carreaux de plâtre.

Matériaux durs (couverture)

Charpente couverte selon les règles de l'art par des tuiles, ardoises, métaux, vitrages, béton.
Tous les autres matériaux de couverture sont considérés comme matériaux légers.

Matériaux légers

Construction en matériaux tels que bois, torchis, paille, carton ou feutre bitumé, toile ou papier goudronné, feuille ou film de matière plastique, ainsi que les plaques de toutes natures non boulonnées ou tirefonnées aux piliers porteurs fixés au sol ou aux éléments fixes de la construction, et tous autres composants de la construction non définis ci-avant.

Mobilier

Ce sont les objets mobiliers personnels appartenant à l'assuré ou aux membres de sa famille vivant habituellement avec lui, à l'exclusion des véhicules à moteur (terrestres, aériens ou flottants) et des objets (mobilier, matériel et/ou marchandises) utilisés ou affectés à une activité professionnelle quelle que soit sa nature (commerce, artisanat, profession libérale, médicale, agricole et autres).

Nous / L'assureur

La CMAM, désignée sur les Dispositions Particulières.

NVEI - Nouveaux Véhicules Electriques Individuels

Il s'agit de gyropode (Segway), mini gyropode (hoverboard, hovertrax), monocycle électrique (monowheel, solowheel, airwheel, gyroroue), rollers électriques (rollerskate), trottinette électrique.

Objets nomades

Les appareils nomades regroupent l'ensemble des appareils électroniques qu'il est possible de transporter hors du domicile

Objets précieux

Ce sont :

- Les objets en métaux précieux, les pierreries, perles et bijoux de toute nature, les montres, lorsque leur valeur unitaire est supérieure à 1500 €,
- Les fourrures, les livres rares, les armes, les tapisseries, les dessins d'art, les photographies d'art, les tableaux, les vases, les statues, les sculptures, les pendules lorsque leur valeur unitaire est supérieure à 1500 €,
- Les collections de toute nature lorsque leur valeur totale est supérieure à 1500 €.

Objets usuels

Tout meuble meublant ainsi que les objets d'une valeur inférieure à 500 € hors appareils nomades.

Objets de valeur

Il s'agit de tout autre objet d'une valeur supérieure à 500 €, qui n'est pas un objet précieux ni un meuble meublant ou un appareil nomade.

Occupation

C'est le fait de résider dans un local dont on a la jouissance, soit en tant que locataire, soit en tant que copropriétaire, soit en tant que propriétaire occupant total (seul occupant du bâtiment) ou occupant partiel (occupation d'une partie du bâtiment, en même temps que d'autres tiers).

Pertes d'usage / Privation de jouissance

Lorsque l'assuré est propriétaire, locataire ou occupant à titre gratuit et uniquement lorsque le risque est la résidence principale de l'assuré, il s'agit de tout ou partie de la valeur locative des biens assurés occupés en cas d'impossibilité par celui-ci d'utiliser temporairement tout ou partie desdits biens après un sinistre.
L'indemnité sera calculée en fonction du loyer annuel ou valeur locative de la partie des biens assurés sinistrés et du temps nécessaire, à dire d'expert, pour leur remise en état.

Pertes indirectes

Sur justificatifs, il s'agit des frais réellement engagés, par l'assuré ou le souscripteur, selon les barèmes en vigueur type URSSAF par exemple, supportés par l'assuré, à la suite d'un sinistre tels que les frais engendrés à la suite de mesures conservatoires imposées par mesure administratives nécessaires à la reconstruction.
Cette garantie ne sert pas à compenser les pertes de l'assuré ou du souscripteur dues à :

- L'indemnité réduite prévue à l'article L113-9 du Code des Assurances,
- Une exclusion de garantie ou une absence de garantie,
- Une franchise.

Pièce principale

Toute pièce d'habitation d'au moins 9 m^2. Une pièce de plus de 30 m^2 est comptée pour deux pièces, par tranche de 30 m^2. Lorsqu'il s'agit d'une pièce avec cuisine ouverte, on compte la totalité de la surface à laquelle on retranche 9 m^2. Les pièces mansardées sont prises en compte pour les parties dont la hauteur de plafond est supérieure à 1,8 m.
Une mezzanine d'au moins 9 m^2 est une pièce principale si elle n'est pas uniquement un lieu de passage entre des pièces d'habitation.
Les vérandas d'au moins 9 m^2 comptent comme pièce à usage d'habitation.
Une piscine intérieure d'au moins 9 m^2 est une pièce principale. Ne compte pas dans le nombre de pièces principales :
Cuisine jusqu'à 30 m^2. La cuisine de plus de 30 m^2 compte pour une pièce principale,

- Salle de bains,
- Cabinet de toilette,
- WC,
- Dégagements,
- Couloirs,
- Buanderie.

Concernant les sous-sols, les pièces autres qu'à usage d'habitation ne comptent pas. Est assimilé au sous-sol, le rez-de-chaussée lorsqu'aucune des pièces qui le composent n'est à usage d'habitation.

Préposé

Personne travaillant sous la direction ou le contrôle d'une autre. Il s'agit par exemple d'un salarié pendant l'exercice de son activité.

Produits verriers assimilés

Il s'agit des produits synthétiques remplissant les mêmes fonctions que les produits verriers.

Recours des voisins et des tiers

C'est la responsabilité encourue par l'assuré, en vertu des articles 1240 à 1242 du Code Civil, en raison des dommages matériels causés aux voisins ou aux tiers par un sinistre garanti survenu à l'intérieur des locaux assurés par le contrat.

Règles proportionnelles de prime

Il s'agit d'une réduction de l'indemnité initialement due par nous, suite à un sinistre, selon l'article L 113-9 du Code des Assurances, en raison :

- D'une non-conformité constatée du risque au niveau des surfaces des dépendances ou nombre de Pièces principales.

- D'une déclaration inexacte dans la description des biens assurés par l'assuré
- La formule de calcul de l'Indemnité ainsi versée est la suivante : montant de l'Indemnité due x (prime payée / prime due).

Résidence principale

Habitation occupée par l'assuré habituellement et qui n'est pas inhabitée plus de 90 jours au cours d'une année ; seules les absences de plus de 5 jours consécutifs pendant lesquelles le logement n'est pas habité sont comptabilisées. Un logement inhabité plus de 90 jours par an est considéré comme une résidence secondaire.

Résidence secondaire

Toute habitation qui n'est pas considérée comme résidence principale.

Responsabilité locative

Ce sont les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile locative prescrite par les articles 1732 à 1735 du Code Civil, que l'assuré, locataire ou occupant des locaux situés au lieu du risque, peut encourir envers le propriétaire, pour les dommages matériels d'incendie, d'explosions ou de dégâts des eaux assurés, causés aux biens loués ou occupés par lui.

Sinistre

Il s'agit des conséquences de tout accident constituant la cause directe du dommage mettant en jeu une garantie souscrite au contrat par l'assuré. Constitue un seul et même sinistre, l'ensemble des dommages résultant d'une même cause technique garantie selon le contrat mais aussi d'un même fait dommageable qui constitue ainsi la cause génératrice du dommage.

Souscripteur

Personne désignée sur les Dispositions Particulières qui atteste l'exactitude des renseignements nécessaires à la souscription, signe le contrat et s'engage au paiement des cotisations.

Superficie développée

C'est la superficie totalisée du rez-de-chaussée et de chaque étage prise à l'extérieur des murs.
Toutefois, dans l'appréciation de cette superficie, il est admis une tolérance d'erreur de 10 % de la superficie développée déclarée.

Tiers (ou autrui)

Pour l'exécution du présent contrat, c'est toute personne autre que :
- L'assuré, son conjoint non séparé (ou son concubin, pacsé ou non) et leurs descendants,
- Les ascendants de l'assuré et ceux de son conjoint (ou concubin, pacsé ou non), ainsi que les collatéraux de l'assuré ou de son conjoint (ou concubin, pacsé ou non),
- Les membres de la famille de l'assuré ou de son conjoint (ou son concubin, pacsé ou non) vivant habituellement avec eux sous la même toiture,
- Les membres du personnel pendant qu'ils sont au service de l'assuré ou de son conjoint non séparé (ou son concubin, pacsé ou non).

Valeur de remplacement à neuf

Valeur d'achat d'un bien de caractéristiques et de rendement équivalents au bien endommagé, déterminée au jour du sinistre.

Valeur réelle

Valeur de la chose sinistrée dans l'état où elle se trouvait avant le sinistre, c'est-à-dire dépréciation d'usage et vétusté déduites.

Valeur de sauvetage

Il s'agit de la valeur au jour du sinistre des biens assurés c'est-à-dire des débris et des pièces encore utilisables et négociables sur le marché de l'occasion qui ne nécessitent aucune intervention ni réparation quelconque sur ces biens.

Valeur vénale

Le prix du marché sur lequel un bien peut être vendu au jour du sinistre.

Vandalisme

Il s'agit de dommage matériel causé sans autre mobile que la volonté de détériorer ou de détruire.

Véranda

Construction ou aménagement accolé au bâtiment d'habitation, constitué principalement de panneaux vitrés ou de plastique transparent.

Vétusté

Dépréciation d'un bien en raison de son âge, de son usure ou de son état d'entretien.

Vous

L'assuré.

2/ PRÉSENTATION DE VOTRE CONTRAT ET DISPOSITIONS DIVERSES

2.1. Le contrat

2.1.1 Les biens assurés

Le présent contrat a pour objet pour objet de garantir les assurés, dans le cadre de leur vie privée, contre les conséquences des dommages corporels et matériels causés à des tiers (responsabilité civile). Il vise également à couvrir des biens immobiliers et mobiliers de votre habitation principale ou secondaire désignés à l'adresse du risque assuré, mentionnée aux Dispositions Particulières.

Vos dépendances peuvent également être couvertes jusqu'à 300 m, suivant superficie mentionnée aux conditions particulières de votre contrat.

Le contrat régi par le Code des Assurances, ci-après dénommé « Code » est composé des éléments suivants :
- Les Dispositions Générales décrivant les garanties, les divers éléments et dommages que nous prenons en charge et ceux que nous ne garantissons pas. Les Dispositions Générales régissent la vie du contrat,
- Les Dispositions Particulières rédigées en tenant compte des précisions que vous apportées lors de la souscription. Elles mentionnent vos déclarations, les garanties choisies et la cotisation,
- Les tableaux récapitulatifs des garanties.

2.1.2 Les qualités d'occupation

Nous acceptons :
- Les propriétaires occupants,
- Les copropriétaires occupants,
- Les locataires d'un bien meublé ou non,
- Les usufruitiers occupants,
- Les nu-propriétaire occupants,
- Les occupants à titre gratuit.

2.1.3 Où s'exercent vos garanties ?

Les garanties sont acquises en France Métropolitaine, vos biens sont garantis à l'adresse du risque mentionnée sur vos Dispositions Particulières.

Pour des voyages ou séjours dont la durée globale n'excède pas 3 mois par année d'assurance, les garanties de votre responsabilité civile vie privée s'appliquent en France métropolitaine, dans les départements, régions et collectivités d'outre-mer ainsi que dans les pays membres de l'Union Européenne, Andorre, Liechtenstein, Monaco, Norvège, Saint-Marin, la Suisse et Vatican.

La garantie Défense Pénale et Recours Suite à Accident (DPRSA) s'exerce en France métropolitaine, dans les départements, régions et collectivités d'outre-mer ainsi que dans les pays membres de l'Union Européenne, Andorre, Liechtenstein, Monaco, Norvège, Saint-Marin, la Suisse et Vatican.

3/ LES RESPONSABILITÉS CIVILES

Les garanties ci-après sont applicables uniquement si leurs références sont portées aux Dispositions Particulières. La cotisation du contrat est fixée en tenant compte de ces dispositions. Toute modification des éléments déclarés par le souscripteur à la signature des Dispositions Particulières doit être portée à la connaissance de l'assureur.

Les dispositions spéciales
En cas d'action mettant en cause une responsabilité assurée par le **présent contrat, dans la limite de la garantie**, nous :
- Assumons la défense de l'assuré, dirigeons le procès et avons le libre exercice des voies de recours devant les juridictions civiles, commerciales ou administratives,
- Avons la faculté, si le ou les tiers n'ont pas été désintéressés, de diriger la défense devant les juridictions pénales ou de s'y associer et, au nom de l'assuré civilement responsable et d'exercer les voies de recours en accord avec l'assuré si celui-ci a été cité comme prévenu, exception faite du pourvoi en cassation lorsqu'il est limité aux intérêts civils.

Nous avons seul le droit de transiger avec les tiers ou leurs ayants droit.

Le souscripteur ou l'assuré donne tous pouvoirs à nous : ainsi, aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction intervenant en dehors de nous ne nous sera opposable.

Toutefois, n'est pas considéré comme une reconnaissance de responsabilité, l'aveu d'un fait matériel ou le seul ait d'avoir procuré au tiers un secours urgent lorsqu'il s'agit d'un acte d'assistance que toute personne a le devoir légal ou moral d'accomplir.

Les frais de procès, de quittance ou autres frais de règlement ne viennent pas en déduction du **montant des garanties.**

Toutefois, en cas de condamnation supérieure à ce montant, ils sont supportés par nous et l'assuré dans la proportion de leur part respective dans la condamnation.

Aucune déchéance motivée par un manquement de l'assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre ne sera opposable aux personnes lésées ou à leurs ayants droit.

3.1 Responsabilité Civile locative

Nous garantissons l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile contractuelle que l'assuré peut encourir envers le propriétaire des biens assurés définis aux Dispositions Particulières, en vertu des articles 1351 et 1732 à 1735 du Code Civil et en raison des dommages y compris les frais consécutifs et garanties annexes subis par le propriétaire, **résultant exclusivement d'un Incendie, d'une Explosion, d'un Dégât des eaux, d'un Bris de glace – L'Incendie et les évènements annexes – Le Dégât des eaux.**

3.2 Responsabilité Civile Vie Privée

Cette garantie s'exerce uniquement en France Métropolitaine, dans la Principauté de Monaco, les vallées d'Andorre.

Cette garantie s'exerce également lors de séjour en Corse, dans les DROM-COM (Départements et Régions d'Outre-Mer et Collectivités d'Outre-Mer) ou DOM-TOM (Départements d'Outre-Mer et Territoires d'Outre-Mer), le monde entier au cours d'un déplacement ou d'un séjour temporaire ne dépassant pas 90 jours (au-delà de cette durée, la Garantie sera suspendue à partir du 91ème jour à 0 heure).

Si mention de cette option est faite aux Dispositions Particulières, nous garantissons l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile délictuelle ou quasi-délictuelle que l'assuré peut encourir au cours de sa vie privée y compris au cours du seul trajet aller et retour de son domicile au lieu où il exerce sa profession en raison des dommages corporels, matériels et immatériels directement consécutifs à des dommages corporels ou matériels causés à un tiers et résultant d'un accident, d'un Incendie, d'une Explosion, d'un Dégât des eaux survenant en dehors du risque dont l'assuré est propriétaire, locataire ou occupant provenant :

- De son propre fait, de son imprudence ou de sa négligence,
- Du fait des personnes dont il est civilement responsable,
- Du fait des enfants mineurs de l'assuré,
- Du fait des employés de maison pendant l'exercice de leurs fonctions,
- Du fait du mobilier lui appartenant ou dont il aurait la garde à titre gratuit,
- Du fait des biens assurés qu'il occupe pour ses besoins domestiques constituant le domicile habituel y compris les arbres et **les terrains dont la surface n'excède pas 10 000 m². Cette garantie est étendue aux bâtiments occupés par l'assuré à titre de résidence secondaire et lui appartenant sous réserve que cette résidence secondaire soit assurée à la CMAM,**
- De l'usage de cycles sans moteur, **des vélos à assistance électrique dont la vitesse maximale sous assistance électrique annoncée par le constructeur n'excède pas 25 km/h et/ou dont la puissance du moteur est inférieure à 250 W**, de tous appareils de jardinage **n'impliquant pas l'obligation d'assurance, remorques de moins de 750 kg** non attelés à un véhicule terrestre à moteur, **voitures d'enfants dont la vitesse n'excède pas 6 km/h**, poussettes, brouettes,
- De l'usage de jouet à moteur (autos, motos, quads) utilisés par les enfants de moins de 14 ans de l'assuré et **dont la vitesse maximale annoncée par le constructeur n'excède pas 10 km/h et utilisés dans la limite de la propriété assurée,**
- Des fauteuils roulants électriques dès lors que leur **vitesse maximale annoncée par le constructeur ne dépasse pas 6 km/h,**
- D'un aéromodèle de loisirs y compris drone de loisirs utilisé dans le respect de la réglementation en vigueur et en dehors de toute compétition,
- **De l'usage d'embarcation de moins de 6 mètres**, à rames, à voiles ou équipées d'un moteur fixe ou amovible sous réserve expresse que la **cylindrée du moteur n'excède pas 50 cm³**, et, en ce qui concerne les dommages subis par les tiers transportés que **le nombre de personnes transportées ne dépasse pas celui prévu par le constructeur (cette garantie s'exerce uniquement sur terre, sur les eaux intérieures et en mer, dans la limite de trois mille marins des côtes et sous réserve du respect de la législation en vigueur en la matière),**
- Des enfants mineurs ou toute autre personne, dont l'assuré serait reconnu civilement responsable, suite à la conduite, à l'insu de l'assuré, et éventuellement sans permis de conduire, un véhicule terrestre à moteur dont l'assuré n'a pas la propriété, la conduite ou la garde (cette garantie ne s'applique qu'à défaut d'intervention du contrat garantissant le véhicule terrestre à moteur),
- D'un enfant placé comme stagiaire en entreprise par l'établissement scolaire, en raison des dommages matériels et immatériels causés à la suite d'accident ou d'incendie, aux biens mobiliers ou immobiliers qui lui sont confiés par le maître de stage au cours ou à l'occasion du stage et dès lors que la responsabilité de l'établissement scolaire n'est pas en gagée.
- De la pratique de sports à titre d'amateur sans licence spécifique délivrée par une fédération officielle
- D'intoxication ou d'empoisonnement causé par les aliments ou les boissons servis gratuitement à la table de l'assuré,
- Des biens assurés et générant une atteinte à l'environnement,
- Du recours que la Sécurité Sociale serait fondée à exercer contre l'assuré notamment en sa qualité d'employeur en raison d'accident causé à son préposé relevant de la faute inexcusable et/ou intentionnelle en application des articles L452-2 et L542-3 du Code de la Sécurité Sociale.

Si l'option garde d'enfant est souscrite, les garanties sont étendues au :

- Baby-sitting, c'est-à-dire la **garde occasionnelle d'enfant exercée à titre onéreux.**

Exclusions spécifiques à cette garantie

Outre les exclusions communes aux Responsabilités Civiles ainsi que les exclusions générales à toutes les garanties, nous ne garantissons pas les dommages causés aux tiers du fait de la responsabilité de l'assuré résultant :

- **De toute activité professionnelle lorsque ces dommages sont causés par les animaux utilisés à cette fin,**
- **D'un travail clandestin,**
- **De la Responsabilité contractuelle de l'assuré découlant d'engagements particuliers ou d'obligations légales,**
- **D'un état d'ivresse ou d'éthylisme de l'assuré c'est-à-dire au-delà de 0,5 gramme d'alcool par litre de sang (sauf si le sinistre est sans relation avec l'état),**
- **Des dommages causés alors que l'assuré est sous l'emprise de stupéfiants,**
- **D'un vol, sauf pour les enfants mineurs uniquement lorsque l'assuré en est civilement responsable,**
- **De la pratique de la chasse, de destruction par l'assuré ou sur ses instructions d'animaux malfaisants ou nuisibles prévue aux articles 393 à 395 du Code Rural,**
- **De l'abattage des arbres par l'assuré ou sur ses instructions sauf si cet abattage est effectué pour ses besoins domestiques,**
- **De l'exécution, par l'assuré avec des préposés occasionnels ou tous tiers apportant son aide, de travaux nécessitant une autorisation administrative ou de travaux de terrassement,**
- **De tous véhicules terrestres à moteur soumis à l'obligation d'assurance dont l'assuré ou toute personne dont il est civilement responsable à la propriété, la garde (c'est-à-dire l'usage, le contrôle et la direction) ou la conduite,**
- **Des vélos à assistance électrique dont la vitesse maximale sous assistance électrique annoncée par le constructeur excède 25 km/h et/ou dont la puissance du moteur dépasse 250 W et dont l'assuré ou toute personne dont il est civilement responsable à la propriété, la garde (c'est-à-dire l'usage, le contrôle et la direction) ou la conduite,**
- **Des fauteuils roulants électriques dont la vitesse maximale annoncée par le constructeur excède 6 km/h et dont l'assuré ou toute personne dont il est civilement responsable à la propriété, la garde (c'est-à-dire l'usage, le contrôle et la direction) ou la conduite,**
- **Des NVEI dont l'assuré ou toute personne dont il est civilement responsable à la propriété, la garde (c'est-à-dire l'usage, le contrôle et la direction) ou la conduite,**
- **Des speed bikes dont l'assuré ou toute personne dont il est civilement responsable à la propriété, la garde (c'est-à-dire l'usage, le contrôle et la direction) ou la conduite,**
- **Des animaux autres que les animaux domestiques,**
- **De la pratique, à titre professionnel, de sports ou leurs essais préparatoires ou, en tant qu'animateur, des sports nécessitant une licence obligatoire (sports aériens et parachutisme, lutte sous toutes ses formes),**
- **De l'utilisation de transports aériens et d'appareils de navigation aérienne,**
- **De la rupture de barrages et de digues d'étangs,**
- **De la fabrication d'explosifs de toute nature ou de la détention d'explosif, d'engins et ou armes de guerre dont la détention est interdite et dont l'assuré serait sciemment possesseur ou détenteur,**
- **Du soutien scolaire et baby-sitting exercés dans le cadre d'une association ou d'un organisme spécialisé,**
- **De l'exploitation abusive d'une licence ou d'un brevet, d'atteinte au droit de propriété industrielle, à la propriété littéraire et artistique,**
- **Des appareils mécaniques de levage c'est-à-dire les monte-charges, les grues et des installations ferroviaires dont l'assuré à la garde (c'est-à-dire l'usage, le contrôle et la direction),**
- **Des ascenseurs sauf si les dommages résultent d'une faute commise par l'assuré dans la seule utilisation de l'appareil. Également, nous ne garantissons pas les dommages causés ou subis aux bâtiments, mobiliers, produits ou animaux domestiques dont l'Assuré à la propriété, la garde (c'est-à-dire l'usage, le contrôle et la direction) même momentanée ou la conduite.**
- **Des stages en milieu médical et paramédical.**

3.3 Responsabilité Civile voyages et villégiatures

Nous garantissons, lors de séjours ou voyages à titre privé dont la durée est inférieure à 3 mois consécutifs uniquement en France Métropolitaine et à l'intérieur des pays de la Communauté Économique Européenne, la Responsabilité Civile que l'assuré, en qualité de locataire ou occupant, peut encourir en raison des dommages, suite à un sinistre, causés à un tiers résultant exclusivement, et sous réserves que ces garanties soient souscrites, des évènements assurables suivants L'incendie et les évènements annexes, La tempête grêle-neige, Le dégât des eaux, Le bris de glace.

Les indemnités pouvant être mises à votre charge à l'étranger vous seront uniquement réglées en France, en euros.

Exclusions spécifiques à cette garantie

Outre les exclusions communes aux responsabilités assurables ainsi que les exclusions générales à toutes les garanties, nous ne garantissons pas les dommages causés aux tiers du fait de la responsabilité de l'assuré résultant des exclusions Responsabilité Civile chef de famille.

3.4 Responsabilité civile immobilière

Nous garantissons l'assuré :
- Des dommages matériels et immatériels causés aux tiers suite à un sinistre imputable aux biens assurés lorsque ces dommages résultent d'un évènement couvert au titre des garanties souscrites Incendie et Évènements Annexes, Tempête-Grêle-Neige et Dégâts des eaux,
- Des dommages matériels ou corporels causés aux tiers du fait d'un accident imputable aux biens assurés y compris terrains n'excédant pas 30 000 m^2, parkings, voies privées, jardins, arbres, plantations et installations de toute nature qui se trouvent uniquement à l'adresse du risque,
- Des dommages matériels ou corporels causés aux tiers consécutifs à une atteinte à l'environnement provenant des biens assurés.

Également, nous pouvons nous substituer au souscripteur ou à l'assuré :
- Pour assurer sa défense pénale lorsqu'il est poursuivi devant les tribunaux à la suite d'un accident,
- En faisant valoir auprès des tiers ses droits au paiement des indemnités qui lui seraient dues à la suite d'un accident lui ayant causé des dommages corporels ou matériels.

Exclusions spécifiques à cette garantie

Outre les exclusions communes aux responsabilités civiles ainsi que les exclusions générales à toutes les garanties, nous ne garantissons pas les dommages causés aux tiers du fait de la responsabilité de l'assuré résultant :
- **Et provenant d'un Incendie, d'une explosion ou d'un dégât des eaux survenu dans les biens assurés lorsque ces garanties ne sont pas souscrites,**
- **D'étendue d'eau de plus de 1 000 m², ,**
- **Et causés par des véhicules à moteur soumis à l'obligation d'assurance,**
- **Et causés par les ascenseurs, monte-charge, vide-ordures sauf convention contraire aux Dispositions Particulières et cotisations distinctes,**
- **Et causés aux salariés et préposés pendant leur service, ainsi qu'aux personnes occupées aux travaux d'entretien, de réparations ou de reconstruction des biens assurés,**
- **De Vols ou tentatives de vols commis par les préposés du souscripteur ou de l'assuré si aucune plainte n'a été déposée contre eux,**
- **Et consécutifs à un vol ou tentative de vol commis dans les locaux occupés par des banques, bijouteries, joailleries, fourreurs, antiquaires, marchands de tableaux,**
- **De troubles anormaux de voisinage,**
- **De la détention ou manipulation d'explosifs, d'engins et ou armes de guerre dont la détention est interdite et dont l'assuré serait sciemment possesseur ou détenteur,**
- **Et causés aux locataires, colocataires, sous-locataires des biens assurés dès lors qu'ils résultent d'actes constituant une infraction à la réglementation applicable aux propriétaires d'immeuble ou immeubles en copropriété,**
- **Et consécutifs à la faute inexcusable retenue contre le souscripteur ou l'assuré alors qu'il a été sanctionné antérieurement pour infraction aux dispositions du livre II titre III du Code du Travail relatives à l'hygiène, la sécurité et aux conditions de travail et des textes pris pour leur application,**
- **Du non-respect des dispositions du Code du Travail prévues aux articles L 1132-1 à L 1132-4 (discriminations), L 1152-1 à L 1153-6 (harcèlement), L 1142-1 à L 1142-6 (égalité professionnelle entre les femmes et les hommes),**
- **Des recours exercés à titre de sanction par la Sécurité Sociale pour infractions aux dispositions des articles L 471 -1, L 244-8 et L 374-1 du Code de la Sécurité Sociale ainsi que les sommes réclamées au titre des articles L 242-7 et L 412-3 du même Code,**
- **Et provenant des biens assurés ou partie des biens assurés non réceptionnés,**
- **Et atteignant les biens dont l'assuré mis en cause est propriétaire, locataire, gardien, dépositaire ou qui lui seraient confiés à quelque titre que ce soit.**

3.5 Responsabilité Civile organisateur de fête familiale

Cette garantie :
- Est acquise uniquement pour les manifestations d'ordre familiale et privée (hors conscrits) **dont le nombre de participants maximum n'excède pas 500 personnes et selon une durée convenue et précisée contractuellement avec le bailleur et pour une durée maximale de 5 jours,**
- Est mobilisable **uniquement en cas de défaillance ou d'insuffisance et après épuisement de la garantie Responsabilité Civile Vie Privée** lorsque le responsable du sinistre est identifié,
- Est mobilisable **en cas de défaillance ou d'insuffisance et après épuisement de la garantie Responsabilité Civile Propriétaire du bailleur** en cas de dommages liés au bâtiment propre.

Observations :
Lorsque l'assuré souhaite garantir les matériels loués ou prêtés pour un montant supérieur à 1 000 €, il convient de se rapprocher de l'assureur afin de souscrire un contrat spécifique.

Nous garantissons l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile extracontractuelle qu'il peut encourir en raison :
- Des Dommages corporels et matériels causés aux tiers en vertu des articles 1240 et 1241 du Code Civil, en sa qualité d'organisateur de manifestations dites « fêtes familiales »,
- Des Dommages causés aux tiers par le matériel, le bâtiment ou le terrain mis à disposition de l'organisateur ou biens loués, prêtés ou personnels, nécessaires à l'organisation de la fête familiale.

Nous garantissons également l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile contractuelle qu'il peut encourir en raison :

- Des Dommages matériels causés aux bâtiments loués résultant uniquement **d'un Incendie**, **d'une Explosion, d'un Dégât des eaux, d'un Bris de glace** dans les conditions définies dans les chapitres **Les Garanties – L'Incendie et les évènements annexes – Le Dégât des eaux – Le Bris de glace,**
- Des Dommages aux matériels loués, prêtés ou mis à disposition,
- Des Dommages causés aux bâtiments loués ainsi qu'à l'ensemble de la propriété louée.

Enfin, nous garantissons également les dommages aux matériels propriété de l'assuré à la suite d'un sinistre mettant en jeu, **de façon exhaustive, les Garanties Incendie et Evènements Annexes, Dégâts des eaux, Acte de vandalisme, Vol sous réserves que ces garanties soient souscrites.**

Exclusions spécifiques à cette garantie

- **Outre les exclusions communes aux Responsabilités Civiles ainsi que les exclusions générales à toutes les garanties,**

Nous ne garantissons pas les dommages causés aux tiers du fait de la responsabilité de l'assuré résultant :

- **Et dus aux prestataires de service et leurs préposés employés par l'assuré pour l'organisation de la manifestation,**
- **D'intoxications alimentaires et dommages ayant pour origine la distribution de produit dans le cadre d'une promotion à des fins commerciales,**
- **De Vol et dégradations d'effets personnels déposés en vestiaires ou sur le site et/ou appartenant à l'ensemble des participants de la manifestation ainsi qu'à l'assuré,**
- **Et liés au non-respect du contrat de mise à disposition à savoir entre autres le nombre de personnes pouvant contenir la salle, les horaires d'utilisation de la salle,**
- **De fêtes familiales ayant lieu dans un château ou dans un bâtiment classé ou inscrit à l'inventaire des monuments historiques.**

4/ LES RESPONSABILITES CIVILES EN OPTION

4.1 Responsabilité Civile assistante maternelle

Conditions spécifiques

Le souscripteur ou l'assuré doit avoir reçu un agrément dans les conditions de l'article 1231 du Code de la famille et de l'Aide Sociale. Un contrat de travail doit être signé entre les parties concernées. Le nombre d'enfants gardés devra être conforme à cet agrément.

Si mention de cette option est faite aux Dispositions Particulières, nous garantissons les dommages causés aux tiers du fait des enfants dont l'assuré a la garde à titre onéreux uniquement pendant la période de garde selon le contrat de travail ainsi que les dommages subis par ces enfants durant cette période.

Exclusions spécifiques à cette garantie

Outre les exclusions communes aux Responsabilités Civiles ainsi que les exclusions générales à toutes les garanties, nous ne garantissons pas les dommages causés aux tiers du fait de la responsabilité de l'assuré causés :

- **Aux biens appartenant à l'assuré par le fait des enfants gardés,**
- **Aux parents des enfants gardés.**

4.2 Responsabilité Civile piscine

Conditions spécifiques

Pour les dommages causés aux tiers par l'utilisation de la piscine, la garantie s'exerce uniquement et à condition que la piscine comporte un dispositif normalisé de sécurité destiné à prévenir les risques de noyade.

Toutefois, cette garantie reste acquise s'il est établi que la noyade est sans relation avec le non-respect de cette condition.

Si mention de cette option est faite aux Dispositions Particulières, nous garantissons, du fait de la présence d'une piscine sur les lieux du risque, suite à un sinistre, les conséquences pécuniaires résultant de dommages causés aux tiers et de pollution des eaux, du sol ou par toutes autres atteintes à l'environnement aux tiers.

Exclusions spécifiques à cette garantie

Outre les exclusions communes aux responsabilités assurables ainsi que les exclusions générales à toutes les garanties, nous ne garantissons pas les dommages causés aux tiers du fait de la responsabilité de l'assuré :

- **Dus à l'inobservation des normes et règlements édictés par les autorités compétentes en application des textes légaux au jour du sinistre,**
- **Dus au mauvais état, l'insuffisance ou l'entretien défectueux des installations destinées à empêcher la réalisation de l'atteinte à l'environnement,**
- **Les redevances légales mises à la charge de l'assuré ou du souscripteur destinées à remédier à une situation consécutive à des dommages.**

4.3 Responsabilité Civile revente électricité

Si mention de cette option est faite aux Dispositions Particulières, nous garantissons, du fait de l'existence d'installations d'énergies renouvelables, les dommages causés aux tiers y compris agents EDF par l'assuré, en sa qualité de producteur, du fait des Responsabilités délictuelles ou quasi-délictuelle prévues aux articles 1240 à 1242 du Code Civil.

Exclusions spécifiques à cette garantie

Outre les exclusions communes aux responsabilités assurables ainsi que les exclusions générales à toutes les garanties, nous ne garantissons pas les dommages causés aux tiers du fait de la responsabilité de l'assuré émanant de la Responsabilité civile contractuelle du souscripteur ou de l'assuré telle que prévue par l'article 1231 -1 du Code Civil notamment en tant que producteur envers EDF ou tous autres organismes.

4.4 Responsabilité chien

Nous garantissons, si l'extension est mentionnée aux Dispositions Particulières :

- Les conséquences pécuniaires de votre responsabilité civile en raison des accidents corporels, matériels et immatériels consécutifs, causés aux tiers par le chien désigné dans vos Dispositions Particulières et visés par la loi n°99-5 du 6 janvier 1999 et le décret n°99-1164 du 29 décembre 1999,
- La défense de vos intérêts en cas de survenance de litiges à la suite d'un dommage couvert au titre de la responsabilité civile.

La garantie est limitée à l'assurance de trois chiens désignés aux Dispositions Particulières. Il est toutefois précisé que, pour les chiens de catégories 1 et 2 (chiens de garde, d'attaque ou de défense), la garantie ne sera acquise que sous réserve du strict respect par l'assuré de la règlementation, notamment en matière de permis de détention. À défaut la garantie ne sera pas accordée.

Exclusions spécifiques à cette garantie

Outre les exclusions communes aux responsabilités assurables ainsi que les exclusions générales à toutes les garanties, nous ne garantissons pas :

- **Les responsabilités que pourrait encourir l'assuré en raison d'une activité professionnelle exercée avec le chien,**
- **Les dommages causés à l'occasion de séances de dressage, courses, concours, compétitions ainsi que leur entraînement ou préparation,**
- **Les frais de vétérinaire du chien assuré.**

5/ LES EXCLUSIONS COMMUNES AUX RESPONSABILITÉS CIVILES

Outre les exclusions spécifiques à chaque garantie, les exclusions générales à toutes les garanties, nous ne garantissons pas les dommages :

- **Résultant de la participation ou collaboration de l'assuré ou du souscripteur à un attentat, à un acte de terrorisme tels que définis par les articles 421-1 et 421-2 du Code Pénal, à un acte de sabotage, à un rapt c'est-à-dire l'enlèvement de personnes ou d'extorsion de fonds avec ou sans rançon, aux mouvements populaires, malveillances, rixes (sauf cas de légitime défense),**
- **Résultant de toute participation, en qualité de concurrent ou organisateur du souscripteur ou de l'assuré à des paris, matchs, courses ou manifestations sportives soumis, soit à l'obligation d'assurance conformément à l'article L.321 -1 du Code du Sport, soit à autorisation préalable des Pouvoirs Publics,**
- **Et les conséquences pécuniaires de la violation délibérée des règles particulières de sécurité et de prudence connues ou ne pouvaient être ignorées par le souscripteur ou l'assuré,**
- **Et les conséquences pécuniaires imposées par une loi ou un règlement dès lors que cette violation constitue une faute d'une gravité exceptionnelle dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devait avoir son auteur en l'absence de toute cause justificative,**
- **Qui sont la conséquence inévitable et prévisible des conditions dans lesquelles est exercée la gestion des biens assurés de nature à faire disparaitre le caractère aléatoire du contrat,**
- **Dont l'éventualité ne pouvait être décelable en l'état des connaissances scientifiques et techniques en vigueur au moment du sinistre,**
- **Et les conséquences financières ayant pour origine une publicité mensongère, acte de concurrence déloyal,**
- **Et les conséquences financières ayant pour origine une action se rapportant à un conflit du travail ou celle engagée devant le conseil des prud'hommes ainsi qu'un litige de nature fiscale,**
- **Aux biens confiés, loués ou empruntés par l'assuré,**
- **Qui résultent des textes légaux et réglementaires à savoir, la loi modifiée numéro 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, la loi modifiée numéro 75-663 du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, la loi modifiée numéro 64-1425 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte de la pollution, la loi numéro 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, la loi modifié numéro 61-842 du 19 décembre 1990 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs, la loi numéro 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, la loi numéro 76-629 relative à la protection de la nature ainsi que la loi numéro 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie.**

6/ LES GARANTIES DOMMAGES

6.1 La défense et recours

Cette garantie s'exerce uniquement en France Métropolitaine, dans la Principauté de Monaco, les vallées d'Andorre. Cette garantie s'exerce également lors de séjour en Corse, dans les DROM-COM (Départements et Régions d'Outre-Mer et Collectivités d'Outre-Mer) ou DOM-TOM (Départements d'Outre-Mer et Territoires d'Outre-Mer), le monde entier au cours d'un déplacement ou d'un séjour temporaire ne dépassant pas 90 jours (au-delà de cette durée, la garantie sera suspendue à partir du 91e jour à 0 heure).

Nous assurons la défense de l'assuré (ou l'exercice d'un recours en sa faveur) lorsque les intérêts de l'assureur sont communs à ceux de l'assuré en raison des garanties souscrites indiquées dans les Dispositions Particulières et lorsque le dommage porte sur des biens assurés.

Exclusions spécifiques à cette garantie

Outre les exclusions communes aux Responsabilités Civiles ainsi que les exclusions générales à toutes les garanties.
Nous ne garantissons pas les dommages causés aux tiers du fait de la responsabilité de l'assuré résultant des litiges avec les administrations de l'État, l'employeur de l'assuré, les entreprises, ces fournisseurs.

6.2 Incendie - Explosion - Foudre et Risques annexes

Les évènements assurables ci-après sont applicables uniquement si leurs références sont portées aux Dispositions Particulières. La cotisation du contrat est fixée en tenant compte de ces dispositions. Toute modification des éléments déclarés par le souscripteur à la signature du contrat doit être portée à la connaissance de l'assureur.

Conditions spécifiques
La pose d'un insert de cheminée (foyer fermé) devra être effectuée, dans le respect des normes et DTU ou règles de l'art en vigueur au jour de la pose.

Nous garantissons les dommages matériels et dommages immatériels aux biens assurés dus :
- A un incendie c'est-à-dire une combustion avec flammes en dehors d'un foyer normal conformément à l'article L122.1 du Code des Assurances,
- Aux explosions c'est à dire l'action subite et violente de la pression ou de la dépression de gaz ou vapeur y compris les explosions et coup d'eau des appareils à vapeur,
- A l'émission soudaine de fumées suite à un dysfonctionnement accidentel d'un appareil à l'intérieur comme à l'extérieur des biens assurés,
- A la chute directe de la foudre,
- A la chute d'appareils de navigation aérienne ou de partie de ces appareils ou d'objets tombant de ceux-ci,
- A l'ébranlement dû au franchissement du mur du son,
- A un choc de véhicule terrestre à moteur identifié appartenant à un tiers et conduit par une autre personne que l'assuré ou par une personne dont l'assuré est civilement responsable.

Exclusions spécifiques à cette garantie

Outre les exclusions communes aux évènements assurables et les exclusions générales à toutes les garanties, nous ne garantissons pas :
- **Les brûlures ou détériorations causées par l'action de la chaleur ou par le contact avec une substance incandescente, l'oxydation, la fermentation même avec dégagement de chaleur,**
- **L'Incendie lorsque ce dernier a pris naissance au sein d'un appareil électrique et que les dommages se limitent à celui-ci, Les dommages autres que ceux d'Incendie, causés par une explosion se produisant dans une fabrique ou un dépôt d'explosifs,**
- **Les dommages causés par l'explosion de dynamite ou tout autre explosif (grenades, obus ou biens assimilés, anciens ou de collection, non neutralisés) que l'assuré ou le souscripteur peut détenir à quelque titre que ce soit,**
- **Les dommages aux mobiliers et biens immeubles par destination, autres que ceux d'Incendie ou d'Explosion, provenant de leur vice propre, de leur défaut de fabrication, de leur fermentation ou de leur oxydation lente,**
- **Les Espèces, titres et valeurs.**

Obligation spécifique de l'Assuré
L'assuré ou le souscripteur s'engage à ramoner mécaniquement ou à faire ramoner mécaniquement au moins une fois par an les conduits des cheminées utilisés : l'assuré ou le souscripteur devra prouver par tous moyens la bonne exécution de ces travaux en cas de sinistre.

Sanction spécifique
En cas de non-respect des obligations spécifiques à cette garantie, nous nous réservons le droit d'appliquer une indemnité réduite.

6.3 Le choc de véhicule terrestre à moteur non identifié

Conditions spécifiques
Le souscripteur ou l'assuré doit fournir à l'assureur le dépôt de plainte effectué en gendarmerie ou commissariat de police.
Nous garantissons les dommages matériels aux biens assurés dus à un choc de véhicule terrestre à moteur appartenant à un tiers non identifié, dans la limite des garanties et/ou options acquises.

6.4 Les évènements climatiques

Condition spécifique
En cas de contestation, l'assuré ou le souscripteur demandera une attestation de la station météorologique nationale la plus proche, indiquant qu'au moment de l'évènement, le vent dépassait la vitesse de 100 km/h.

Nous garantissons les dommages matériels et dommages immatériels aux biens assurés dus :
- Au poids de la neige ou de la glace accumulé sur la toiture et gouttières du bâtiment et véranda uniquement à condition que ce phénomène ait une intensité telle qu'il détruit ou détériore plusieurs bâtiments de bonne construction dans la commune et les communes attenantes des biens assurés,
- Aux avalanches non considérées comme Catastrophes Naturelles et en dehors des couloirs habituels,
- A l'action mécanique des grêlons sur les biens assurés,
- A un épisode venteux à caractère de tempête c'est-à-dire à l'action directe du vent ou le choc d'un corps renversé ou projeté par le vent lorsque celui-ci a une violence telle qu'il détruit, brise ou endommage, dans un rayon de 5 kilomètres des biens assurés, un certain nombre de constructions de bonne qualité.
- Nous garantissons également les dommages matériels de mouille causés par les eaux aux Biens assurés dans les 48 heures qui suivent le moment de l'un de ces évènements visés ci-dessus à condition que ces dommages se soient réalisés dans le délai visé ci-avant.

Nous garantissons également les dommages matériels de mouille causés par les eaux aux Biens assurés dans les 48 heures qui suivent le moment de l'un de ces évènements visés ci-dessus à condition que ces dommages se soient réalisés dans le délai visé ci-avant.

Exclusions spécifiques à cette garantie

Outre les exclusions communes aux évènements assurables et les exclusions générales à toutes les garanties, nous ne garantissons pas :
- **Les biens assurés en « cours de construction », de réparation ou de démolition ainsi que le mobilier (sauf lorsque ceux-ci sont hors d'eau et hors d'air) sauf clause spéciale souscrite dans les Dispositions Particulières,**
- **Lorsque les dommages sont la conséquence de l'action directe du vent, les clôtures de toute nature, portails et murs d'enceinte à moins que leurs bris ne soient accompagnés d'une destruction partielle de la partie habitable ou dépendance,**
- **Les échafaudages, marquises, stores, antennes, fils aériens et leurs supports, à moins que leur bris ne soit accompagné d'une destruction partielle des biens assurés,**
- **Les dépendances dans lesquelles les matériaux durs entrent pour moins de 50 % sauf clause spéciale souscrite,**
- **Les bâtiments couverts en matériaux légers ou non scellées au sol par des dés béton ou non fixés par des ferrures d'ancrage boulonnées et tirefonnées sauf si l'option aménagements extérieurs est souscrite,**
- **Les dommages occasionnés directement ou indirectement par toutes masses en mouvement (neige, glace),**
- **Les dommages causés par les eaux de ruissellement, les inondations, l'engorgement et le refoulement des égouts, ainsi que par les débordements de cours ou nappes d'eau,**
- **Les dommages dus à des glissements de terrain consécutifs à l'effondrement d'anciennes carrières ou galeries,**
- **Les dommages aux objets précieux, objets de valeur, espèces, titres et valeur se trouvant dans les dépendances, sous-sols, caves, garages, grenier,**
- **Les dommages résultant d'un défaut de réparation ou d'entretien indispensable incombant à l'assuré ou au souscripteur (tant avant qu'après sinistre), sauf cas de force majeure.**

Obligations spécifiques de l'assuré
- Entretenir régulièrement les biens assurés et procéder aux réparations indispensables,
- Prendre les mesures conservatoires sous 48 heures afin d'éviter toute aggravation de dommages suite au sinistre sauf cas de force majeure.

Sanction spécifique
En cas de non-respect des obligations spécifiques à cette garantie, nous nous réservons le droit d'appliquer une indemnité réduite.

6.5 Catastrophes naturelles

Les dommages matériels directs non assurables subis par les biens assurés, ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d'événements de sécheresse d'ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.

Ce que nous garantissons également :

Les frais de relogement d'urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l'habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d'hygiène qui résultent de ce dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain

différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d'événements de sécheresse d'ampleur significative.

Le remboursement du coût des études géotechniques rendus préalablement nécessaires pour la remise en état des constructions affectées par les effets d'une catastrophe naturelle.

Les frais d'architecte et de maîtrise d'œuvre associés à cette remise en état, lorsque ceux-ci sont nécessaires.

La garantie ne peut être mise en jeu qu'après la publication au Journal Officiel d'un arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle.

Frais de relogement
Par dérogation aux dispositions du chapitre frais consécutifs, les frais de relogement consécutif à un sinistre CATASTROPHES NATURELLES sont limités à :
80€ par jour et par occupant pour une durée de cinq jours consécutifs à compter de la date de déclaration du sinistre par l'assuré
Du 6ème jour et dans la limite de 6 mois à compter du premier jour de relogement et dans la limite de la durée nécessaire à la remise en état de l'habitation :

- Pour les propriétaires assurés occupant leur habitation principale, l'indemnisation s'applique à concurrence de la valeur locative de l'habitation sinistrée, déterminée si nécessaire par un rapport d'expert
- Pour les locataires et les occupants à titre gratuit ayant souscrit un contrat d'assurance couvrant l'habitation principale, l'indemnisation est fixée à concurrence du montant des loyers payés charges incluses ou, à défaut, de la valeur locative de l'habitation sinistrée, si nécessaire par un rapport d'expert
- Pour les locataires dont le bail a pris fin suite au sinistre, l'assureur prend en charge le surcoût engendré par le relogement de l'assuré dans les conditions comparables, par rapport au montant des loyers charges incluses payés au titre de l'habitation sinistrée et dans la limite de trois mois.

Exclusions spécifiques à cette garantie

Outre les exclusions communes aux évènements assurables et les exclusions générales à toutes les garanties, nous ne garantissons pas :

- **Les dommages résultant de l'exploitation passée ou en cours d'une mine**
- **Les dommages dont l'indemnisation est régie par les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime**
- **Les dommages subis par les corps de véhicule aériens, maritimes, lacustres et fluviaux, les installations d'énergies marines renouvelables au sens de l'article L 111-6, ainsi que les marchandises transportées et les dommages mentionnés à l'article L 242-1.**
- **Les dommages aux biens et activités situés dans les terrains classés par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre II du titre IV du livre V du code de l'environnement, à l'exception des biens et des activités existant antérieurement à la publication de ce plan**
- **Les dommages sur les biens immobiliers construits et des activités exercées en violation des règles administratives en vigueur lors de leur mise en place et tendant à prévenir les dommages causés par une catastrophe naturelle.**
- **Les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause prédominante des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols**
- **Les bâtiments construits sans permis de construire lorsque ce dernier est requis en application de l'article L 421 -1 du code de l'urbanisme**
- **Pendant une durée de dix ans suivant la réception des travaux au sens de l'article 1792-6 du code civil, les bâtiments soumis aux dispositions des articles L 132-4 à L 132-8 du code de la construction et de l'habitation, et dont le dépôt du permis de construire a été effectué postérieurement au 1er janvier 2024, s'il ne peut être justifié par la maitre d'ouvrage ou le propriétaire du bien au moment du sinistre du dépôt de l'attestation mentionnée au 3° de l'article L 122-11 du code de la construction et de l'habitation.**

6.6 Catastrophes technologiques

Les dommages matériels subis par les biens assurés suite à un accident visé par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à l'état de catastrophe technologique.

La garantie ne peut être mise en jeu qu'après publication au Journal Officiel d'un arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe technologique au lieu de survenance du dommage.

Nous garantissons au titre de cette garantie, la réparation intégrale dans les conditions prévues à l'article R 128-4 du code des assurances, des dommages subis par :

- Le bâtiment d'habitation
- Vos biens mobiliers situé à l'intérieur du bâtiment d'habitation

6.7 Attentat - Acte de Terrorisme - Émeutes - Mouvements Populaires

Les dommages matériels, subis sur le territoire national, par les biens garantis par le contrat, provoqués par les attentats et actes de terrorisme, à concurrence des capitaux, valeurs et plafonds prévus par le contrat au titre de la garantie incendie et figurant dans vos Dispositions Particulières ou dernier avis de renouvellement.

Lorsqu'il est nécessaire de décontaminer les bâtiments assurés, l'indemnisation des dommages, y compris les frais de décontamination, ne peut excéder la valeur vénale du bien contaminé.
Les exclusions générales du contrat, relatives aux dommages ou à l'aggravation des dommages causés par des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l'atome, par tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif, ou toute autre source de rayonnements ionisants, ne sont pas applicables aux dommages résultant d'attentats ou d'actes terroristes.

Ce que nous garantissons également :

Les dommages matériels provoqués par les émeutes et les mouvements populaires.

Exclusions spécifiques à cette garantie

Outre les exclusions communes aux évènements assurables et les exclusions générales à toutes les garanties, nous ne garantissons pas :

- **Les frais de décontamination des déblais ainsi que leur confinement.**

6.8 Dommages électriques

Nous garantissons les dommages matériels aux biens assurés résultant des effets du courant électrique, de l'électricité atmosphérique ou de la foudre ainsi que l**'Incendie, Explosion ou Implosion** ayant pris naissance au sein des biens assurés.**Si la clause remplacement à neuf est souscrite,** nous garantissons en valeur à neuf, les composants / éléments interchangeables des biens immeubles par destination et le mobilier électroménager-audiovisuel-informatiques-loisir de moins de 10 ans en état de fonctionnement et couramment utilisés avant le sinistre.

Obligation spécifique à l'assuré
Préalablement à toute demande d'indemnisation de dommages électriques, l'assuré s'engage à faire jouer la garantie après-vente prévue par le constructeur ou le vendeur de l'appareil.

Exclusions spécifiques à cette garantie

Outre les exclusions communes aux évènements assurables et les exclusions générales à toutes les garanties, nous ne garantissons pas :

- **Les dommages portant sur des composants / éléments interchangeables des biens immeubles par destination, mobilier électroménager, audiovisuel-informatique-loisir lorsque ces biens ont plus de 10 ans,**
- **Les dommages causés aux lampes, fusibles, tubes électroniques ou cathodiques, les résistances et les couvertures chauffantes,**
- **Les dommages dus à l'usure du mobilier électroménager, audiovisuel-informatique-loisir ou à son dysfonctionnement mécanique quelconque,**
- **Les dommages causés au contenu du mobilier électroménager,**
- **Les dommages aux générateurs et transformateurs de plus de 1250 kVA et les moteurs de plus de 500 kW.**

6.9 Dégâts des Eaux et Gel

Nous garantissons les dommages matériels et dommages immatériels aux biens assurés dus :

- Aux fuites d'eau accidentelles ou les débordements des conduites non enterrées, de tous appareils de chauffage ou d'appareils à effet d'eau, de conduites d'eau sanitaire ou de chauffage, des chenaux, gouttières et conduites d'évacuation des eaux,
- Aux fuites accidentelles des aquariums et récipient d'eau de capacité inférieure à 1000 litres,
- Aux refoulements des égouts,
- Aux infiltrations accidentelles aux pourtours des joints sanitaires et au travers des carrelages,
- Infiltrations accidentelles de pluie, neige ou grêle au travers des toitures, y compris des terrasses et ciels vitrés.

Suite à un sinistre, nous garantissons également :

- **Les frais de recherche de fuite destructifs indispensables** pour la détermination de l'origine du sinistre, uniquement si l'origine de la fuite est garantie, ainsi que les **détériorations immobilières occasionnées par la recherche de fuite,**
- **Les frais de recherche de fuite non destructifs sur les conduites non accessibles exclusivement c'est-à-dire uniquement les frais nécessaires et techniques** (mise en épreuve des réseaux, essai fumigène, mise en eau de la toiture) engagés par l'assuré ou le souscripteur à la suite d'un sinistre occasionnant des dommages matériels consécutifs lorsque l'origine de la fuite ne peut être décelée sans ces investigations (en aucun cas, ces frais ne peuvent être utilisés pour financer la réparation ou le remplacement des biens à l'origine du sinistre),
- Les frais de passage en apparent de la conduite non accessible à l'origine du sinistre suite à accord préalable de l'assureur, en cas de gel, les frais de réparation des conduites appareils à effet d'eau et installation de chauffage.

Obligations spécifiques de l'assuré

- Entretenir en bon état de service, les conduites et appareils, ainsi que les fenêtres, balcons, toitures terrasses et ciels vitres,
- Nettoyer une fois par an les gouttières et les chéneaux et en vérifier l'étanchéité,
- Vérifier annuellement l'état des joints d'étanchéité des installations sanitaires et procéder, lorsqu'il s'avère nécessaire, à la remise en état de ces derniers,
- En cas d'inoccupation totale de plus de 10 jours sans interruption du logement ou des biens assurés, arrêter la distribution d'eau,
- En cas d'inoccupation totale de plus de 4 jours sans interruption du logement ou des biens assurés pendant les grands froids (température continue inférieure à 0 °C pendant plus de 24 heures), et notamment entre le 1er novembre et le 1er mai

de chaque année, arrêter et vidanger la distribution d'eau, arrêter et vidanger les installations de chauffage non pourvues d'antigel en quantité suffisante.

Sanctions spécifiques
Pour tout dommage ou aggravation d'un dommage résultant du non-respect de ces prescriptions, sauf cas de force majeur, il resterait à votre charge, une part des dommages égale à 60% de l'indemnité due.

Dans tous les cas, l'indemnité sera versée après présentation de la facture d'exécution des travaux permettant de supprimer l'origine des infiltrations et d'arrêter la progression des dommages. Le contrat est suspendu en ce qui concerne les garanties de ce chapitre en cas d'évacuation des biens assurés, ordonnée par les autorités civiles ou militaires, l'assureur remboursera alors au souscripteur le prorata de cotisation correspondant à la période pendant laquelle ces biens assurés auront été évacués.

Exclusions spécifiques à cette garantie

Outre les exclusions communes aux évènements assurables et les exclusions générales à toutes les garanties, nous ne garantissons pas :

- **Les frais de réparation des biens à l'origine du sinistre,**
- **Les inspections visuelles en toiture,**
- **Les frais de réparation des dommages causés par la recherche de fuite en cas de sinistre non garanti,**
- **Les dégâts des eaux couverts au titre de la garantie Tempête/Grêle/Neige,**
- **Les dommages dont la cause n'est pas dans les listes limitatives ci-dessus,**
- **Les dommages occasionnés par les infiltrations au travers des toitures lorsque les biens assurés sont couverts en matériaux légers autres que chaume, paille ou roseaux,**
- **Les espèces titres et valeur,**
- **Les dommages causés aux appareils à effet d'eau eux-mêmes, ainsi que les frais de réparation ou de remplacement des conduites, tuyaux et robinets, des toitures, terrasses et ciels vitrés (sauf cas de gel),**
- **Les dommages provoqués par les eaux de ruissellement,**
- **Les dommages d'inondations, de marées, de débordement de sources, cours d'eau, étendue d'eau naturelle ou artificielle, du débordement des fosses septiques,**
- **Les dommages dus à l'humidité, aux moisissures (mérules, champignons), aux infiltrations lentes, à la buée, au bistrage ou à la condensation sauf s'il s'agit d'une conséquence directe d'un sinistre ou lorsqu'ils résultent d'un manque manifeste de réparation,**
- **Les pertes d'eau,**
- **Les dommages causés par les hydrocarbures utilisés pour le chauffage et pour les besoins domestiques,**
- **Les remontées d'eau par capillarité et par pont thermique,**
- **Aux infiltrations au travers des façades**
- **Les dégâts provenant d'entrée d'eau par des ouvertures, fermées ou non, tels que portes, fenêtres, lucarnes, soupiraux, conduits de fumée ou d'aération ainsi que les dommages subis par les biens situés à l'extérieur du bâtiment, les infiltrations au travers des murs extérieurs.**

6.10 Le Vol / Vandalisme

L'acte de vandalisme
Nous garantissons les dommages matériels y compris les graffitis aux parties extérieures des bâtiments, aux biens immeubles par destination situés en extérieur ainsi qu'aux biens assurables sur option dus à des actes de vandalisme, c'est-à-dire des actes qui visent à la destruction / détérioration des biens précités, commis par un tiers à des fins individuelles (vengeance personnelle, règlement de compte) ou uniquement dans le but de détruire / détériorer ces biens.

Le vol
Sauf mention contraire aux Dispositions Particulières, les fenêtres, portes fenêtres, parties vitrées (sauf véranda) du sous-sol, du rez-de-chaussée et autres ouvertures normalement accessibles, doivent être munies de volets, de persiennes ou de barreaux à écartement maximal de 17 cm, ou de pavés en verre.

Toutes les portes d'accès à l'habitation doivent être équipées d'au moins 3 points de condamnation ou au moins 2 points de fermeture dont un verrou et une serrure.

En cas d'absence, tous les moyens de fermeture et de verrouillage des portes et fenêtres doivent être mis en œuvre, et si l'absence excède 24 heures les volets doivent être entièrement fermés.

En cas de non-conformité des moyens de protection, l'assuré s'expose à ce que la garantie ne soit pas acquise et par voie de conséquence à ce qu'il ne bénéficie d'aucune indemnisation. Sauf s'il est fait mention d'un défaut de protection dans les Dispositions Particulières.

Si la durée totale de l'inoccupation dépasse 180 jours, consécutifs ou non, sur une année civile, les objets précieux et de valeurs ne sont pas garantis au présent contrat.

Conditions spécifiques
Le souscripteur ou l'assuré doit fournir à l'assureur le dépôt de plainte effectué en gendarmerie ou commissariat de police.

Nous garantissons les dommages matériels c'est-à-dire les pertes survenues par suite de disparition ou destruction des biens assurés consécutives à une tentative de Vol ou à un Vol c'est-à-dire une soustraction frauduleuse de la chose commis à l'intérieur du bâtiment et véranda (si bien assuré en option) lorsque le ou les malfaiteurs ont pénétré à l'intérieur de ces derniers dans l'une des conditions ci-après :

- **Vol** commis avec effraction, escalade ou usage de fausses clefs (Article 393, 397 et 398 du Code Pénal),

- **Vol** commis par introduction clandestine, s'il est dûment établi qu'il a été commis par des personnes qui se seraient introduites ou maintenues dans le bâtiment et véranda (si bien assuré en option) renfermant le mobilier,
- **Vol** commis avec meurtre, tentative de meurtre ou violence dûment établie sur l'assuré ou ses employés ou préposés,
- **Vol** commis par les domestiques ou serviteurs à gage ou par les personnes habitant chez l'assuré autres que les membres de sa famille visés par l'article 380 du Code Pénal,
- **Vol** sur l'Assuré commis avec meurtre, tentative de meurtre ou violence corporelle dûment établis au cours d'un déplacement.

Nous garantissons également :
- Les détériorations immobilières c'est-à-dire les seules dégradations portant sur les biens assurés y compris sur tout dispositif de fermeture verrouillé ou activé liées uniquement à l'intrusion ou tentative d'intrusion du ou des malfaiteurs à l'intérieur du bâtiment et, si le bien assuré en option, sur la véranda lors d'un sinistre qualifié de vol ou de tentative de vol,
- Le vandalisme c'est-à-dire les actes qui visent à la destruction / détérioration à l'intérieur du bâtiment et, **si le bien assuré en option**, sur la véranda lors d'un sinistre qualifié de vol ou de tentative de vol.

Obligations spécifiques de l'assuré
Dans les 24 heures après la survenance du vol :
- Aviser les autorités locales de police et déposer une plainte entre leurs mains,
- Faire toutes oppositions utiles et prendre toutes mesures conservatoires pour recouvrer et sauvegarder les objets assurés.

Les limites spécifiques de la garantie
Le mobilier électroménager-audiovisuel-informatique —loisir, le mobilier meublant et usuel entreposés dans les dépendances non attenantes à l'habitation principale, caves non attenantes à l'habitation principale, greniers non attenants à l'habitation principale, est garanti dans la limite du capital souscrit dans les Dispositions Particulières.

Les objets précieux et objets de valeur est garanti dans la limite du capital mobilier indexable défini aux Dispositions Particulières.

Les obligations de l'assuré en cas de récupération du mobilier volé
En cas de récupération de tout ou partie des objets volés, à quelque époque que ce soit, l'assuré doit avertir l'assureur dans le délai de 8 jours par lettre recommandée.

Si la récupération des objets a lieu avant le paiement de l'indemnité, l'assuré doit en reprendre possession et nous ne sommes tenus qu'au paiement d'une indemnité correspondant aux détériorations immobilières éventuellement subies et aux frais que l'assuré a pu exposer utilement ou avec l'accord de l'assureur pour la récupération de ces objets.

Une fois l'indemnité payée, nous devenons, de plein droit, propriétaire des objets récupérés. Toutefois l'assuré a la faculté d'en reprendre possession moyennant restitution de l'indemnité perçue déduction des détériorations immobilières et des frais utilement engagés pour la récupération de ces objets, à condition d'en faire la demande dans un délai de 30 jours par lettre recommandée à compter de la date à laquelle l'assuré ou le souscripteur a été avisé de la récupération.

Lorsque l'assuré vient à avoir connaissance qu'une personne détient le bien assuré volé, ou perdu, il doit en aviser l'assureur dans les 8 jours par lettre recommandée.

Outre les exclusions communes aux évènements assurables et les exclusions générales à toutes les garanties, nous ne garantissons pas :
- **Les dommages en cas d'absence de production d'un dépôt de plainte.**
- **Le vol situé à l'extérieur des bâtiments assurés sauf dans la garantie Aménagement Extérieur, garantie Piscine et garantie Installation d'Energie Renouvelable si elles sont souscrites.**
- **Les cartes de crédit ainsi que les chéquiers bancaires et postaux.**
- **Les objets de valeur et objets précieux, ainsi que clés et cartes de véhicules dans les dépendances.**
- **Le vol des objets précieux et objets de valeur, dans votre résidence secondaire lors des périodes d'inhabitations, au-delà des capitaux prévus aux Dispositions Particulières pour ses biens**
- **Le vol des objets précieux et objets de valeur, lorsque votre logement est en cours de construction ou de rénovation.**
- **Le vol commis par les membres de votre famille, par tout occupant du logement assuré, par vos préposés, ou avec leur complicité.**
- **Le vol des objets précieux et objets de valeur dans les résidences principales inhabitées plus de 180 jours**
- **Le vol des titres, espèces et valeurs**
- **Le vol des armes sauf si déclarées et stockées conformément aux articles R 314-1 à R 314-11 du code de la sécurité intérieure.**
- **Les dommages consécutifs à l'absence du changement des serrures dans les 48H suivant constatation d'un vol ou d'une perte de vos clés**
- **Les dommages causés par l'assuré ou avec sa complicité, vos locataires, sous locataire, colocataire ou tout personne hébergée dans les bâtiments assurés.**
- **Les dommages consécutifs à l'extorsion de coordonnées bancaires suite à un home-jacking.**

6.11 Le bris de glace

Nous garantissons le bris accidentel des vitrages en verre, les miroirs fixés durablement au mur, les produits en matière plastique transparente ou translucide, les produits verriers assimilés (type bardage) faisant partie intégrante des biens assurés et ce, uniquement après leur installation définitive.

Si l'option extension bris de glace est souscrite, sont garantis également les vitrages en verre ou les miroirs du mobilier meublant et usuel, les vitrages du mobilier électroménager, les inserts de cheminée.

Exclusions spécifiques à cette garantie

Outre les exclusions communes aux évènements assurables et les exclusions générales à toutes les garanties, nous ne garantissons pas :

- **Le bris des vitrages de véranda ou installations d'énergies renouvelables sauf si les biens sont assurés en option,**
- **Le bris des vitrages du mobilier audiovisuel-informatique-loisir,**
- **Les dommages provenant d'un vice propre du seul vitrage,**
- **Les dommages survenant au cours de travaux de pose, dépose ou réfection de la chose,**
- **Les dommages portant vitraux peints, vitraux d'art, armoiries sur verre, sauf mentions aux Dispositions Particulières,**
- **Les marchandises destinées à la vente,**
- **Les objets déposés, les rayures, ébréchures ou écaillements, la détérioration des argentures ou peintures,**
- **Les objets de verrerie de toutes sortes : globes, cloches, lustres, ampoules électriques, services de verres et autres objets semblables,**
- **Les vitrages du mobilier électroménager, sauf si l'option extension bris de glace est souscrite**
- **Les enseignes, décorations et inscriptions, sauf dérogations aux Dispositions Particulières.**

7/ LES GARANTIES OPTIONNELLES

Ces garanties sont acquises UNIQUEMENT si elles figurent expressément sur les Dispositions Particulières de votre contrat.

7.1 La Piscine

Conditions spécifiques

La garantie porte sur les bassins artificiels enterrés ou semi enterrés non démontables, les spas et piscines non gonflables, non autoportées et non tubulaires.

Si mention est faite aux Dispositions Particulières, nous couvrons à l'adresse du risque, pour les seules garanties souscrites et dans la limite du plafond indiqué au tableau des garanties :

- Les abris rigides,
- Les rideaux et/ou bâches de protection,
- Les décorations fixes,
- Les matériels d'entretien,
- Le réseau hydraulique,
- Les appareils de filtration et de chauffage,
- Les plages entourant les bassins.

7.2 Les objets nomades

Conditions spécifiques

Si mention est faite aux Dispositions Particulières, nous garantissons en tout lieu :

- Le bris accidentel : Toute détérioration totale ou partielle, extérieurement visible et nuisant au bon fonctionnement de l'appareil garanti, résultant d'un événement soudain et involontaire pour l'assuré, extérieur à l'appareil garanti, constituant la cause exclusive du dommage.
- L'oxydation : Phénomène chimique qui dégrade la conductivité électrique d'un matériau ou d'un appareil.

Si l'option valeur à neuf n'est pas souscrite, une vétusté de 1% sera appliqué par mois d'ancienneté de l'appareil à la date du sinistre par rapport à la date d'achat à neuf. Cette garantie est limitée à 500€ par appareils et à 1500€ par sinistres.

Exclusions spécifiques à cette garantie

Outre les exclusions communes aux évènements assurables et les exclusions générales à toutes les garanties, nous ne garantissons pas :

- **Le coût des communications téléphoniques**
- **La reconstitution des fichiers informatiques**

7.3 La Véranda

Il s'agit :

- Des constructions partiellement ou entièrement réalisées en produits verriers assimilés et/ou en matières plastiques à ossature bois ou métal, adossées, rapportées ou incorporées au bâtiment et à usage d'habitation,
- Des pergolas bioclimatiques attenantes ou non au bâtiment,
- Des autres pergolas dont la valeur d'achat et / ou de pose est supérieure à 2 000 € lors de leurs installations initiales.

Si mention est faite aux Dispositions Particulières, nous garantissons les dommages matériels, pour l'ensemble des garanties souscrites aux Dispositions Particulières, aux vérandas dont la surface au sol doit être au plus de 100 m^2, sauf convention contraire stipulée sur les Dispositions Particulières.

7.4 Les aménagements extérieurs, murs et plantations

Conditions spécifiques
La garantie vol est mobilisable uniquement si le bien assuré est entièrement clos et dans la limite de deux sinistres par année d'assurance.

Il s'agit :
- Des arbres et plantations en pleine terre ainsi que des serres,
- Du mobilier courant de jardin,
- Des terrains de tennis avec leurs clôtures,
- Des terrasses extérieures non attenantes au Bâtiment et les escaliers extérieurs non ancrés au Bâtiment,
- Des statues fixées au sol, des fontaines fixées au sol, des ponts, des passerelles, des puits,
- Tout abris de jardin ne répondant pas à la définition de la dépendance,
- Des pergolas non bioclimatiques dont la valeur d'achat et / ou de pose est inférieure à 2 000 € lors de leurs installations initiales, les tonnelles,
- Des bassins en maçonnerie hors piscine enterrée ou semi-enterrée,
- Des portiques, des barbecues fixés au sol, des appareils de cuisson non fixes,
- Des installations extérieures fixes d'éclairage non fixées au bâtiment mais ancrées au sol,
- Des installations de signalisation non fixées au bâtiment mais ancrées au sol,
- Des systèmes automatiques d'arrosage intégrés,
- Des stores bannes, des claustras,
- Des containers de poubelle, les bacs et réservoirs récupérateur d'eau, des composteurs, bacs ou silos à compost destinés au traitement des déchets organiques,
- Des trampolines, des aires de jeux, des robots de tonte,
- Des spas gonflables et piscines posées à même le sol qu'elles soient gonflables, autoportées ou tubulaires et quelle que soit la surface sur laquelle elles sont posées.
- Des canalisations extérieures d'eau enterrées dans la limite du plafond mentionné au tableau de garantie

Si mention est faite aux Dispositions Particulières, nous garantissons les dommages matériels, selon la liste ci-dessus, suite à un sinistre résultant exclusivement, et sous réserves que ces garanties soient souscrites, les seules garanties suivantes au contrat : Incendie et Évènements Annexes, Acte de Vandalisme, Tempête-Grêle-Neige, Vol.

Exclusions spécifiques à cette option

Nous ne garantissons pas :
- **Les installations destinées à un usage professionnel ou non conforme à la législation,**
- **Les dommages subis aux arbres et plantations résultant d'un incendie consécutif au débroussaillage effectué par le souscripteur ou l'assuré ou destinés à une exploitation commerciale,**
- **Les frais d'élagage, d'abattage et remplacement des arbres et plantations qui ne présentent pas de danger ou non déracinés suite à un sinistre,**
- **Les biens listés au titre de la garantie optionnelle la piscine.**
- **La perte d'eau consécutive à une rupture de canalisation extérieure**

7.5 Les Panneaux solaires ou énergies renouvelables

Situés uniquement à l'adresse du risque, il s'agit :
- Des installations solaires thermiques (chauffe-eaux solaires ou systèmes solaires combinés) installées de manière fixe au bâtiment,
- Des installations produisant de l'électricité à partir d'énergies renouvelables (modules photovoltaïques, aérogénérateur ou éolienne, turbine hydro-électrique) installées de manière fixe au bâtiment,
- Des installations de géothermie,
- Des équipements de captage, récupération et traitement des eaux installées de manière fixe au bâtiment,
- Des pompes de forage et de relevage,
- Des échangeurs air-sol type puits canadiens, puits provençaux,
- Des composants et éléments interchangeables de ces Installations d'énergies renouvelables.

Si mention est faite aux Dispositions Particulières, nous garantissons les dommages matériels, selon la liste ci-dessus, suite à un sinistre résultant exclusivement, et sous réserves que ces garanties soient souscrites, les seules garanties suivantes au contrat : Incendie et Évènements Annexes, Bris de glace, Dommages Électriques, Acte de Vandalisme, Vol.

Nous garantissons également la perte de revente d'électricité consécutive à un évènement garanti, dans la limite du plafond mentionné au tableau des garanties

7.6 Perte de contenu des congélateurs et réfrigérateurs

Si mention est faite aux Dispositions Particulières, nous garantissons les dommages matériels aux biens assurés :
- Du contenu des congélateurs ou réfrigérateurs rendu impropre à la consommation à la suite d'une élévation de température accidentelle, provoquée par une coupure de courant, une panne accidentelle de l'appareil due ou non à un dommage électrique,
- Le remplacement du mobilier électroménager uniquement de moins de 10 ans et rendu inutilisable.

Exclusions spécifiques à cette garantie

Outre les exclusions communes aux évènements assurables et les exclusions générales à toutes les garanties, nous ne garantissons pas :

- **Les pertes du contenu des congélateurs ou réfrigérateurs liées aux coupures d'électricité dues à une grève du personnel de tout fournisseur d'électricité,**
- **Les dommages causés ou aggravés par un mauvais entretien du congélateur ou réfrigérateur,**
- **Les dommages causés par un congélateur ou réfrigérateur laissé ouvert,**
- **Les dommages dus à un vice propre aux produits alimentaires stockés (c'est-à-dire à une imperfection des produits),**
- **Les dommages dus à l'usure du congélateur ou réfrigérateur.,**
- **Les dommages causés par un congélateur ou réfrigérateur débranché, même involontairement.**

7.7 L'accident ménager

Si mention est faite aux Dispositions Particulières, nous garantissons les dommages matériels aux biens assurés causés par l'action subite de la chaleur ou par le contact direct et immédiat du feu ou d'une substance incandescente, même s'il n'y a eu ni incendie, ni début d'incendie ou par contact avec un appareil ménager, de chauffage ou d'éclairage.

Sanction spécifique
Toute fausse déclaration ou réclamation abusive ou non fondée entrainera une déchéance de garantie.

Exclusions spécifiques à cette garantie

Outre les exclusions communes aux évènements assurables et les exclusions générales à toutes les garanties, nous ne garantissons pas les dommages de brûlure causés par les fumeurs ainsi que les dommages au contenu du mobilier électroménager.

7.8 Caves à vin

Nous garantissons, si l'extension est mentionnée aux Dispositions Particulières :
Sont garantis les dommages aux biens suivants dans la mesure où ils appartiennent à l'assuré et sont situés à la même adresse que les bâtiments assurés :

- Les vins, alcools et spiritueux en bouteilles, en tonneaux ou en fûts,
- Les armoires-caves à alimentation électrique,
- Le matériel de cave nécessaire à la mise en bouteilles (y compris bouchons neufs et étiquettes), ainsi que les bouteilles, tonneaux ou fûts vides.

Cela dans la limite de 2 500 € par sinistre.
Nous garantissons les dommages matériels, selon la liste ci-dessus, suite à un sinistre résultant exclusivement d'un dommage électrique à l'armoire à vins, et sous réserves que cette garantie soit souscrite.

Dispositions spécifiques d'indemnisation en cas de sinistre :
Les vins et alcools sont estimés à dire d'expert œnologue au cours du cru au jour du sinistre.

Les armoires-caves et le matériel de cave sont évalués en valeur de remplacement vétusté déduite.

Le montant maximum de l'indemnisation ne pourra être supérieur au montant du capital déclaré dans vos Dispositions Particulières de votre contrat pour l'option « Caves à vin ».

Lorsque la garantie « Dommages aux appareils électriques » s'applique, l'indemnisation des armoires-caves à alimentation électrique est effectuée selon les dispositions décrites dans le paragraphe « Dispositions spécifiques d'indemnisation » de cette garantie.
La franchise applicable est celle de l'événement à l'origine du sinistre.

Pour les caves à vins séparées de l'habitation, leurs portes doivent être munies au minimum de serrures de sûreté. Hors de votre présence dans cette cave vous devez utiliser les moyens de protection existants.

Exclusions spécifiques à cette garantie :
Outre les exclusions communes aux évènements assurables et les exclusions générales à toutes les garanties, nous ne garantissons pas les dysfonctionnements mécaniques quelconques et les appareils électriques de plus de 10 ans.

7.9 Valeur à neuf mobilière

Si mention est faite aux Dispositions Particulières, nous garantissons toutes les garanties dommages aux biens et uniquement pour les garanties dommages aux biens :

- Les dommages au mobilier, aux embellissements et biens immeubles par destination seront indemnisés sur la base du coût du remplacement à neuf au jour du sinistre (ou s'il est moins élevé, du coût de la réparation) sans abattement lié à la dépréciation du bien remplacé.
- Pour les biens précieux et objets de valeur non remplaçables à neuf, l'indemnisation se fera sur la base de leur cours moyen à l'identique en vente publique au jour du sinistre.

Ce mode d'indemnisation du mobilier, des embellissements et biens immeubles par destination ne peut être appliqué que si les trois conditions suivantes sont remplies :

- D'une part, les biens endommagés sont en état de fonctionnement et couramment utilisés lors du sinistre,
- D'autre part, vous justifiez par facture, de la valeur et date d'achat initiale des biens endommagés
- Enfin, vous remplacez ou réparez les biens endommagés dans les meilleurs délais.

Si vous ne souhaitez pas remplacer le ou les biens endommagés, que ceux-ci sont hors de fonctionnement lors du sinistre ou qu'ils ne sont plus utilisés, vous serez indemnisé selon la valeur de remplacement à neuf de ces biens, vétusté déduite.

Exclusions spécifiques à cette garantie

Outre les exclusions communes aux évènements assurables et les exclusions générales à toutes les garanties, l'option Valeur à neuf mobilière ne s'applique pas aux biens de plus de 10 ans.

7.10 Extension Bris de glaces

Si mention est faite aux Dispositions Particulières, nous garantissons le bris des vitrages en verre ou les miroirs du mobilier meublant et usuel, les vitrages du mobilier électroménager, les inserts de cheminée, à hauteur du plafond de garantie mentionné sur le tableau de garantie.

Exclusions spécifiques à cette garantie

Outre les exclusions communes aux évènements assurables et les exclusions générales à toutes les garanties, nous ne garantissons :

- **Le bris des vitrages de véranda ou installations d'énergies renouvelables sauf si les biens sont assurés en option,**
- **Le bris des vitrages du mobilier audiovisuel-informatique-loisir,**
- **Les dommages provenant d'un vice propre du seul vitrage**
- **Les dommages survenant au cours de travaux de pose, dépose ou réfection de la chose,**
- **Les dommages portant vitraux peints, vitraux d'art, armoiries sur verre, sauf mentions aux Dispositions Particulières,**
- **Les marchandises destinées à la vente,**
- **Les objets déposés, les rayures, ébréchures ou écaillements, la détérioration des argentures ou peintures,**
- **Les objets de verrerie de toutes sortes : globes, cloches, lustres, ampoules électriques, services de verres et autres objets semblables,**
- **Les enseignes, décorations et inscriptions, sauf dérogations aux Dispositions Particulières.**

7.11 Garantie Assurance Scolaire

Si mention de cette option est faite aux Dispositions Particulières, nous garantissons les enfants assurés scolarisés du primaire au secondaire pour leurs activités scolaires et extra-scolaires y compris les stages accomplis dans le cadre de leurs études, en cas de dommage corporel occasionné par un accident.

DÉFINITIONS SPÉCIFIQUES À LA GARANTIE ASSURANCE SCOLAIRE :

Assuré

Elève(s) désigné(s) en cette qualité aux Dispositions Particulières

Bénéficiaire

La ou les personnes qui reçoivent de l'assureur les sommes dues au titre des sinistres.

Pour la garantie Invalidité Permanente consécutive à un accident garanti et pour les prestations d'assurance additionnelles énoncées à l'article 7.11.2, le bénéficiaire est l'assuré.

Pour la garantie frais d'obsèques consécutive à un accident garanti : les prestations sont versées à la personne désignée par l'adhérent sur l'attestation d'assurance ou ultérieurement, ou à défaut au conjoint de l'assuré non séparé de corps ni divorcé à la date du décès ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité en cours à la date du décès, à défaut aux descendants de l'assuré décédé par parts égales entre eux, la part du prédécédé revenant à ses propres descendants, ou à ses frères et sœurs s'il n'a pas de descendant, à défaut aux père et mère par parts égales entre eux ou au survivant en cas de pré décès ou, à défaut, aux héritiers de l'assuré.

Conjoint

Epoux non séparé de corps ou de fait, ou concubin au sens de l'article 515-8 du Code Civil, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité.

7.11.1 Frais d'obsèques

Lorsqu'un assuré est victime d'un accident garanti et décède de ses suites dans les douze mois de sa survenance, l'assureur verse au bénéficiaire le capital forfaitaire indiqué au tableau des garanties faisant partie intégrante du présent contrat.

En cas de pluralité de bénéficiaires, le capital est divisé par part égale entre eux.

7.11.2 Invalidité Permanente Total ou Partielle

Lorsqu'un assuré est victime d'un accident et qu'il est établi qu'il reste invalide de ses suites, partiellement ou totalement, l'assureur verse à l'assuré la somme obtenue en multipliant le capital souscrit par le taux d'invalidité tel que défini dans le Guide du Barème Européen d'Évaluation des Atteintes à l'Intégrité Physique et Psychique.

Le taux d'invalidité est fixé dès qu'il y a consolidation de l'état de l'assuré et au plus tard à l'expiration d'un délai de deux ans à partir de la date de l'accident.

Pour les cas d'invalidité non prévus au barème, les taux sont fixés par comparaison de leur gravité avec des cas énumérés dans ledit barème.

Les taux d'invalidité sont fixés en dehors de toute considération scolaire, professionnelle, sociale ou familiale.

La perte anatomique de membres ou organes déjà perdus fonctionnellement avant l'accident ne peut donner lieu à indemnisation.

Les lésions aux membres ou organes déjà invalides avant l'accident ne sont indemnisées que par différence entre l'état avant et après l'accident.

L'évaluation des lésions d'un membre ou organe ne peut être influencée par l'état d'invalidité préexistant d'un autre membre ou organe.

Si plusieurs membres ou organes sont atteints par le même accident, les taux d'invalidité se cumulent sans pouvoir excéder cent pour-cent.

En cas de Décès Accidentel avant Consolidation définitive de l'Invalidité, le capital prévu en cas de Décès est versé déduction faite, éventuellement, des sommes versées au titre de l'Invalidité.

Il n'y a pas cumul entre les garanties « Décès consécutif à un Accident » et « Invalidité Permanente Totale ou Partielle consécutive à un Accident » lorsqu'elles sont les suites d'un même Sinistre.

Le montant garanti est déterminé, selon le tableau ci-dessous et suivant le taux d'invalidité retenu, à condition que ce taux soit supérieur à 4%.

Taux d'invalidité	**Capital Versé**
5 à 15 %	5 000 €
16 à 35 %	15 000 €
36 à 55 %	25 000 €
56 à 75 %	35 000 €
76 à 100 %	50 000 €

7.11.3 Frais médicaux chirurgicaux et pharmaceutiques et frais de transports

Lorsqu'un assuré est victime d'un accident garanti qui entraîne, sur prescription médicale, des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation, l'assureur rembourse, jusqu'à concurrence de la somme indiqué au tableau des garanties, les frais médicaux qui restent à charge de l'assuré après remboursement de la Sécurité Sociale et des régimes de prévoyance collective ou de tout autre contrat complémentaire dont bénéficie l'assuré.

L'ensemble de ces frais doit être décidé par un praticien légalement habilité à la pratique de son art, titulaire des diplômes requis dans l'Union européenne. Ils ne sont remboursés qu'à la réception, par l'assureur, de tous les justificatifs.

Sont couverts le bris des matériels médicaux (lunettes, prothèses dentaires, auditives, appareil d'orthodontie) et la perte des lentilles de contact rigides comme indiqué dans le tableau des garanties.

Le bris ou la perte des dispositifs médicaux sont pris en charge même si celui-ci résulte de la seule faute de l'élève.

L'assureur rembourse également, en cas d'absence ou d'insuffisance de tout autre contrat d'assistance :

- Les frais de recherche et de sauvetage effectués par les sauveteurs civils ou militaires ou les organismes de secours se déplaçant spécialement à l'effet de rechercher l'assuré en un lieu dépourvu de tout moyen de secours, autres que ceux pouvant être apportés par ces derniers
- Les frais de transport sanitaire engagés immédiatement après la survenance de l'accident, jusqu'à l'établissement hospitalier le plus proche et le cas échéant, le plus spécialisé.
- Les frais de rapatriement de l'assuré, c'est-à-dire :
  - En cas de blessure de l'assuré : les frais de rapatriement à son domicile
  - En cas de décès de l'assuré, les frais de traitement post mortem, les frais de mise en bière et de cercueil indispensables au transport, les frais du transport lui-même jusqu'au lieu des obsèques

Les frais de déplacement d'un proche parent de l'assuré (c'est-à-dire ascendant, conjoint, frère et sœur de l'assuré), dont l'état de santé ne permet pas le rapatriement sanitaire et nécessite une hospitalisation sur place supérieure à 10 jours.

Les frais de garde de l'assuré âgé de moins de 16 ans si une présence à ses côtés est médicalement justifié pendant plus de 5 jours scolaires.

Le montant garanti est indiqué au tableau des garanties faisant partie intégrante du présent contrat.

Exclusions spécifiques à la garantie frais médicaux chirurgicaux et pharmaceutiques et frais de transports ne sont pas garantis :
Les frais occasionnés par un accident dont la première constatation se situe avant la date d'effet du contrat.
- **Les appareillages orthopédiques.**
- **La perte des lunettes corrective.**
- **Les lunettes pour lesquelles aucune facture ne peut être produite.**
- **Le bris de lunette dans un pays autre que la France Métropolitaine.**
- **Les frais de soins dentaires dont l'origine n'est pas accidentelle.**
- **Les prothèses sur dents de lait**
- **Les frais médicaux et chirurgicaux qui sont engagés dans un but esthétique**
- **Les frais de cure thermale et de séjour en maison de repos.**
- **Les frais médicaux engagés n'ayant donné lieu à aucune prise en charge préalable du régime social obligatoire**
- **Les frais de rééducation.**
- **Les frais d'obsèques, d'inhumation ou de crémation**
- **Les frais médicaux relatifs à des traitements expérimentaux ou médecines alternatives telles que :**
  - **Thérapies manuelles : kinésithérapie, ostéopathie, chiropraxie, réflexologie, médecine orientale/chinoise,**
  - **Acupuncture, auriculothérapie,**
  - **Mésothérapie,**
  - **Homéopathie, phytothérapie,**
  - **Thalassothérapie,**
  - **Luminothérapie, hypnothérapie.**

7.11.4 Frais de soutien scolaire

Est garanti, sans pouvoir excéder les limites prévues au tableau des garanties ni les frais réels exposés, le paiement des frais de soutien scolaire suite à 21 jours scolaires perdus consécutivement du fait d'un accident corporel garanti.

Il est précisé que le caractère consécutif est conservé lorsque l'assuré, victime d'un accident avant les vacances scolaires, ne peut reprendre les cours à la rentrée.

Exclusions spécifiques à cette garantie

Outre les exclusions communes exclusions générales à toutes les garanties, nous ne garantissons pas :
- **Les dommages intervenus après la fin de l'année scolaire,**
- **Les dommages subis lors de toute activité rémunérée,**
- **Les dommages résultant d'une maladie, d'un suicide, d'une tentative suicide, de troubles mentaux, d'infirmité préexistante, d'accidents thérapeutiques, d'épilepsie,**
- **Les dommages résultant de la conduite d'un engin à moteur,**
- **Le pilotage de tout engin aérien**
- **Les frais d'opération esthétique,**
- **Les sinistres survenus sous l'emprise :**
  - **D'un état alcoolique constitutif d'une infraction au Code de la Route**
  - **De l'usage de stupéfiants ou autres substances analogues non prescrit médicalement**
- **L'indemnisation de l'incapacité temporaire de travail (ITT),**
- **Les préjudices à caractère personnel (douleur, esthétique, agrément…),**
- **L'aggravation, à la suite d'un sinistre déjà réglé,**
- **Le renouvellement de prothèse dentaire,**
- **Les dommages corporels intervenus lors de la participation de l'assuré à des actes délictueux ou criminels,**
- **La pratique des sports suivants : acrobatie, escalade, spéléologie, saut à ski, skeleton, bobsleigh, sports aériens, aviation, arts martiaux, sports de combat, chasse, plongée et pêche sous-marine, surf, planche à voile, régate,**
- **Les stages en milieu médical et paramédical.**

8/ LES EXCLUSIONS COMMUNES A TOUTES LES GARANTIES

Outre les exclusions spécifiques à chaque garantie et les exclusions générales à toutes les garanties, nous ne garantissons pas les dommages :

- **Aux biens désaffectés sauf clause stipulée sur les Dispositions Particulières,**
- **Aux bâtiments dont l'inoccupation totale – inhabitation est supérieure à une année d'assurance sauf clause stipulée sur les Dispositions Particulières,**
- **Dus à un défaut d'entretien ou de réparation caractérisé ou connu incombant à l'assuré ou au souscripteur, sauf cas de force majeure, étant entendu que les causes des dommages non supprimées d'un précédent sinistre sont considérées automatiquement comme un défaut d'entretien,**
- **A caractère répétitif lorsque, informé de leur survenance, l'assuré ou le souscripteur n'a pas pris les mesures nécessaires pour en éviter ou prévenir le renouvellement,**
- **Dus à des virus informatiques c'est-à-dire d'un programme ou d'un ensemble de programmes informatiques conçu pour porter atteinte à l'intégrité, la disponibilité ou à la confidentialité des logiciels, progiciels, système d'exploitation, données et matériels informatiques et se propageant sur d'autres installations nécessitant des frais de reconstitution, reconfiguration des systèmes d'exploitation et fichiers de données informatiques,**
- **Occasionnés par les insectes, les rongeurs et autres animaux parasites ainsi que les micro-organismes,**
- **Occasionné par les champignons de type coniophore, mérules, moisissures et autres parasites qu'ils soient la conséquence ou non d'un sinistre ainsi que les frais de traitement d'éradication,**
- **Et les graffitis, inscriptions, salissures se trouvant sur les parties extérieures comme intérieures des biens assurés (sauf si la garantie l'acte de vandalisme est souscrite),**
- **De destruction, confiscation ou réquisition ordonnée par toute autorité légitime sauf le cas où l'ordre est donné soit en vue d'empêcher l'extension d'un Incendie ou d'une explosion soit dans le cadre des mesures de sauvetage ou de secours,**
- **Quel que soit leur origine, subis par les biens assurés lorsqu'en cas d'absence, l'ensemble des moyens de fermeture et de protection mentionnées à l'article Vol ne sont pas mis en œuvre portant sur les matériaux en cours de construction et d'installation des biens assurés.**

9/ LE TABLEAU DES GARANTIES ET OPTIONS

Ce tableau indique la nature et les limites des garanties souscrites, en fonction de l'option choisie par l'Assuré, sous réserves des dispositions spécifiques figurant aux Dispositions Particulières. A noter que les plafonds, franchises et seuils sont indexés conformément au point « Adaptation des garanties et des franchises » prévu à l'article 13.5.6 des présentes Dispositions Générales.

<table>
<tr><th colspan="4">GARANTIES DE BASE</th></tr>
<tr><th>GARANTIES RESPONSABILITÉS CIVILES</th><th colspan="2">PLAFONDS DE GARANTIES</th><th>FRANCHISE</th></tr>
<tr><td>Responsabilités civiles</td><td colspan="2">Propriétaire :
• recours du propriétaire
- dommages matériels aux biens loués dans le cadre d'un incendie ou un dégât des eaux : montant des dommages en valeur réelle
• recours des voisins et des tiers
- dommages matériels : 5 900 000 €
- dommages immatériels consécutifs : 590 000 €
Immobilière :
• plafond dommages corporels : 10 000 000 €
• plafond dommages matériels et immatériels : 1 500 000 €
• plafond pour préjudice écologique accidentel : 10 000 €
Fête familiale (uniquement avec l'assurance de votre résidence principale) :
• plafond dommages matériels et immatériels consécutifs : 300 000 €
• plafond bris de vitres : 8 000 €
Voyages et Villégiatures
• plafond dommages matériels et immatériels consécutifs : 200 000 €</td><td rowspan="2">0 €</td></tr>
<tr><td>Vie Privée</td><td colspan="2">• Plafond dommages corporels : 10 000 000 € par sinistre
• Plafond dommages matériels et immatériels : 1 500 000 € par sinistre
• Plafond pour les biens confiés lors des stages : 15 000 €
• Plafond pour les dommages aux biens loués : 3 000 €
• Plafond pour préjudice écologique accidentel : 100 000 €</td></tr>
<tr><th>FORMULES</th><th>Confort</th><th>Confort +</th><th></th></tr>
<tr><th>GARANTIES DÉFENSE PÉNALE ET RECOURS</th><th colspan="2">PLAFONDS DE GARANTIES</th><th>FRANCHISE</th></tr>
<tr><td>Garantie Défense Pénale et Recours</td><td colspan="2">15 000 €</td><td>250 € (seuil d'intervention)</td></tr>
<tr><th>GARANTIES INCENDIE - EXPLOSION - FOUDRE</th><th colspan="2">PLAFONDS DE GARANTIES</th><th>FRANCHISE</th></tr>
<tr><td>Bâtiment</td><td colspan="2">Le coût de reconstruction avec remboursement de la vétusté dans la limite de 30 %. À partir de 30 % le taux excédentaire reste à la charge de l'assuré.</td><td rowspan="15">Suivant montant indiqué aux Dispositions Particulières</td></tr>
<tr><td>Contenu / Mobilier</td><td>5 000 € par pièce</td><td>7 500 € par pièce</td></tr>
<tr><td>Dépendances déclarées</td><td>Limitées à 450 € par m²</td><td>Limitées à 550 € par m²</td></tr>
<tr><td>Frais de déplacement et de replacement du mobilier</td><td colspan="2">Dans la limite de 8 000 € à concurrence des frais engagés</td></tr>
<tr><td>Frais de gardiennage / Clôture provisoire</td><td colspan="2">Dans la limite de 4 000 € à concurrence des frais engagés</td></tr>
<tr><td>Honoraires justifiés d'architecte reconstructeur</td><td>5 % de l'indemnité relative aux dommages immobiliers</td><td>10 % de l'indemnité relative aux dommages immobiliers</td></tr>
<tr><td>Honoraires d'expert</td><td>5 % de l'indemnité</td><td>10 % de l'indemnité</td></tr>
<tr><td>Frais de démolition et de déblais</td><td colspan="2">10 % de l'indemnité relative aux dommages immobiliers</td></tr>
<tr><td>Frais de décontamination</td><td colspan="2">5 % de l'indemnité des dommages matériels directs</td></tr>
<tr><td>Mise en conformité de l'installation électrique</td><td colspan="2">5 000 €</td></tr>
<tr><td>Remboursement de la prime dommages-ouvrage en cas de reconstruction ou de réparation de l'immeuble</td><td colspan="2">4 % de l'indemnité relative aux dommages immobiliers</td></tr>
<tr><td>Privation de jouissance</td><td colspan="2">6 mois de valeur locative et/ou remboursement de prêt sans que ces derniers ne puissent se cumuler pendant plus de 3 mois ni ne dépassent 5 % de l'indemnité</td></tr>
<tr><td>Frais et pertes indirectes</td><td colspan="2">5 % de l'indemnité mobilier</td></tr>
<tr><td>Recours des locataires contre le propriétaire</td><td colspan="2">550 000 €</td></tr>
<tr><td>Responsabilité Civile en tant qu'occupant</td><td colspan="2">Montant des dommages en valeur réelle</td><td>0 €</td></tr>
</table>

GARANTIES RISQUES ANNEXES	PLAFONDS DE GARANTIES		FRANCHISE
Chutes d'appareils aériens	Montant des dommages en valeur réelle		
Choc de véhicule terrestre identifié	Montant des dommages en valeur réelle		
Choc de véhicule terrestre non identifié	Montant des dommages en valeur réelle dans la limite de 4 000 €	Montant des dommages en valeur réelle dans la limite de 10 000 €	0 € / 300 € / 600 €
Bris de chaudière/pompe à chaleur	6 000 €	8 000 €	
Dommages de fumée sans incendie	5 000 €	10 000 €	
GARANTIES ÉVÈNEMENTS CLIMATIQUES	**PLAFONDS DE GARANTIES**		**FRANCHISE**
Bâtiment	Le coût de reconstruction avec remboursement de la vétusté dans la limite de 30 %. À partir de 30 % le taux excédentaire reste à la charge de l'assuré.		0 € / 300 € / 600 €
Contenu/Mobilier	Jusqu'à 80 000€	Jusqu'à 120 000€	
Honoraires d'expert	5 % de l'indemnité /10% de l'indemnité		
Frais de décontamination	5% de l'indemnité des dommages matériels directs		
Frais démolition et de déblai	10 % de l'indemnité relative aux dommages immobiliers		
Frais de déplacements, garde-meuble et de replacement du mobilier	Dans la limite de 8 000 € à concurrence des frais engagés		
Frais de gardiennage / Clôture provisoire	Dans la limite de 4 000 € à concurrence des frais engagés		
Remboursement de la prime dommages-ouvrage en cas de reconstruction ou de réparation de l'immeuble	À concurrence des frais engagés		
Murs de clôture en matériaux durs	6 000 €	8 000 €	
Arbres et arbustes dans la propriété	2 000 €	4 000 €	
GARANTIES CATASTROPHES NATURELLES ET TECHNOLOGIQUES	**PLAFONDS DES GARANTIES**		**FRANCHISES**
	Montant des dommages subis par les biens assurés dans la limite et conditions fixées par la Loi		Franchise légale en vigueur
GARANTIES DOMMAGES ÉLECTRIQUES	**PLAFONDS DES GARANTIES**		**FRANCHISES**
	Montant des dommages matériels directs subis par les biens assurés dans la limite et conditions fixées par la Loi		0 € / 300 € / 600 €
GARANTIES DOMMAGES ÉLECTRIQUES	**PLAFONDS DES GARANTIES**		**FRANCHISES**
Capital mobilier	6 000 €	8 000 €	0 € / 300 € / 600 €
Canalisation et installations électriques immobilières	5 000 €	6 000 €	
GARANTIES DÉGÂTS DES EAUX ET GEL	**PLAFONDS DES GARANTIES**		**FRANCHISES**
Bâtiment	Le coût de reconstruction avec remboursement de la vétusté dans la limite de 30 %. À partir de 30 % le taux excédentaire reste à la charge de l'assuré.		0 € / 300 € / 600 €
Contenu / Mobilier	30 % du capital mobilier	40 % du capital mobilier	
Honoraires d'experts	5 % de l'indemnité /10% de l'indemnité		
Frais de démolition et de déblai	10 % de l'indemnité relative aux dommages immobiliers		
Frais de décontamination	5 % de l'indemnité des dommages matériels directs		
Frais de déplacements, garde-meuble et de replace ment du mobilier	Dans la limite de 8 000 € à concurrence des frais engagés		
Privation de jouissance	6 mois de valeur locative et/ou remboursement de prêt sans que ces derniers ne puissent se cumuler pendant plus de 3 mois ni ne dépassent 5 % de l'indemnité		
Pertes indirects	5 % de l'indemnité mobilier		
Recours des locataires contre le propriétaire	550 000 €		
Responsabilité Civile en tant qu'occupant	Montant des dommages en valeur réelle		0 €
Frais de recherche de fuite	3 000 €	4 000 €	0 € / 300 € / 600 €
Gel des canalisations intérieures	4 000 €	5 000 €	0 € / 300 € / 600 €
Gel des installations hydrauliques intérieures	3 000 €	5 000 €	
ASSISTANCE	**PLAFONDS DES GARANTIES**		**FRANCHISES**
Assistance	Cf DG de la garantie Assistance N°921321		
PROTECTION JURIDIQUE	**PLAFONDS DES GARANTIES**		**FRANCHISES**
Protection Juridique	Cf DG de la garantie Protection Juridique Habitation N°504668		

GARANTIES VOL / VANDALISME	PLAFONDS DES GARANTIES		FRANCHISES
Détériorations immobilières	8 000 €	10 000 €	0 € / 300 € / 600 €
Contenu/Mobilier	Dans la limite de 30 % du capital mobilier	Dans la limite de 40 % du capital mobilier	
Dépendances déclarées	Dans la limite de 15 % du capital vol	Dans la limite de 20 % du capital vol	
Frais honoraires d'expert	10 % de l'indemnité / bâtiment		
Frais de remplacement à l'identique des clés et serrures du Logement	500 €		0 €
GARANTIES BRIS DE GLACE	**PLAFONDS DES GARANTIES**		**FRANCHISES**
Dommages immobiliers	8 000 €	10 000 €	0 € / 70 € / 140 €
Dommages mobiliers	800 €	1 000 €	
Extensions bris de glace	4 000 €	6 000 €	
Frais de gardiennage / Clôture provisoire	2 250 €		

LES GARANTIES OPTIONNELLES			
EXTENSIONS RESPONSABILITÉ CIVILE	**PLAFONDS DES GARANTIES**		**FRANCHISES**
ASSISTANTE MATERNELLE / PISCINE/REVENTE ELECTRICITE	• Plafond dommages corporels : 10 000 000 € par sinistre • Plafond dommages matériels et immatériels : 1 500 000 € par sinistre		0 €
CHIENS DANGEREUX	• Plafond dommages corporels : 10 000 000 € par sinistre • Plafond dommages matériels et immatériels : 1 500 000 € par sinistre		
OPTIONS DIVERSES	**PLAFONDS DES GARANTIES**		**FRANCHISES**
Objets de valeur	Jusqu'à 15 000 €	Jusqu'à 30 000 €	0 € / 300 € / 600 €
Objets précieux	Jusqu'à 10 000 €	Jusqu'à 20 000 €	
Aide financière	12 mois de valeur locative supplémentaires et/ou remboursement de prêt sans que ces derniers ne puissent se cumuler pendant plus de 9 mois et dans la limite de 10 % de l'indemnité due au titre des dommages matériels directs		
Caves à vins	Exclus	2 500 €	
Contenu du congélateur	Exclus	500 €	
Remplacement à neuf en dommages électriques	Exclus	5 000 €	
Accident ménager	Exclus	500 € par sinistre	0 €
Objets nomades	500 € maximum par objet et 1 500 € maximum par sinistre		
GARANTIES ASSURANCE SCOLAIRE	**PLAFONDS DES GARANTIES**		**FRANCHISES**
Franchise d'AIPP	4%		0 €
Soutien scolaire	Maximum 60 heures		
Capital décès	3 500 € dont 1 500 € pour le transport du corps et 1 000 € pour les frais d'obsèques		
Capital invalidité	Maximum 50 000 €		
Frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques ainsi que les frais de transport	Dans la limite de 750 €		
Frais d'hospitalisation en cas de séjour de plus de 5 jours	Dans la limite de 50 € par jour et de 60 jours		
Frais dentaires y compris les frais d'appareil ou de prothèse	Dans la limite de 350 €		
Frais de lunettes correctrices et lentilles	Dans la limite de 80 € par monture et de 40 € par verre correcteur ou lentille		
Frais d'audioprothèse	Dans la limite de 500 €		
Nombre d'enfants	Maximum 4 enfants		
GARANTIE MULTIRISQUE PISCINE	**PLAFONDS DES GARANTIES**		**FRANCHISES**
Piscine et aménagements immobiliers	25 000 € par an	50 000 € par an	0 € / 300 € / 600 €
Dôme et éléments de protection	7 500 € par an	15 000 € par an	
Équipements et installations électriques ou électro- niques	5 000 € par an	10 000 € par an	
Éléments mobiliers d'équipement ou entretien	2 500 €	5 000 € par an	

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS, MURS ET PLANTATIONS	PLAFONDS DES GARANTIES		FRANCHISES
	Pour le Vol : 2 500 € par sinistre **Pour les arbres et arbustes** : l'indemnité est versée sous forme d'un capital comprenant les frais de déblaiement des arbres et arbustes sinistrés et les frais de remplacement par des arbres et arbustes de même essence, dans la limite globale de 6 000 € et de 500 € par arbre et par sinistre **Pour tous les autres biens (cf CG) :** limité à 7 500 € par sinistre	**Pour le Vol :** 5 000 € par sinistre **Pour les arbres et arbustes :** l'indemnité est versée sous forme d'un capital comprenant les frais de déblaiement des arbres et arbustes sinistrés et les frais de remplacement par des arbres et arbustes de même essence, dans la limite globale de 12 000 € et de 1 000 € par arbre et par sinistre **Pour tous les autres biens (cf CG) :** limité à 15 000 € par sinistre	0 € / 300 € / 600 €
Canalisations d'eau extérieures enterrées	**2000 €**	**3000 €**	0 € / 300 € / 600 €
ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE	**PLAFONDS DES GARANTIES**		**FRANCHISES**
L'option « activité professionnelle » étend les garanties du contrat au local professionnel situé à l'adresse du risque et le matériel dans la limite de 5000 €. La responsabilité civile professionnelle est strictement exclue du champ des garanties.			
NOUVELLES ÉNERGIES RENOUVELABLE	**PLAFONDS DES GARANTIES**		**FRANCHISES**
	Par sinistre : 15 000 € **Indemnisation perte de production d'électricité du fait d'un évènement garanti :** 3 € par jour et pour la durée maximum de 180 jours	**Par sinistre :** 25 000 € **Indemnisation perte de production d'électricité du fait d'un évènement garanti :** 5 € par jour et pour la durée maximum de 180 jours	0 € / 300 € / 600 €
LCI : Limite contractuelle d'indemnisation : La LCI est fixée à 5 900 000 millions d'euros et ne pourrait engager la CMAM au-delà, quelle que soit la nature du sinistre hors RC Les montants indiqués dans ce tableau sont TTC			

10/ LES FRANCHISES

Indépendamment des exclusions particulières prévues au titre des garanties, vous gardez à votre charge une franchise dont le montant est indiqué sur vos Dispositions Particulières.
3 options possibles :

- Sans Franchise
- Franchise de base : 300 €
- Franchise majorée + : 600 €

En cas de sinistre déclaré au titre de la garantie « Catastrophes Naturelles », le montant de la franchise appliquée est fixé par les pouvoirs publics.

11/ LES CLAUSES SPÉCIALES ASSURABLES SUR OPTION

Les clauses spéciales assurables sur option ci-après sont applicables uniquement si leurs références sont portées aux Dispositions Particulières. La cotisation du contrat est fixée en tenant compte de ces dispositions. Toute modification des éléments déclarés par le souscripteur à la signature du contrat doit être portée à la connaissance de l'assureur.

11.1 La renonciation à recours des locataires et/des propriétaires

Nous renonçons, dans le cadre de **la subrogation**, à présenter un recours envers le propriétaire, copropriétaire, syndicat des copropriétaires lorsque l'assuré est locataire et ce dans le cadre des articles 1719 et 1721 du Code Civil à la suite **d'un sinistre incendie et évènements annexes ou dégâts des eaux.**

11.2 L'absence de risques locatifs et/ou Dégâts des eaux

L'Assuré est, conformément aux termes du bail signé avec le bailleur, relevé par ce dernier de la **Responsabilité Civile locative,** et il a explicitement renoncé dans ce bail à l'exercice du recours prévu par l'article 1721 de ce même code auprès de ce bailleur.

11.3 L'usufruit et nue-propriété

Que l'assuré ou le souscripteur soit « usufruitier » ou bien « nu-propriétaire », les garanties souscrites dans les Dispositions Particulières, suite à un sinistre, pourront ainsi profiter tant à l'usufruitier qu'au nu-propriétaire.

Cas de l'usufruit : si celui-ci venait à disparaître pour une cause autre que celle résultant d'un sinistre pendant la durée du contrat, le contrat serait résilié de plein droit.

Cas de la nue-propriété : si celle-ci venait à s'éteindre, ce changement ne serait pas un motif de résiliation de plein droit du contrat qui continuerait au profit de l'assuré qui serait alors en pleine propriété des biens assurés.

En cas de sinistre durant l'usufruit, nous versons l'indemnité qu'après la régularisation d'une quittance collective entre l'usufruitier et le nu-propriétaire qui seront en charge de se répartir la quote-part de l'indemnité leur revenant à chacun.

À défaut d'accord, nous serons libérés vis-à-vis de chaque partie par le simple dépôt, à leurs frais, du montant total de l'Indemnité à la Caisse des Dépôts et Consignations. Le nu-propriétaire et l'usufruitier devront être présents ou bien dûment appelés par acte extrajudiciaire et sans qu'il soit besoin d'autre procédure.

11.4 Inhabitation supérieure à 90 jours

La Garantie Vol suite à un sinistre reste acquise lorsque l'inhabitation annuelle des biens assurés est supérieure à 90 jours sur une année civile.

Exclusions spécifiques à cette clause :
Outre les exclusions propres à la garantie vol et les exclusions générales à toutes les garanties, nous ne garantissons pas les objets précieux, objets de valeur en cas d'inhabitation supérieure à 180 jours et dans tous les cas les espèces, titres et valeurs.

11.5 Valeur à neuf mobilière

En tenant compte dans un premier temps d'une vétusté, intégralement récupérable sur présentation de justificatifs de remplacement des dommages, nous garantissons, suite à un sinistre :

- Les composants / éléments interchangeables des biens immeubles par destination de moins de 10 ans,
- Le mobilier électroménager-audiovisuel-informatiques-loisir non entreposé dans les caves, greniers et dépendances à condition que ce mobilier ait moins de 10 ans en état de fonctionnement et couramment utilisés avant ce Sinistre.

12/ CE QUE NOUS NE GARANTISSONS JAMAIS

Outre les exclusions spécifiques à chaque garantie, les exclusions communes aux évènements assurables et les exclusions communes aux responsabilités assurables, nous ne garantissons pas les dommages :

- **Ne résultant pas d'un accident,**
- **Résultant de la fabrication d'explosifs de toute nature ou de la détention d'explosif, d'engins et ou armes de guerre dont la détention est interdite et dont l'assuré serait sciemment possesseur ou détenteur,**
- **Causés ainsi que les conséquences à l'occasion d'activités professionnelles, de fonctions publiques ou syndicales et à la participation d'un pari de l'assuré ou du souscripteur,**
- **Provenant de la guerre étrangère : il appartient à l'assuré ou au souscripteur de prouver que le sinistre résulte d'un fait différent de la guerre étrangère,**
- **Du fait de guerre civile,**
- **Résultant de grèves, d'émeutes, de mouvements populaires de vandalisme, d'actes de terrorisme et de sabotage commis dans le cadre d'actions concertées de terrorisme ou de sabotage ou parution de décret au Journal Officiel : il appartient à l'assureur de prouver que le sinistre résulte de l'un de ces faits,**
- **Résultant directement ou indirectement de tremblement de terre, d'éruption volcanique, d'un effondrement, d'un affaissement ou glissement de sol, des inondations, de raz de marée, de coulées de boues, de chutes de pierre ou autres cataclysmes sauf parution au Journal Officiel d'un arrêté Catastrophes Naturelles,**
- **Occasionnés par les effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de la transmutation de noyaux d'atomes ou de la radioactivité, ainsi que les dommages dus aux effets de radiation par l'accélération artificielle de particules,**
- **Provenant d'un fait ou d'un évènement dont l'assuré ou le souscripteur avait connaissance à la date de prise d'effet de la garantie concernée ou de la date de formation du contrat si elle est antérieure,**
- **De nature à engager la Responsabilité Civile contractuelle, délictuelle et quasi-délictuelle réelle ou prétendue de l'assuré ou du souscripteur directement ou indirectement due ou liée à l'amiante ou au plomb ou à tout autre matériau contenant de l'amiante ou du plomb sous quelque forme et en quelque quantité que ce soit,**
- **Dus et consécutifs du non-respect des obligations prévues par la loi 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité civile dite loi Spinetta et à l'assurance dans le cadre de la construction ainsi qu'en vertu des articles 1792 et suivants et 1792 -4-1 du Code Civil,**
- **Causés ou subis par les véhicules terrestres à moteur soumis à l'obligation d'assurance automobile par l'article L.211 -1 du Code, y compris les remorques attelées ou non attelées si leur poids est supérieur à 750 kg PTAC, caravanes ou tout autre appareil lorsqu'il est attelé à un véhicule dont l'assuré ou le Souscripteur est propriétaire, gardien ou locataire,**
- **Causés ou subis par les NVEI,**
- **Causés ou subis par des véhicules terrestres à moteur destinés aux enfants dont la vitesse maximale annoncée par le constructeur excède 8 km/h,**
- **Causés ou subis par les aéromodèles de loisirs n'entrant pas dans la définition contractuelle (voir Définitions),**
- **Causés ou subis par les vélos à assistance électrique dont la vitesse maximale sous assistance électrique annoncée par le constructeur excède 25 km/h et/ou dont la puissance du moteur dépasse 250 W,**
- **Causés ou subis les fauteuils roulants électriques dont la vitesse maximale annoncée par le constructeur excède 6 km/h,**
- **Causés ou subis par les appareils nautiques ou par les embarcations de plus de 6 mètres et/ou de plus de 6 CV ou d'un véhicule nautique à moteur quelle que soit leur puissance (tels que jet ski, jet à bras, scooter, motos de mers…) dont l'assuré ou le souscripteur est propriétaire, gardien ou locataire,**
- **Et les obligations que l'assuré ou le souscripteur aurait acceptées alors qu'elles ne lui incombaient pas en vertu des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur,**
- **Relatifs au paiement des amendes y compris celle ayant caractère de réparations civiles, contraventions, pénalités, astreintes, frais judiciaires et des accessoires quelles qu'en soient la nature,**
- **De maladies ainsi que leur aggravation résultant de la contamination par quelque maladie que ce soit,**
- **Et responsabilités résultant de travaux effectués à l'adresse du risque par l'assuré ou le souscripteur ou à titre bénévole pour lesquels un permis de construire ou une déclaration de travaux est nécessaire ainsi que pour les travaux non autorisés par le représentant de l'immeuble en copropriété lorsque l'accord préalable de celui-ci est requis,**
- **Et les conséquences pécuniaires de la responsabilité que l'assuré ou le souscripteur peut encourir, même à l'occasion d'un évènement garanti au titre du contrat, pour des dommages causés aux tiers par émission, dispersion, rejet ou dépôt de substance solide, liquide, gazeuse, diffusée par l'atmosphère, le sol et les eaux et provenant des biens assurés situés sur un site comprenant une installation dont l'exploitation est soumise à enregistrement ou autorisation en application des articles L. 511.1, L. 512.1 à L. 512-7-7 et suivants du Code de l'environnement relatifs aux installations classées pour la protection de l'environnement.**

En outre, nous ne garantissons jamais :

- **Les frais d'honoraires de syndic,**
- **Les espèces titres et valeurs, les pertes indirectes lorsque la Responsabilité Civile contractuelle, délictuelle ou quasi-délictuelle de l'assuré est engagée,**
- **Aux Garanties Catastrophes Naturelles selon la loi N°82-600 du 13 juillet 1982 et Catastrophes technologiques suivant la loi N°2003-699 du 30 juillet 2003.**

13/ LA VIE DU CONTRAT

13.1 Formation du contrat

Le contrat est formé dès l'accord des parties.
Le bénéfice de l'assurance est acquis à compter de la date d'effet indiquée aux dispositions particulières. Les mêmes dispositions sont applicables à tout avenant au contrat, si votre proposition faite, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, de modifier le contrat n'est pas refusée dans les 10 jours suivant sa réception.
Passé ce délai et sans réponse de notre part, la modification de votre contrat est réputée acceptée.

13.2 Droit de renonciation au contrat

Si vous avez souscrit votre contrat à distance, par téléphone ou par internet (article L. 112-2-1 du Code des assurances) ou à la suite d'un démarchage à votre domicile, à votre résidence ou sur votre lieu de travail (article L.112-9 I du Code des assurances), vous disposez, en application des dispositions de ces articles, d'un droit de renonciation à ce contrat, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, pendant un délai de quatorze jours calendaires révolus. Ce délai court, dans le premier cas, à compter du jour où vous avez été informé que le contrat à distance a été conclu (ou à compter du jour où vous avez reçu les documents contractuels, si cette date est postérieure) ; dans le second cas, à compter du jour de la conclusion de votre contrat.
L'exercice de votre droit dans le délai prévu ci-dessus entraîne la résiliation du contrat à compter de la réception de votre lettre recommandée ou de l'envoi recommandé électronique mentionnés.
En cas de renonciation, vous n'êtes tenu qu'au paiement de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, cette période étant calculée jusqu'à la date de résiliation.

Votre demande peut être rédigée en fonction du modèle de rédaction ci-après :

Je soussigné(e) ..... demeurant à.....déclare renoncer au contrat Assurance Habitation Zéphir Modul'Habitat (inscrire le numéro figurant sur vos dispositions particulières – dénomination à vérifier) que j'ai souscrit le …… en vertu des dispositions de l'article L 112-2-1 (cas de la vente à distance) ou de l'article L 112-9 I (cas du démarchage) du Code des assurances.

Date : ..... Signature : .....

13.3 Déclarations

13.3.1 Déclaration du risque et ses modifications en cours de contrat

Le présent contrat est établi d'après les déclarations du souscripteur qui doit en conséquence, lors de la souscription, sous peine des sanctions prévues au paragraphe suivant, déclarer exactement à l'assureur pouvant permettre à celle-ci une juste appréciation du risque à savoir :

- Toutes les circonstances connues de lui,
- S'il est titulaire auprès d'un autre organisme d'assurance d'un contrat couvrant les mêmes biens assurés,
- Indiquer s'il a été résilié pour sinistre dans les 24 mois précédents ou suite à un défaut de paiement.

Ainsi, lors de la souscription du contrat et sauf clauses spéciales souscrites ou indications aux Dispositions Particulières du contrat, il est implicitement convenu entre l'assureur et le souscripteur que :

- Les bâtiments renfermant les objets assurés sont construits en matériaux durs avec une tolérance de 10 % de matériaux légers dans la construction et la couverture sauf en ce qui concerne la garantie Tempête-Grêle-Neige où cette tolérance n'est pas accordée sauf si clause spéciale souscrite,
- Les biens assurés ne sont contigus, avec ou sans communication, à aucun risque grave tel que, par exemple : dépôt d'hydrocarbures, liquides ou gazeux, dépôt d'explosifs, atelier de travail du bois (toutefois, les biens assurés pourront être occupés par des professions aggravant les risques ou par des magasins de marchandises de diverses natures, à l'exception de marchandises très dangereuses, telles que, par exemple : liquides inflammables, alcools, benzines, essence de pétrole, éther, mazout, fuel-oil, chiffons gras, phosphore, fibres de bois en vrac chlorates de potassium, sodium, ammonium),
- Les biens assurés renfermant le mobilier assuré sont en bon état d'entretien,
- Les biens assurés représentent la surface développée réelle ou le nombre de pièces principales réelles mentionnées aux Dispositions Particulières.

En cours de contrat, et conformément à l'article L.113-2-3 du Code des Assurances, dans un délai de 15 jours à partir du moment où il en a eu connaissance, le souscripteur doit déclarer, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire ou par une déclaration écrite faite contre récépissé au siège de l'assureur toutes les modifications, des éléments constitutifs des biens assurés spécifié aux Dispositions Particulières.

Lorsque la modification constitue une aggravation telle que l'assureur n'aurait pas contracté, ou ne l'aurait fait que moyennant une cotisation plus élevée, l'assureur a la faculté de :

- Résilier le contrat par lettre recommandée moyennant un préavis de 10 jours,
- Proposer un nouveau taux de cotisation conformément à l'article L. 113-4 du Code des Assurances.

Si le souscripteur ou l'assuré n'accepte pas ce nouveau taux, sous un délai de 30 jours, l'assureur peut résilier le contrat dans les formes et délais mentionnés ci-dessus et, lorsque l'aggravation résulte du fait du souscripteur ou de l'assuré, réclamer une indemnité devant les tribunaux compétents.

13.3.2 Sanctions en cas de déclarations erronées

Réticence ou fausse déclaration intentionnelle (article L. 113-8 du Code des assurances) : le contrat est nul et les cotisations payées nous restent acquises à titre de dommages et intérêts, en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de votre part, quand elle a pour effet de changer l'objet du risque ou d'en diminuer l'opinion que nous nous en faisons. Cette nullité du contrat s'applique même si le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre.

Omission ou déclaration inexacte non intentionnelle (article L. 113-9 du Code des assurances) : le contrat n'est pas nul en cas de déclaration inexacte ou d'omission de votre part si votre mauvaise foi n'est pas établie. Dans ce cas :

- si l'inexactitude ou l'omission est constatée avant un sinistre, nous pouvons maintenir le contrat moyennant une augmentation de cotisation.

Nous pouvons aussi le résilier 10 jours après la notification que nous vous aurons adressée par lettre recommandée. Nous vous rembourserons alors la fraction de cotisation correspondant à la période durant laquelle la garantie a cessé d'être due ;

- si l'inexactitude ou l'omission est constatée après un sinistre, l'indemnité due est réduite en proportion du taux de la cotisation payée par rapport à celui de la cotisation qui aurait dû être payée si les risques avaient été complètement déclarés.

13.3.2 Sanctions en cas de non-respect des obligations

En cas du non-respect des obligations spécifiques décrites dans les paragraphes précédents ou inexécution des prescriptions, nous serons fondés à appliquer une indemnité réduite.

En l'absence de communication des documents évoqués, l'assuré ou le souscripteur perd tout droit à indemnité pour le sinistre :

- En cas de réticence ou déclaration intentionnellement fausse, d'omission ou déclaration inexacte de la part du souscripteur ou de l'assuré, d'éléments des biens assurés qui devaient être déclarés à la souscription du contrat, le souscripteur peut se voir opposer les sanctions prévues par le Code des assurances :
  - En cas de mauvaise foi : la nullité de contrat, conformément à l'article L113-8 du Code des assurances.
  - Lorsque la mauvaise foi n'est pas établie : une indemnité réduite, conformément à l'article L113-9 du Code des assurances.

Si l'inexactitude de la déclaration entraîne une réduction de l'indemnité supérieure ou égale à 40%, l'assureur, se réserve le droit de considérer la déclaration inexacte comme intentionnelle et par voie de conséquence, d'user des dispositions de l'article L113-8 du Code des assurances.

13.4 Autres Assurances

Si vous souscrivez, auprès de plusieurs assureurs, des contrats pour un même intérêt, contre un même risque, vous devez donner immédiatement à chaque assureur connaissance des autres assurances (article L121-4 du Code).
Lors d'un sinistre, vous pouvez obtenir l'indemnisation des dommages en vous adressant à l'assureur de votre choix.

13.5 La cotisation

13.5.1 Montant de la cotisation

La cotisation est établie en fonction de vos déclarations ainsi que des garanties choisies et des sommes assurées. En contrepartie de notre garantie, vous versez une cotisation totale d'avance au début de chaque année d'assurance. Elle comprend les frais et taxes en vigueur.

13.5.2 Paiement de la cotisation

La cotisation, y compris les frais et taxes, doit être payée chaque année à la date d'échéance indiquée aux Dispositions Particulières.
En cas de non-paiement d'une cotisation, d'un complément ou fraction de cotisation, dans les 10 jours de son échéance, nous pouvons, sans renoncer à la cotisation que vous devez, et dans les conditions prévues à l'article L113-3 du Code :

- Suspendre la garantie 30 jours après l'envoi de la lettre de mise en demeure,
- Résilier le contrat 10 jours après l'expiration du délai de 30 jours.

Votre attention est attirée sur le fait que le paiement de la cotisation après la date d'effet de cette résiliation ne remet pas en vigueur le contrat, et celle-ci nous reste acquise à titre d'indemnité.

13.5.3 Paiement fractionné

Lorsque le montant de la cotisation le justifie, nous pouvons accepter le fractionnement de la cotisation. Dans ce cas, la cotisation de l'année entière d'assurance, ou ce qui en reste dû, devient immédiatement exigible en cas de sinistre, de suspension de garantie ou de non-paiement d'une cotisation à une échéance.

13.5.4 Évolution de la cotisation

La cotisation évolue proportionnellement aux variations de l'indice stipulé aux Dispositions Particulières du contrat.

13.5.5 Révision du tarif

Indépendamment de la variation de l'indice et des taxes, nous pouvons être amenés à modifier le tarif (hors taxes) applicable aux risques assurés par le présent contrat. Vous en êtes informé à l'échéance principale par l'avis d'échéance portant mention de la nouvelle cotisation.

En cas de majoration de la cotisation hors taxes, vous avez le droit de résilier le contrat dans le mois où vous en avez eu connaissance. La résiliation intervient **un mois** après la date d'envoi de la demande de résiliation. Vous êtes alors redevable de la cotisation correspondant à la période de garantie et calculée au prorata sur les bases de la dernière cotisation payée.

13.5.6 Adaptation des garanties et des franchises

Sauf mention contraire au tableau des plafonds de garanties ou aux Dispositions Particulières de votre contrat, les montants des garanties et des franchises sont automatiquement modifiés à chaque échéance de cotisation proportionnellement à la variation de l'indice. Le montant de la franchise applicable à la garantie des Catastrophes Naturelles reste fixé par la législation en vigueur au moment du sinistre. L'indice applicable est le plus récent indice porté à votre connaissance **2 mois** au moins avant le mois d'échéance de la cotisation.

13.6 Durée du contrat

Sauf convention contraire limitant sa validité à une durée moindre, le contrat est conclu pour la durée d'un an. Il est reconduit de plein droit à l'échéance principale* pour une nouvelle période annuelle, sauf résiliation* dans les cas désignés ci-après.

13.7 Résiliation du contrat

Le contrat peut être résilié à votre initiative ou à la nôtre dans les cas énoncés ci-dessous. La résiliation à votre initiative peut être formulée soit par lettre simple ou par envoi recommandé électronique adressé au siège de l'assureur mentionné sur les Dispositions Particulières, soit par une déclaration faite contre récépissé (daté) auprès de l'un de nos représentants. La notification de la résiliation par nos soins est adressée par lettre recommandée à votre dernier domicile connu par nous.

Lorsque la résiliation a lieu au cours d'une période d'assurance, la part de cotisation postérieure à cette résiliation doit vous être remboursée si elle a été payée d'avance. Cette disposition ne joue pas si votre contrat a été résilié suite à non-paiement de cotisation.

Par qui ?	Dans quel cas ?	Quand ?
Vous ou Nous	À l'échéance principale	À la date d'échéance principale du contrat moyennant le respect d'un préavis de : • deux mois pour vous, • deux mois pour nous.
	En cas de : • changement de domicile, • changement de situation ou de régime matrimonial, • changement de profession, • retraite professionnelle ou cessation définitive d'activité professionnelle, lorsque le contrat a pour objet la garantie des risques en relation directe avec la situation antérieure, qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle.	Avis de résiliation à adresser dans les trois mois à partir de : la date de ce changement, pour vous, la date à laquelle nous en avons eu connaissance, pour nous. La résiliation prend effet un mois après la demande.
	En cas d'aggravation du risque assuré	Le contrat est résilié après un délai de : • dix jours après notre notification ; si nous refusons d'assurer le risque aggravé, • trente jours, à partir de la date d'envoi de la lettre par laquelle nous vous proposons une nouvelle cotisation prenant en compte cette aggravation, dès lors que vous n'avez pas donné suite à cette proposition ou si vous l'avez expressément refusée.
	En cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'assuré*.	Le contrat est résiliable pendant un délai de trois mois à compter de la date du jugement de redressement ou de liquidation judiciaire : • par nous, • selon le cas, par l'administrateur, le liquidateur ou le débiteur autorisé.
Vous	En cas de diminution du risque assuré, lorsque nous refusons de réduire la cotisation en conséquence.	La résiliation prend effet un mois après votre demande.
	En cas de résiliation pour sinistre d'un autre contrat.	Votre demande doit être faite dans le mois qui suit, et la résiliation prend effet un mois après votre demande.
Vous	En cas de transfert de portefeuille de la CMAM à une autre société d'assurance.	Votre demande doit être faite dans le mois qui suit la publication de l'avis de transfert au Journal officiel. La résiliation prend effet un mois après votre demande.
	À tout moment, à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la prise d'effet initiale du présent contrat (ou de la première souscription du présent contrat).	La résiliation prend effet un mois après que nous en avons reçu notification : • de la part de votre nouvel assureur par lettre recommandée si vous êtes locataire ou occupant à titre gratuit. • de votre part, par lettre ou tout autre support durable, si vous avez une autre qualité d'occupant
Nous	En cas de non-paiement des cotisations.	Le contrat est suspendu trente jours après la date d'envoi de la lettre de mise en demeure. La résiliation intervient dix jours plus tard.
	En cas d'omission ou d'inexactitude non intentionnelle dans la déclaration du risque à la souscription ou en cours de contrat.	Le contrat peut être résilié avec un préavis de dix jours à compter de la date à laquelle nous avons eu connaissance de la situation réelle du risque.

Nous	Après un sinistre (vous avez alors la possibilité de résilier vos autres contrats, cf. supra).	Le contrat est résilié dans le délai d'un mois après la date d'envoi de la lettre de notification.
Nous, l'héritier, ou l'acquéreur	En cas de décès.	Nous continuons à assurer les biens immobiliers appartenant au défunt, jusqu'au règlement de la succession. Le contrat continue à être géré au nom de la succession, entre les mains du notaire ou de l'un des héritiers, à charge pour ceux-ci de régler les cotisations. Au moment du règlement de la succession, les garanties sont résiliées d'office dès que nous avons connaissance de ce règlement. La résiliation* est signifiée par nos soins à la succession par lettre recommandée.
	En cas de vente d'un bien immobilier.	La garantie est transférée de plein droit à l'acquéreur. Vous n'êtes déchargé du paiement des cotisations que lorsque vous nous avez avertis par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, précisant la date de la vente, le nom et l'adresse de l'acquéreur. Nous signifierons alors la résiliation à l'acquéreur par lettre recommandée avec accusé de réception, la résiliation prenant effet trente jours après réception de cette lettre. La part de cotisation correspondant à la période pendant laquelle l'assurance ne court plus vous sera remboursée. L'acquéreur peut, dans les mêmes conditions, demander la résiliation ou, s'il remplit les conditions statutaires pour adhérer à la mutuelle, demander le transfert de la garantie à son nom. Dans ce cas, la résiliation ou le transfert a lieu à la date demandée par l'acquéreur avec remboursement au vendeur de la part de cotisation correspondant à la période pendant laquelle l'assurance ne court plus.
De plein droit	En cas de retrait de notre agrément.	La résiliation prend effet le 40ème jour, à midi, à compter de la publication au Journal officiel de la décision de retrait d'agrément.
	En cas de perte totale des biens assurés, résultant d'un événement non garanti.	Dès la survenance de l'événement.
	En cas de réquisition de propriété des biens assurés, dans les cas et conditions prévus par la législation en vigueur.	Dès la survenance de l'événement.

14/ LES DISPOSITIONS EN CAS DE SINISTRE

14.1 Les obligations

Lorsqu'un sinistre survient, l'assuré ou le souscripteur :
- Doit user de tous les moyens en son pouvoir pour en arrêter l'aggravation des dommages, sauver le mobilier et veiller ensuite à sa conservation,
- Doit apporter à l'assureur toutes les informations nécessaires à la constatation des dommages, à la détermination de leur montant.

Également, l'assuré ou le souscripteur doit aviser par écrit ou verbalement contre récépissé du sinistre à l'assureur selon le tableau ci-dessous :

	Vol ou acte de vandalisme	Catastrophes Naturelles Attentats	Risques technologiques	Autres Garanties
Délai de déclaration	2 jours ouvrés maximum	30 jours maximum suivant la publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de Catastrophes Naturelles	Dans le plus bref délai	5 jours ouvrés maximum
Sanctions	Se reporter au paragraphe Le non-respect des obligations.			

Les formalités à respecter et informations à donner par l'assuré ou le souscripteur sont les suivantes :	
Dans la déclaration	• La date et les circonstances du sinistre, ses causes connues ou présumées, la nature et le montant approximatif des dommages. • Le nom et l'adresse de l'auteur du sinistre ou de la personne civilement responsable, des témoins. • Les références du contrat d'assurance et l'existence, le cas échéant, d'autres contrats garantissant les mêmes risques. • L'existence d'un rapport de police ou de gendarmerie, d'un constat d'huissier.
Au cours de la gestion du dossier	Communiquer tous les documents nécessaires demandés par l'assureur et en particulier : • Transmettre à l'assureur dans le délai de 20 jours, un état des pertes dûment signé avec tous les justificatifs, • Transmettre à l'assureur dans un délai de 3 mois maximum un devis détaillé de remise en état à l'identique des dommages.
À tout moment	Transmettre à l'assureur, dès réception, dans le plus bref délai, tous avis, lettres, convocations, assignations, actes extrajudiciaires et pièces de procédure qui seraient adressés, remis ou signifiés à lui-même ou à ses préposés, et concernant un sinistre susceptible d'engager sa responsabilité.
En cas de vol	Aviser les autorités de police ou de gendarmerie dans les 12 heures qui suivent la constatation du sinistre et déposer plainte (cette plainte ne doit pas être retirée sans l'accord de nous sous peine de déchéance de garantie).
En cas de récupération des objets volés	Se reporter au paragraphe « Obligations de l'assuré ou du souscripteur en cas de récupération des objets volés » dans la garantie « Le Vol. »
Sanctions	Se reporter au paragraphe « Le non-respect des obligations. »

Nos obligations sont les suivantes :	
Information	Dans les 10 jours ouvrés de la réception de la déclaration, nous informons l'assuré ou le souscripteur de la position prise ou des attentes par tout moyen (courrier, courriels, téléphone…) sous réserve de la force majeure notamment constituée lorsque des évènements exceptionnels atteignent un grand nombre de victimes.
Au cours de la gestion du dossier	Nous nous chargeons, en cas de sinistre garanti, de l'instruction et de la gestion du dossier et faisons procéder, si nécessaire, à ses frais aux opérations d'expertise.
Traitement de nos désaccords	Expertise : Se reporter au paragraphe « L'expertise ». Traitement des réclamations : Se reporter au paragraphe « Les réclamations ».
Paiement de l'indemnité	L'assuré sera indemnisé des dommages aux biens s'il apporte la justification, par tous moyens ou documents, de l'existence et de la valeur de ces biens. Si le sinistre est pris en charge, l'indemnisation se fera comme suit : Sans chiffrage par expert : • 50 % du montant demandé (dans la limite de garantie) à l'acceptation de la prise en charge déduction faites des éventuelles franchises, • Et les 50 % restant, à réception des factures de remplacement ou de réparation dûment acquittées. En cas de chiffrage par Expert : - Une Indemnité immédiate correspondant à la Valeur d'usage des Biens assurés, franchise contractuelle déduite - Sous réserves d'avoir souscrit à l'option Indemnité en Valeur à neuf, l'indemnité supplémentaire "Valeur à Neuf" sera réglée uniquement sur justification de la reconstruction ou du remplacement des biens poste par poste sinistrés dans un délai de 2 ans à compter de la date du sinistre Le paiement de l'Indemnité est effectué dans les 30 jours soit de l'accord amiable, soit de la décision judiciaire exécutoire. Ce délai, en cas d'opposition des créanciers, ne court que du jour de la réception de la mainlevée. En cas de mise en jeu de la garantie Catastrophe Naturelle ou de Catastrophe Technologique, le paiement de l'Indemnité doit être effectué dans un délai de 3 mois à compter de la date à laquelle l'assuré ou le souscripteur a remis à l'assureur l'état estimatif des biens endommagés ou, à celle de publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de Catastrophe Naturelle ou de Catastrophe Technologique lorsque celle-ci est postérieure.
Transparence	En cas de désaccord entre nous et l'assuré ou le souscripteur sur le montant de l'indemnité à verser, nous nous engageons au versement de l'indemnité que nous estimons devoir sans attendre l'issue de la procédure d'expertise ou d'examen de la réclamation.

14.2 La subrogation

Nous sommes subrogés jusqu'à concurrence des indemnités versées par nous dans vos droits et actions, contre tout responsable du sinistre (article L121-12 du Code).
Si la subrogation ne peut, de votre fait, s'opérer en notre faveur, la garantie cesse d'être engagée dans la mesure où aurait pu s'exercer la subrogation.
Par ailleurs, vous vous engagez à nous rembourser toute somme que nous aurons avancée ou qui vous serait directement réglée par un tiers, y compris les sommes accordées au titre des frais et dépens, ainsi qu'au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile et ses équivalents devant les autres juridictions.

14.3 L'expertise

Les dommages aux biens assurés ou aux tiers sont évalués de gré à gré ou, à défaut, par une expertise amiable, sous réserve des droits respectifs des parties.
Une expertise amiable contradictoire est effectuée en cas de désaccord entre nous et l'assuré ou le souscripteur sur les circonstances du sinistre ou sur l'évaluation des dommages.
Chacune des parties choisit alors un expert.

Si les experts ainsi désignés ne sont pas d'accord, ils s'adjoignent un troisième expert. Les trois experts opèrent en commun et à la majorité des voix.
À défaut par l'une des parties de nommer son expert, ou par les deux experts de s'entendre sur le choix du troisième, la désignation est effectuée par le Président du Tribunal de Grande Instance du lieu où le sinistre s'est produit, à la demande de la partie la plus diligente.
Chacune des parties paie les frais et honoraires de son expert et prend en charge la moitié des frais et honoraires du tiers expert et des frais de sa nomination.
L'expertise après sinistre s'effectue, en cas d'assurance pour le compte de qui il appartiendra, avec le souscripteur ou l'assuré ou un représentant de ces derniers.
Chaque partie règle les frais et honoraires de son expert et, s'il y a lieu, la moitié des honoraires du tiers expert et frais de sa nomination.
L'assuré ne peut faire aucun délaissement des biens assurés.
Le sauvetage reste la propriété de l'assuré, même en cas de contestation sur sa valeur.
Faute d'accord sur l'estimation, la vente amiable ou la vente aux enchères du sauvetage, chacune des parties peut demander, par simple requête au Président du Tribunal de Grande Instance du lieu du sinistre, la désignation d'un expert pour procéder à l'estimation du sauvetage.

14.4 L'estimation des dommages

Préambule
La valeur à neuf ne porte en aucun cas sur le linge, la literie, les effets d'habillement, les animaux domestiques, les approvisionnements de toute nature, les matières premières, les marchandises, le mobilier entreposé en dépendance, cave et grenier ainsi que le mobilier irremplaçable.

Si le sinistre est pris en charge, l'indemnisation se fera comme suit :

Sans chiffrage des dommages par notre expert :
- 50% du montant demandé (dans la limite de garantie) à l'acceptation de la prise en charge déduction faites des éventuelles franchises,
- Et les 50% restant, à réception des factures de remplacement ou de réparation dûment acquittées.

En cas de chiffrage des dommages par notre expert :
- Une **indemnité immédiate** correspondant à la **valeur d'usage des biens assurés, franchise contractuelle déduite**
- Sous réserves d'avoir souscrit à l'option Indemnité en valeur à neuf, l'indemnité supplémentaire "Valeur à Neuf" sera réglée que sur justification de la reconstruction ou du remplacement des biens sinistrés poste par poste dans un délai de 2 ans à compter de la date du sinistre de survenance.

Modalités contractuelles de calcul des dommages
Une vétusté s'applique sur la main d'œuvre, les fournitures et frais accessoires pour l'ensemble des garanties sauf pour la garantie dommage électrique où aucune vétusté n'est appliquée sur le poste main d'œuvre et déplacement.

Les vétustés sont appliquées à dire d'expert suivant l'âge et l'état d'entretien des biens endommagés et sur la base des prix applicables au jour du sinistre.

Toutefois, selon la liste ci-dessous, ces vétustés sont contractuelles.

Désignation	Taux annuel de Vétusté et plafond de Vétusté
Plaque fibrociment	4 % par an avec un plafond de 80 %
Plaque polycarbonate	5 % par an avec un plafond de 80 %
Store banne	5% par an avec un plafond de 80 %
Composants / éléments interchangeables des biens immeubles par destination	5 % par an avec un plafond de 80 %
Mobilier électroménager, outillage	5 % par an avec un plafond de 80 %
Mobilier audiovisuel - loisir	5 % par an avec un plafond de 80 %
Mobilier informatique	10 % par an avec un plafond de 90 %
Literie	10 % par an avec un plafond de 80 %
Linge	20 % par an avec un plafond de 80 %
Équipement de sport (vélo, etc.)	10 % par an avec un plafond de 70 %
Mobilier de jardin	10 % par an avec un plafond de 70 %
Autres biens	Taux de vétusté évalué en gré à gré

14.5 La limite contractuelle d'indemnité

Il s'agit d'une limitation non indexable du présent contrat de l'indemnité maximale due pour tout ou partie des garanties souscrites au contrat en cas de sinistre.
La limitation contractuelle d'indemnité ne peut excéder en aucun cas la somme de 5 900 000 € non indexable.

14.6 L'indemnisation du mobilier

Préambule
Le contrat d'assurance ne peut être une cause de bénéfice pour le souscripteur ou l'assuré ; il ne lui garantit que les réparations de ses pertes réelles ou de celles dont il est responsable.

Les sommes assurées ne peuvent être considérées comme des preuves de l'existence et de la valeur, au jour du sinistre, des biens endommagés.

Le souscripteur ou l'assuré est tenu d'apporter les preuves par tous moyens et documents et de justifier de la réalité et de l'importance des dommages.

Le tableau ci-dessous présente les modalités d'indemnisation en fonction de la nature du bien endommagé :

Toutes Garanties sauf « Le Dommage Électrique »	
Biens assurés	**Modalité d'indemnisation**
Objets précieux / Objets de valeur / Espèces, titres et valeur	À dire d'expert
Mobilier électroménager-audiovisuel-informatique-loisir de moins de 10 ans	**Estimation d'après sa valeur de remplacement au jour du sinistre** selon l'option choisie, soit en valeur de remplacement à neuf, soit vétusté déduite sur présentation de **justificatifs à l'assureur dans un délai de 2 ans à compter de la date de survenance du sinistre**
Mobilier électroménager-audiovisuel-informatique-loisir de plus de 10 ans	**Aucune indemnisation**
Mobilier meublant et usuel	**Estimation d'après sa valeur de remplacement au jour du sinistre** selon l'option choisie, soit en valeur de remplacement à neuf, soit vétusté déduite sur présentation de **justificatifs à l'assureur dans un délai de 2 ans à compter de la date de survenance du sinistre compter du versement de l'indemnité immédiate.**
Garantie « Le Dommage Électrique uniquement »	
Biens assurés	**Modalité d'indemnisation**
Mobilier électroménager-audiovisuel-informatique-loisir de moins de 10 ans	Selon l'option choisie, soit en valeur de remplacement à neuf, soit **vétusté** déduite avec une vétusté maximale de 65 % sur présentation de **justificatifs à l'assureur dans un délai de 2 ans à compter de la date de survenance du sinistre**
Mobilier électroménager-audiovisuel-informatique-loisir de plus de 10 ans	**Aucune indemnisation**

14.7 L'indemnisation des biens Immobiliers

Préambule
Le contrat d'assurance ne peut être une cause de bénéfice pour le souscripteur ou l'assuré ; il ne lui garantit que les réparations de ses pertes réelles ou de celles dont il est responsable. Les sommes assurées ne peuvent être considérées comme des preuves de l'existence et de la valeur, au jour du sinistre, des biens endommagés. Le souscripteur ou l'assuré est tenu d'apporter les preuves par tous moyens et documents et de justifier de la réalité et de l'importance des dommages.

Règle générale
Le tableau ci-dessous présente les modalités d'indemnisation en fonction du bien endommagé :

Toutes Garanties sauf « Le Dommage Électrique »	
Biens assurés	**Modalité d'indemnisation**
Aménagements intérieurs/ Bâtiment/Biens immeubles par destination/Embellissements	**Estimation d'après sa valeur de remplacement au jour du sinistre** selon l'option choisie, soit en valeur de remplacement à neuf, soit vétusté déduite sur présentation de j**ustificatifs à l'assureur dans un délai de 2 ans à compter du versement de l'Indemnité immédiate**
Composants/éléments interchangeables des biens immeubles par destination de moins de 10 ans	**Estimation d'après sa valeur de remplacement au jour du sinistre** selon l'option choisie, soit en valeur de remplacement à neuf, soit vétusté déduite sur présentation de **justificatifs à l'assureur dans un délai de 2 ans à compter du versement de l'Indemnité immédiate**
Composants/éléments interchangeables des biens immeubles par destination de plus de 10 ans	**Estimation d'après sa valeur de remplacement au jour du sinistre** selon l'option choisie, soit en valeur de remplacement à neuf, soit vétusté déduite sur présentation de **justificatifs à l'assureur dans un délai de 2 ans à compter du versement de l'Indemnité immédiate**
Garantie « Le Dommage Électrique uniquement »	
Biens assurés	**Modalité d'indemnisation**
Composants/éléments interchangeables des biens immeubles par destination de moins de 10 ans	**Estimation d'après sa valeur de remplacement au jour du sinistre** selon l'option choisie, soit en valeur de remplacement à neuf, soit vétusté déduite sur présentation de **justificatifs à l'assureur dans un délai de 2 ans à compter de la date de survenance du sinistre**
Composants/éléments interchangeables des biens immeubles par destination de plus de 10 ans	**Aucune indemnisation**

CAS NUMÉRO 1 :

<table>
<tr><td colspan="3">La valeur de reconstruction des biens assurés, déterminée par l'expert, est supérieure à la valeur vénale des biens assurés au jour du sinistre.</td></tr>
<tr><td colspan="3">↓</td></tr>
<tr><td colspan="3">Sous réserve que le souscripteur ou l'assuré ait justifié de sa qualité à percevoir la somme (main levée d'opposition, attestation notariée, etc.), nous réglons, dans un délai maximum de 30 jours suivant l'accord des parties ou de la décision judiciaire définitive, une indemnité immédiate correspondant à la valeur vénale des biens assurés.</td></tr>
<tr><td colspan="2">↓</td><td>↓</td></tr>
<tr><td colspan="2">Le souscripteur ou l'assuré reconstruit les biens assurés dans un délai de 2 ans à compter de la date de survenance du sinistre</td><td>Le souscripteur ou l'assuré ne reconstruit pas les biens assurés dans un délai de 2 ans à compter du versement de l'indemnité immédiate.</td></tr>
<tr><td colspan="2">↓</td><td rowspan="5">↓</td></tr>
<tr><td colspan="2">Le souscripteur ou l'assuré fournit les preuves de cette reconstruction par la présentation de justificatifs à l'assureur dans un délai de 2 ans à compter de la date de survenance du sinistre</td></tr>
<tr><td colspan="2">↓ ↓</td></tr>
<tr><td>La part de vétusté est inférieure ou égale à 33 %</td><td>La part de vétusté est supérieure à 33 %</td></tr>
<tr><td>↓</td><td>↓</td></tr>
<tr><td>Nous réglons une indemnité différée correspondant à la différence entre la valeur à neuf et la valeur vénale et prenons en compte la totalité de la part de vétusté.</td><td>Nous réglons une indemnité différée correspondant à la différence entre la valeur à neuf et la valeur vénale en prenons en compte la vétusté seulement à hauteur de 33 % de la valeur à neuf.</td><td>Nous ne versons aucune indemnité complémentaire et nous maintenons ainsi le premier règlement correspondant à la valeur vénale des biens assurés.</td></tr>
</table>

CAS NUMÉRO 2 :

<table>
<tr><td colspan="4">La valeur de reconstruction des biens assurés, déterminée par l'expert, est inférieure à la valeur vénale des biens assurés au jour du sinistre.</td></tr>
<tr><td colspan="4">↓</td></tr>
<tr><td colspan="4">Sous réserve que le souscripteur ou l'assuré ait justifié de sa qualité à percevoir la somme (main levée d'opposition, attestation notariée, etc.), nous réglons, dans un délai maximum de 30 jours suivant l'accord des parties ou de la décision judiciaire définitive, une indemnité immédiate correspondant à la valeur d'usage des biens assurés.</td></tr>
<tr><td colspan="2">↓</td><td colspan="2">↓</td></tr>
<tr><td colspan="2">Le souscripteur ou l'assuré reconstruit les biens assurés dans un délai de 2 ans à compter de la date de survenance du sinistre</td><td colspan="2">Le souscripteur ou l'assuré ne reconstruit pas les biens assurés dans un délai de 2 ans à compter de la date de survenance du sinistre</td></tr>
<tr><td colspan="2">↓</td><td>↓</td><td>↓</td></tr>
<tr><td colspan="2">Le souscripteur ou l'assuré fournit les preuves de cette reconstruction par la présentation de justificatifs à l'assureur dans un délai de 2 ans à compter de la date de survenance du sinistre</td><td>Si l'impossibilité de reconstruction (cas de force majeure) n'existait pas ou était inconnu du souscripteur ou de l'assuré lors de la souscription du contrat.</td><td>Si l'impossibilité de reconstruction est due à un cas de force majeure existant à la souscription du contrat et que nous prouvons que le souscripteur ou l'assuré en avait connaissance ou à la suite d'une décision personnelle de l'assuré.</td></tr>
<tr><td colspan="2">↓</td><td colspan="2" rowspan="3">↓ ↓</td></tr>
<tr><td>La part de vétusté est inférieure ou égale à 33 %.</td><td>La part de vétusté est supérieure à 33 %</td></tr>
<tr><td>↓</td><td>↓</td></tr>
<tr><td>Nous réglons une indemnité différée égale au montant de la vétusté.</td><td>Nous réglons une indemnité différée égale au montant de la vétusté seulement à hauteur de 33 % de la valeur à neuf.</td><td>Nous réglons une indemnité différée égale à 16,5 % de vétusté.</td><td>Nous ne versons aucune indemnité complémentaire.</td></tr>
</table>

CAS PARTICULIERS

A) Réparations faites par l'assuré

Nous réglons, dans un délai maximum de 30 jours suivant l'accord des parties ou de la décision judiciaire définitive, une Indemnité immédiate et définitive évaluée uniquement en fonction des dépenses engagées et charges sans tenir compte de toute marge bénéficiaire sur le coût des travaux et fournitures.

B) Biens assurés frappés d'expropriation ou destinés à la démolition

Nous réglons, dans un délai maximum de 30 jours suivant l'accord des parties ou de la décision judiciaire définitive, une indemnité limitée à la valeur de sauvetage des matériaux de démolition.

C) Biens assurés construits sur terrain d'un tiers

En cas de reconstruction sous un délai de 1 an après l'accord des parties ou de la décision judiciaire définitive, nous réglons les indemnités au fur et à mesure de l'exécution des travaux sur présentation de factures, mémoires, rapport d'expertise.
En cas de non-reconstruction, s'il résulte d'un acte ayant date certaine avant le sinistre que le souscripteur ou l'assuré devait, à une époque quelconque, être remboursé par le propriétaire du sol, de tout ou partie des biens assurés, nous réglons une indemnité ne pouvant excéder la somme stipulée au bail à cet effet.
À défaut de convention ou dans le silence de celle-ci, nous réglons une indemnité égale à la valeur des matériaux évalués comme matériaux de démolition.

15/ LES DISPOSITIONS DIVERSES

15.1 Le traitement des réclamations et procédure de médiation

Réclamation
Un dispositif spécifique est mis en place pour garantir un traitement efficace, égal et harmonisé des réclamations. Toutes les personnes envers lesquelles nous sommes tenus d'obligations contractuelles peuvent y recourir : assurés, assurés pour compte ou bénéficiaires, anciens assurés, (…).

- En cas de mécontentement lié à la gestion de votre contrat ou de votre sinistre ou de vos prestations, vous pouvez consulter votre interlocuteur habituel par téléphone ou en prenant rendez-vous.

Si vous n'avez pas obtenu immédiatement entière satisfaction, nous vous invitons à lui adresser votre réclamation par écrit ou au :

SERVICE RÉCLAMATIONS
Groupe Zéphir – rue du Président Wilson – CS10137
44144 CHÂTEAUBRIANT Cedex

Nous nous engageons à :

- Accuser réception de votre réclamation dans les dix (10) jours ouvrables à compter de l'envoi de votre réclamation écrite, sauf si une réponse a pu vous être apportée dans ce même délai,
- Répondre dans un délai maximum de deux (2) mois à compter de la date d'envoi de la première manifestation écrite de votre mécontentement.

Médiation
En tout état de cause deux (2) mois après l'envoi d'une première réclamation écrite, quel que soit l'interlocuteur ou le service auprès duquel elle a été formulée et qu'il y ait été ou non répondu, vous avez la possibilité de saisir le Médiateur de l'Assurance. Il pourra examiner votre demande uniquement si aucune action judiciaire n'a été engagée. Votre saisine doit intervenir dans un délai maximum d'un an à compter de votre réclamation écrite.
Après avoir instruit le dossier avec le concours des parties, le Médiateur de l'Assurance rend un avis motivé dans les trois (3) mois. L'avis ne lie pas les parties.
Il est possible de saisir la Médiation par voie électronique :
La Médiation de l'assurance - Saisir le médiateur (www.mediation-assurance.org) ou par voie postale à : La Médiation de l'Assurance, TSA 50110, 75441 Paris Cedex 09. Pour de plus amples informations, nous vous invitons à consulter la Charte de la Médiation de l'Assurance sur le site de l'association « La Médiation de l'Assurance ».

15.2 Vos données personnelles

15.2.1 Le traitement de vos données personnelle

Pourquoi traitons-nous vos données personnelles ?
La collecte et le traitement de vos données personnelles sont tout d'abord nécessaires à l'analyse de votre situation et de vos besoins et attentes en matière d'assurance, à l'évaluation des risques, à la tarification, à la mise en place, puis à l'exécution du contrat.
Certains traitements sont ensuite nécessaires au respect d'obligations légales, ce qui s'entend essentiellement de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ou, le cas échéant, de la lutte contre l'évasion fiscale ou la gestion des contrats d'assurance vie non réclamés.
Vos données sont également utilisées au service de nos intérêts légitimes, notamment à des fins de prospection commerciale et de démarchage, pour la réalisation d'études statistiques et actuarielles et pour lutter contre la fraude à l'assurance. On précisera que la lutte contre la fraude est opérée dans l'intérêt légitime de l'assureur, mais aussi pour la protection de la communauté des assurés.

Enfin, vos données peuvent être utilisées, avec votre accord, en vue de vous proposer des produits et services complémentaires.

À qui vos données peuvent-elles être transmises ?

Vos données personnelles peuvent être adressées à nos éventuels sous-traitants, prestataires, mandataires, réassureurs et coassureurs, fonds de garantie, organismes professionnels, autorités et organismes publics, en vue de la gestion et de l'exécution de votre contrat et de la délivrance des prestations et du respect d'obligations légales ou règlementaires.
La mise en œuvre des garanties du contrat peut nécessiter le recueil et le traitement des données techniques et historiques de votre véhicule par l'intermédiaire d'outils ou de bases de données appropriés, par les prestataires que nous avons mandatés.
Les données relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et les données relatives à la lutte contre la fraude sont partagées avec les entités de notre groupe et les personnes concernées, dans le strict respect de la législation. Vos données d'identification, vos coordonnées et les informations permettant de mesurer votre appétence à de nouveaux produits pourront être mises à disposition des entités de notre groupe, ainsi qu'à nos sous-traitants, à des distributeurs externes et partenaires commerciaux en vue de vous proposer de nouveaux produits et services.

Vos données personnelles peuvent être traitées en dehors de l'Union européenne, mais uniquement pour les finalités décrites ci-dessus. Si la législation de l'État de destination des données ne garantit pas un niveau de protection jugé comme équivalent par la Commission européenne à celui en vigueur dans l'Union, l'assureur exigera des garanties complémentaires conformément à ce qui est prévu par la réglementation en vigueur.

Quelles précautions prenons-nous pour traiter vos données de santé ?

Les données de santé sont traitées par du personnel spécialement sensibilisé à la confidentialité de ces données. Elles font l'objet d'une sécurité informatique renforcée.

Combien de temps vos données seront-elles conservées ?

Vos données seront conservées pour la durée du contrat, augmentée de la prescription liée à toutes les actions découlant directement ou indirectement de l'adhésion. En l'absence de conclusion de contrat vos données seront conservées pour une durée de 3 ans. En cas de sinistre ou de litige, la durée de conservation est prorogée aussi longtemps que cette situation nécessitera le recours aux informations personnelles vous concernant et jusqu'à écoulement de la prescription de toutes les actions qui y sont attachées. En tout état de cause, lorsqu'une obligation légale ou réglementaire nous impose de pouvoir disposer des informations personnelles vous concernant, celles-ci pourront être conservées aussi longtemps que cette obligation s'impose à nous.

15.2.2 Les droits dont vous disposez

De quels droits disposez-vous ?

Vous disposez, s'agissant de vos données personnelles, en justifiant de votre identité d'un droit d'accès, de mise à jour, de rectification, d'opposition pour motif légitime, de limitation et de portabilité. Vous pouvez en outre vous opposer, à tout moment et gratuitement, à l'utilisation de vos données à des fins de prospection commerciale.

Comment pouvez-vous les faire valoir ?

Pour l'exercice de vos droits, il convient d'adresser une demande au Délégué à la Protection des Données à l'adresse suivante : Rue du Président Wilson - CS 10137 - 44144 CHÂTEAUBRIANT Cedex. E-mail : dpo@groupe-zephir.fr

En cas de difficulté

En cas de difficulté relative au traitement de vos informations personnelles, vous pouvez adresser votre réclamation au Délégué à la Protection des Données : Rue du Président Wilson - CS 10137 - 44144 CHÂTEAUBRIANT Cedex. E-mail : dpo@groupe-zephir.fr. En cas de difficulté persistante, vous pouvez porter votre demande auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) - 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS Cedex 07.

15.3 Prospection

Si vous ne souhaitez pas faire l'objet de prospection commerciale par téléphone, vous pouvez gratuitement vous s'inscrire sur une liste d'opposition au démarchage téléphonique. Ces dispositions sont applicables à tout consommateur c'est-à-dire à toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.

15.4 Autorité chargée du contrôle de l'assureur

L'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) sise 4, place de Budapest - CS92459 - 75436 PARIS Cedex 09 est chargée du contrôle de l'assureur*.

15.5 Convention de preuve - Dématérialisation

Tous les documents relatifs à votre contrat sont archivés électroniquement par l'intermédiaire d'un procédé de numérisation respectant les prescriptions de fiabilité et d'intemporalité réglementaires, afin d'être reproduits en tant que de besoin. Aucun original n'est conservé à l'issue de cet archivage électronique.

15.6 Loi applicable - Tribunaux compétents

Les relations précontractuelles et contractuelles sont régies par la loi française et principalement le Code des assurances. Toute action judiciaire relative au présent contrat sera de la seule compétence des tribunaux français. Toutefois si vous êtes domicilié dans la Principauté de Monaco, les tribunaux monégasques seront seuls compétents en cas de litige entre vous et nous.

15.7 Langue utilisée

La langue utilisée dans le cadre des relations précontractuelles et contractuelles est la langue française.

15.8 Droit d'opposition des consommateurs au démarchage téléphonique

Si vous ne souhaitez pas faire l'objet de prospection commerciale par téléphone, vous pouvez gratuitement vous inscrire sur une liste d'opposition au démarchage téléphonique. Ces dispositions sont applicables à tout consommateur c'est-à-dire à toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.

15.9 Prescription

La prescription est le délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être entreprise. Conformément à l'article R 112-1 du code des assurances, les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du Contrat d'assurance sont fixées par les articles L 114-1 à L 114- 3 du même code :

Article L 114-1 du Code des assurances : toutes actions dérivant d'un Contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance,
2° En cas de Sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'Assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un Tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce Tiers a exercé une action en justice contre l'Assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les Contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les Contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'Assuré décédé.
Pour les Contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'Assuré.

Article L 114-2 du Code des assurances : la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un Sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'Assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'Assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.

Article L 114-3 du Code des assurances : par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties au Contrat d'assurance ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci.
Information complémentaire : les causes ordinaires d'interruption de la prescription visées à l'article L114-2 du Code des assurances sont énoncées aux articles 2240 à 2246 du Code civil reproduits ci-après. Pour prendre connaissance de toute mise à jour éventuelle des dispositions précitées, nous vous invitons à consulter le site Officiel « www.legifrance.gouv.fr »

Article 2240 du Code civil : la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

Article 2241 du Code civil : la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.

Article 2242 du Code civil : l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.

Article 2243 du Code civil : l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.

Article 2244 du Code civil : le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.

Article 2245 du Code civil : l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.
En revanche, l'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n'interrompt pas le délai de prescription à l'égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l'obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt le délai de prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.
Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers.

Article 2246 du Code civil : l'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution.

15.10 Subrogation

Nous sommes subrogés, conformément aux dispositions de l'article L. 121-12 du Code des assurances, jusqu'à concurrence de l'indemnité que nous avons payée, dans vos droits et actions contre tout responsable du sinistre. Si, par convention, nous avons accepté de renoncer à l'exercice d'un recours contre un éventuel responsable, nous pourrons, si la responsabilité de celui-ci est assurée et malgré cette renonciation, exercer notre recours dans la limite de cette assurance.

16/ GARANTIE DE PROTECTION JURIDIQUE HABITATION N° 504668

Groupama
PROTECTION JURIDIQUE

Cette garantie d'assurance de Protection Juridique vous permet de faciliter :

1 – Votre accès à l'information juridique

Un service de juristes est spécialement dédié pour répondre par téléphone, du lundi au samedi (sauf jours fériés), à vos demandes de renseignements juridiques formulées par téléphone ou par Internet.
Vous pouvez interroger ce service de façon illimitée tout au long de l'année :

- soit à titre préventif, pour obtenir des renseignements pratiques et documentaires afin de vous éviter de vous retrouver dans une situation conflictuelle,
- soit pour être conseillé sur des démarches à effectuer (ex : rédaction d'un courrier) lorsque vous vous retrouvez en litige avec un tiers.

2 – La résolution des litiges auxquels vous pouvez être confronté que vous soyez demandeur (vous souhaitez par exemple formuler une demande auprès d'un tiers) ou défendeur (ex : un tiers vous met en cause ou sollicite votre condamnation).

Un juriste spécialisé vous assistera personnellement tout au long du déroulement de votre dossier.
Comment se déroule notre intervention ?

Pendant la phase amiable :
Nous pouvons intervenir amiablement auprès de votre adversaire pour faire valoir vos droits et obtenir la signature d'un protocole d'accord si cela est possible et conforme à vos intérêts. Si nécessaire, il sera fait appel à un avocat pendant la phase amiable, notamment si votre adversaire est lui-même représenté par un avocat.

Pendant la procédure :

Nous vous accompagnons tout au long du procès si votre dossier ne peut se résoudre amiablement. Dans ce cas vous serez dirigé vers un cabinet d'avocat.

Lorsqu'il est fait appel à un avocat, vous en avez le libre choix, que ce soit durant la phase amiable (lorsque votre adversaire est lui-même représenté par un avocat) ou en cas de procédure judiciaire. Si vous nous en faites la demande écrite, nous pouvons vous en recommander un.

Les frais et honoraires de cet avocat, ainsi que les frais de procédure (huissier, expert…) seront pris en charge par nous, dans les conditions indiquées ci-après. Vous n'aurez donc aucune avance de frais à effectuer. Toutefois, si vous perdez votre procès, le paiement des condamnations sera à votre charge.

Cette garantie, conforme aux lois n° 2007-210 du 19 février 2007 et n° 89-1014 du 31 décembre 1989 ainsi qu'au décret n° 90-697 du 1er août 1990, est régie par le Code des assurances.

Elle est constituée des dispositions générales qui suivent ainsi que des dispositions particulières de votre contrat Multirisque Habitation MODUL'HABITAT.

Afin de vous garantir les meilleures conditions de service une société indépendante et spécialisée assure cette garantie :

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PROTECTION JURIDIQUE,
SOUS LA MARQUE GROUPAMA PROTECTION JURIDIQUE
Entreprise régie par le Code des assurances
Société Anonyme au capital de 2 216 500 € (entièrement versé)
RCS PARIS : B 321776775
Siège Social : 8-10 rue d'Astorg 75008 PARIS

Le numéro de la garantie à rappeler pour tout appel et dans toute correspondance est 504668.

QUELQUES DÉFINITIONS

Il faut entendre par :

« Nous » : L'Assureur, c'est-à-dire **SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PROTECTION JURIDIQUE, sous la marque Groupama Protection Juridique**.

« Vous » : L'Assuré, c'est-à-dire :

- **vous-même**, en qualité de propriétaire (occupant ou non) ou en qualité de locataire, dont les coordonnées figurent aux dispositions particulières de votre contrat Multirisque Habitation MODUL'HABITAT.
- **votre conjoint ou assimilé** (personne vivant maritalement avec vous par exemple dans le cadre d'un PACS) ainsi que **vos enfants** à charge fiscalement ou vivant habituellement à votre foyer.

« Tiers » : Toute personne, physique ou morale, étrangère à la présente garantie.

« Sinistre » : Refus opposé à une réclamation dont vous êtes l'auteur ou le destinataire – point de départ du délai dans lequel vous devez nous le déclarer, conformément à l'article 16.7 (« formalités à accomplir pour la mise en jeu de la garantie »).

« Bien immobilier garanti » : Il s'agit du bien immobilier garanti au titre de votre contrat Multirisque Habitation MODUL'HABITAT et dont les coordonnées figurent aux dispositions particulières.

« Litige » : Désaccord ou contestation d'un droit, vous opposant, y compris sur le plan amiable, à un tiers.

« Période de garantie » : Il s'agit de la période de validité de la présente garantie comprise entre sa date d'effet et celle de sa résiliation.

16.1 Quel est l'objet de votre garantie ?

Lorsqu'un litige dont la nature est définie ci-dessous, vous oppose à un tiers, nous vous apportons nos conseils et notre assistance.

Nous intervenons lorsque vous entendez obtenir réparation d'un préjudice que vous avez subi et que vous justifiez d'un intérêt fondé en droit, ou lorsque vous êtes juridiquement fondé à résister à la demande d'un tiers. Ainsi, nous n'intervenons que dans la mesure où votre affaire est défendable au regard des règles de droit en vigueur.

Selon vos besoins, vous bénéficiez des services suivants :

16.1.1 Un service d'informations juridiques par téléphone

En cas de difficulté juridique ou en prévention de tout litige, survenant dans le cadre de votre vie privée ou de votre vie professionnelle salariée, une équipe de juristes spécialisés répond, par téléphone, à toute demande d'ordre juridique en vous délivrant **des informations pratiques et documentaires sur les différents domaines du droit français applicables à votre interrogation.**

Ce service peut être contacté du lundi au vendredi de 9 h à 20 h et le samedi de 9 h à 12 h (hors jours fériés), au numéro de téléphone suivant : 01 56 88 96 58 (coût des communications selon le tarif en vigueur de votre opérateur de télécommunication).

16.1.2 Un service de protection juridique

À ce titre, nous intervenons à réception des pièces de votre dossier communiquées dans le cadre de votre déclaration de sinistre, conformément à l'article 16.7. Nos prestations peuvent prendre différentes formes :

Sur un plan amiable :

– La Consultation Juridique :

Nous vous exposons (soit oralement, soit par écrit), au vu des éléments communiqués dans le cadre d'une prestation personnalisée, les règles de droit applicables à votre cas et nous vous donnons un avis sur la conduite à tenir.

– L'Assistance Amiable :

Nous intervenons, après étude complète de votre situation, directement auprès de votre adversaire, afin de rechercher une issue négociée et conforme à vos intérêts.
Lorsque l'appui d'un intervenant extérieur (expert/avocat) est nécessaire (notamment lorsque votre adversaire est représenté par un avocat), nous prenons en charge les frais et honoraires de ce dernier dans les limites figurant à l'article 16.6.2 (« frais garantis dans le cadre de la gestion amiable »).
Lorsque nous sommes amenés à intervenir à l'amiable, **vous nous donnez mandat pour procéder** à toute démarche ou opération tendant à mettre fin amiablement au litige déclaré et garanti.

Sur un plan judiciaire :

– La Prise en charge des frais de procédure :

Lorsque le litige n'a pu se résoudre à l'amiable et est porté devant une juridiction ou une commission, nous prenons en charge les frais et honoraires d'avocat et de procédure dans les limites indiquées à l'article 16.6.2 (« frais garantis dans le cadre de la gestion judiciaire »).

16.2 Pour quelle nature de litiges êtes-vous garanti ?

16.2.1 Domaines d'intervention

Lorsqu'un litige vous oppose, sur un plan amiable ou judiciaire, à un tiers **à propos de votre vie privée**, nous vous assistons et intervenons, lorsque vous êtes fondé en droit, dans les limites ci-après indiquées – sous réserve des exclusions prévues à l'article16.3.

Garantie Consommation
Nous intervenons pour les litiges que vous rencontrez en qualité de consommateur et concernant l'achat, la vente, la détention, la location de biens mobiliers ainsi que la fourniture d'une prestation de service.

Exemples de litiges garantis : litiges avec une société de téléphonie, avec un commerçant (livraison non conforme à la commande), une banque, une agence de voyages, un club de sport, un déménageur.

Garantie Habitat
Nous intervenons pour les litiges que vous rencontrez en qualité de propriétaire (occupant ou non) ou de locataire du bien immobilier garanti. De même nous intervenons pour les litiges liés à l'acquisition de ce bien immobilier.

En cas de résiliation du bail du bien immobilier garanti, la garantie est acquise pendant SIX MOIS à compter de la date de la résiliation pour les litiges vous opposant à l'ancien propriétaire.

De même, en cas de vente du bien immobilier garanti, la garantie est acquise pendant SIX MOIS à compter de la vente pour les litiges vous opposant à l'acquéreur.

Au titre de cette garantie nous intervenons également pour les litiges vous opposant au propriétaire d'une résidence que vous louez dans le cadre d'une location saisonnière.

Exemples de litiges garantis :
- Difficultés dans les relations de voisinage (contestation de limites de propriété, troubles anormaux de voisinage, distances de plantation, servitudes),
- Litiges dans le cadre de la copropriété (avec le syndic, un copropriétaire),
- Litiges avec le propriétaire du bien immobilier garanti (augmentation de loyer ou délivrance d'un congé injustifié).

Attention : Vous n'êtes pas couvert pour les litiges vous opposant, en tant que propriétaire non occupant, au locataire du bien immobilier garanti.

Garantie Administration

Nous intervenons pour les litiges que vous rencontrez et vous opposant à l'administration, un service public, une collectivité territoriale.

Les litiges avec l'administration fiscale ne sont pas pris en charge au titre de cette garantie.

Garantie Aide aux victimes

Nous intervenons lorsque vous êtes victime d'une infraction pénale.

Exemples de litiges garantis : vous êtes victime d'une escroquerie, d'une injure ou diffamation, d'une atteinte à votre intégrité physique…

16.3 Exclusions applicables

Sont exclus :
- **toute action résultant de faits antérieurs à la prise d'effet de la garantie, sauf si vous pouvez établir que vous étiez dans l'impossibilité d'en avoir connaissance avant cette date,**
- **les litiges relatifs aux successions et aux régimes matrimoniaux, à l'état et au droit des personnes (livre I, livre III : titres I, II et V du Code civil) notamment les procédures de divorce et de séparation de corps.**
- **Toute action découlant d'une faute intentionnelle de votre part,**
- **les litiges se rapportant au Code de la propriété intellectuelle (notamment la protection des marques, brevets, droits d'auteurs, dessins et modèles),**
- **les litiges liés à des travaux immobiliers ou contrats y afférents, lorsque ces travaux sont soumis, soit à la délivrance d'un permis de construire, ou d'un permis de démolir, soit au régime de la déclaration préalable, ou encore lorsqu'ils sont soumis à une assurance obligatoire,**
- **les litiges liés au dépôt ou à la contestation par vous d'un permis de construire ou d'un permis de démolir,**
- **les litiges en matière d'urbanisme ou d'expropriation,**
- **les litiges fondés sur le non-paiement de sommes dues par vous, dont le montant ou l'exigibilité ne sont pas sérieusement contestables et toute intervention consécutive à votre état d'insolvabilité ou de surendettement ou à celui d'un tiers,**
- **les litiges en matière fiscale et douanière,**
- **les litiges relevant d'une garantie « Protection Juridique Recours » ou « Défense Pénale et Recours Suite à Accident » incluse dans un autre contrat d'assurance,**
- **les litiges résultant de votre participation à l'administration d'une société, d'un groupement, d'une association ainsi que les litiges liés à l'application de règles statutaires vous liant à vos associés ou actionnaires,**
- **les litiges liés à la détention, l'achat ou la vente de parts sociales et/ou de valeurs mobilières,**
- **les litiges liés aux infractions au Code de la Route,**
- **les actions ou réclamations dirigées contre vous en raison de dommages mettant en jeu votre responsabilité civile lorsqu'elle est garantie par un contrat d'assurance ou lorsqu'elle aurait dû l'être en exécution d'une obligation légale d'assurance,**
- **les litiges relevant de la Cour d'assises à l'exception des cas où vous avez la qualité de partie civile,**
- **les litiges vous opposant au locataire du bien immobilier garanti,**
- **les litiges portant sur l'entrée et le séjour sur le territoire français régis par application du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA),**
- **les litiges relatifs à l'expression d'opinions politiques ou syndicales,**
- **les litiges relatifs aux conflits individuels et collectifs du travail,**
- **les procédures d'action de groupe (Class action),**
- **les litiges avec ZÉPHIR.**

16.4 Où s'exercent vos garanties ?

Vos garanties s'exercent en France, Principautés de Monaco et d'Andorre, dans les États de l'Union Européenne ainsi qu'en Suisse.

16.5 Quels sont les plafonds de garantie et les seuils d'intervention ?

16.5.1 Plafond de garantie (TTC)

Il inclut l'ensemble des frais et honoraires que nous sommes susceptibles de prendre en charge par sinistre. Son montant est de 20 000 euros par sinistre.
Attention : Ce montant ne se reconstitue pas quelle que soit la durée de traitement du sinistre.

16.5.2 Seuil d'intervention (TTC)

Le montant en principal des intérêts en jeu doit au moins être égal à 230 euros. En deçà, nous n'intervenons pas. Si ce montant se situe entre 250 euros et 500 euros, nous intervenons uniquement sur le plan amiable. Si ce montant dépasse 500 euros, nous pouvons intervenir également sur le plan judiciaire.
Toutefois, aucun seuil d'intervention n'est retenu en matière de consultation juridique ou lorsque vous êtes cité à comparaître devant une juridiction répressive.

16.6 Quels sont les modalités de paiement et les frais garantis par sinistre (TTC) ?

Nous prenons en charge, dans les conditions indiquées, les frais et honoraires d'avocat, et d'huissier de justice ainsi que les frais de procédure, sous réserve qu'ils soient exposés **avec notre accord préalable** pour la défense de vos intérêts **ou qu'ils soient justifiés par l'urgence.**

16.6.1 Modalités de paiement

Les modalités de paiement diffèrent selon la juridiction territorialement compétente :

- France, Principautés de Monaco et d'Andorre :
Nous acquitterons directement, sans excéder les plafonds définis ci-dessus, les frais garantis.

- Autres pays garantis :
Il vous appartient et sous réserve du respect des conditions prévues à l'article16.7 (« formalités à accomplir pour la mise en jeu de la garantie »), de saisir votre conseil. Par dérogation à l'article 16.5.1 (« Plafond de garantie »), nous vous rembourserons, dans les 15 jours ouvrés de la réception des justificatifs, les frais et honoraires garantis au fur et à mesure des provisions acquittées dans la limite de **3 500 euros TTC sans application des montants définis ci-dessous.**

16.6.2 Frais garantis par sinistre (TTC)

Ces différents montants sont cumulables, sous réserve de ne pas dépasser le plafond prévu à l'article 16.5.1. Ils s'entendent toutes taxes comprises.

Frais garantis dans le cadre de la gestion amiable

Dans le cadre de la défense amiable de votre dossier, nous pouvons être amenés à faire appel à des intervenants extérieurs (ex : expert ou avocat - notamment lorsque votre adversaire est lui-même représenté par un avocat).

Ce sont les honoraires et frais de ces intervenants qui sont pris en charge au titre de ce budget amiable.

Le plafond amiable pour les diligences effectuées par l'ensemble des intervenants (expert ou avocat) est fixé à : **700 euros (incluant le plafond amiable pour les diligences effectuées par votre avocat fixé à : 200 euros en cas d'échec de la transaction et 500 euros en cas de transaction aboutie et exécutée).**

Frais garantis dans le cadre de la gestion judiciaire

Lorsque le dossier fait l'objet d'une procédure, des dépenses d'honoraires et de frais doivent être engagées. Elles sont prises en charge dans les limites suivantes :

- **Frais d'Expertise Judiciaire** : Ils sont pris en charge lorsqu'il s'agit de l'expert judiciaire désigné à votre demande après notre accord préalable dans la limite de 2 300 euros.
- **Frais et honoraires d'huissier de justice** : Ils sont pris en charge dans la limite des textes régissant leur profession.
- **Honoraires et frais d'avocat** : Ce sont les honoraires, y compris ceux d'étude et les frais inhérents au traitement de votre dossier (déplacement, secrétariat, photocopies, téléphone…), dûment justifiés, que nous sommes susceptibles de verser à votre conseil pour l'obtention d'une ordonnance, d'un jugement ou d'un arrêt.

Ces frais et honoraires sont pris en charge à hauteur des montants TTC précisés dans le tableau ci-dessous :

INTERVENTION	EUROS TTC
ASSISTANCE	
Rédaction d'un dire, d'une déclaration de créance	**80 euros**
Assistance à une mesure d'instruction ou d'expertise	**300 euros**
Assistance devant une commission administrative, civile ou disciplinaire	**300 euros**
Recours gracieux (contentieux administratif)	**300 euros**

PREMIÈRE INSTANCE	
Référé	**500 euros**
Juridiction statuant avant dire droit	**400 euros**
Tribunal d'instance	**600 euros**
Tribunal de grande instance	**900 euros**
Tribunal administratif	**900 euros**
Tribunal de commerce	**800 euros**
Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale	**700 euros**
Autres juridictions	**700 euros**
CONTENTIEUX PÉNAL	
Tribunal de police	**600 euros**
Tribunal correctionnel	**700 euros**
Médiation pénale	**450 euros**
Juge des libertés	**450 euros**
Chambre de l'instruction	**500 euros**
Garde à vue / Visite en prison	**430 euros**
Démarches au parquet	**40 euros**
APPEL	
Cour d'Appel	**1 000 euros**
Requête devant le 1er Président de la Cour d'appel	**400 euros**
HAUTES JURIDICTIONS	
Cour de Cassation – Conseil d'Etat – Cour d'Assises	**1 500 euros**
EXÉCUTION	
Juge de l'exécution	**400 euros**
Suivi de l'exécution	**150 euros**
Transaction menée jusqu'à son terme	**535 euros**

Ne sont pas pris en charge :
- **les frais de déplacement et vacations correspondantes, lorsque l'avocat est amené à se déplacer en dehors du ressort de la Cour d'Appel dont dépend son ordre,**
- **les condamnations, les amendes, les dépenses et frais exposés par la partie adverse, que le Tribunal estime équitable de vous faire supporter si vous êtes condamné, ceux que vous avez acceptés de supporter dans le cadre d'une transaction amiable, ou en cours ou en fin de procédure judiciaire, les cautions pénales ainsi que les consignations de partie civile,**
- **les sommes réclamées par l'administration, les taxes, droits et pénalités,**
- **les frais et honoraires d'enquête pour identifier ou retrouver votre adversaire ou connaître la valeur de son patrimoine ainsi que les dépenses nécessaires à la mise en place de mesures conservatoires,**
- **les frais et honoraires d'expert-comptable,**
- **les frais et honoraires d'avocat postulant,**
- **les honoraires de résultat.**

16.7 Quelles sont les formalités à accomplir pour la mise en jeu de la garantie ?

Vous pouvez, dans un premier temps, si vous souhaitez obtenir des informations juridiques, contacter notre service d'informations juridiques par téléphone.

Ce service peut être contacté du lundi au vendredi de 9 h à 20 h et le samedi de 9 h à 12 h (hors jours fériés), au numéro de téléphone suivant : 01 56 88 96 58 (coût des communications selon le tarif en vigueur de votre opérateur de télécommunication).

Si vous souhaitez bénéficier de l'ensemble de nos prestations, tout sinistre susceptible de mettre en jeu la garantie doit être déclaré, par écrit, à votre Courtier ou à :

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PROTECTION JURIDIQUE
TSA 41234
92919 LA DÉFENSE CEDEX

ATTENTION : Sauf cas fortuit ou force majeure, toute déclaration de sinistre doit être transmise au plus tard dans les TRENTE JOURS ouvrés à compter de la date à laquelle vous en avez eu connaissance ou à compter du refus opposé à une réclamation dont vous êtes l'auteur ou le destinataire, sous peine de déchéance de la garantie, s'il est établi que le retard dans la déclaration nous cause un préjudice, conformément à l'article L.113-2 du Code des assurances.

Dans le cadre de cette déclaration, vous devez indiquer le numéro de la garantie (n° 504668) et également nous communiquer dans les meilleurs délais, tous renseignements, documents et justificatifs nécessaires à la défense de vos intérêts ou tendant à établir la matérialité ou l'existence du litige.

ATTENTION : Nous ne prenons pas en charge les frais et honoraires appelés ou réglés antérieurement à la déclaration ainsi que ceux correspondant à des prestations ou des actes de procédures réalisés avant la déclaration, sauf si vous pouvez justifier d'une urgence à les avoir engagés.

16.8 Libre choix du défenseur

Lorsque l'intervention d'un avocat ou de toute personne qualifiée par la législation ou la réglementation en vigueur, pour défendre, représenter ou servir vos intérêts est nécessaire, **vous en avez le libre choix**. Nous pouvons, si vous n'en connaissez aucun, en mettre un à votre disposition, **si vous en faites la demande écrite**.
Avec votre défenseur, vous avez la maîtrise de la procédure. Le libre choix de votre avocat s'exerce aussi chaque fois que survient un conflit d'intérêt, c'est-à-dire l'impossibilité pour nous de gérer, de façon indépendante, un litige qui oppose, par exemple, deux assurés.

16.9 Arbitrage

En cas de désaccord entre vous et nous sur les mesures à prendre pour régler votre dossier (ex : désaccord sur l'opportunité de saisir une juridiction ou d'exercer une voie de recours) :

16.9.1 Vous avez la faculté de soumettre ce désaccord à une tierce personne librement désignée par vous, sous réserve :
- que cette personne soit habilitée à donner un conseil juridique et ne soit en aucun cas impliquée dans la suite éventuelle du dossier,
- de nous informer de cette désignation.

Les honoraires de la tierce personne, librement désignée par vous, sont pris en charge par nous dans la limite **de 200 euros TTC.**

16.9.2 Conformément à l'article L.127-4 du Code des assurances, ce désaccord peut être soumis à l'appréciation d'une tierce personne désignée d'un commun accord entre nous et vous ou, à défaut, par le Président du Tribunal de Grande Instance statuant en la forme des référés.
Les frais exposés pour la mise en œuvre de cette faculté sont à notre charge, sauf décision contraire de la juridiction saisie. Si vous engagez, à vos frais, une procédure contentieuse et obtenez une solution plus favorable que celle ayant été proposée par nous ou que celle proposée par l'arbitre, nous vous remboursons les frais exposés pour l'exercice de cette action, dans la limite de la garantie.

16.10 Quelles sont les autres clauses applicables ?

16.10.1 Subrogation

Dès lors que nous exposons des frais externes, nous sommes susceptibles de récupérer une partie ou la totalité des sommes que nous avons déboursées pour votre compte.

Nous sommes subrogés dans les conditions prévues à l'article L.121-12 du Code des assurances, dans les droits et actions que vous possédez contre les tiers, en remboursement des sommes qui vous sont allouées notamment au titre des dépens et du montant obtenu au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ou de l'article L.761-1 du Code de la Justice Administrative.

Si des frais et honoraires sont restés à votre charge et sous réserve que vous puissiez les justifier, nous nous engageons à ce que vous soyez désintéressé en priorité sur les sommes allouées, le solde, le cas échéant, nous revenant, dans la limite des sommes que nous avons engagées.

16.10.2 Prescription

Toute action dérivant de la présente garantie est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, conformément à l'article L114-1 du Code des assurances.

Toutefois ce délai ne court :
- En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'Assureur en a eu connaissance.
- En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque là.
- Quand l'action de l'Assuré contre l'Assureur a pour cause le recours d'un tiers, que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'Assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

Ce délai de prescription peut être interrompu, conformément à l'article L 114-2 du Code des assurances, par une des causes ordinaires d'interruption suivantes :
- la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (article 2240 du Code civil) ;
- une demande en justice, même en référé, jusqu'à extinction de l'instance.
  Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure (articles 2241 et 2242 du Code civil). L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée (article 2243 du Code civil) ;
- une mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée (article 2244 du Code civil).

Il est rappelé que :
L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.

En revanche, l'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n'interrompt pas le délai de prescription à l'égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l'obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt le délai de prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.

Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers (article 2245 du Code civil).

L'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution (article 2246 du Code civil).

Le délai de prescription peut être interrompu également par :

- la désignation d'un expert à la suite d'un sinistre ;
- l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception ou l'envoi d'un recommandé électronique (adressé par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la cotisation, et adressé par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité de sinistre).

16.10. 3 Protection des données personnelles

Les données personnelles vous concernant (ou concernant les personnes parties ou intéressées au contrat) sont traitées par l'Assureur dans le respect de la loi Informatique et Libertés du 6 Janvier 1978 modifiée et des normes édictées par la CNIL.

Leur traitement est nécessaire à la passation, la gestion et l'exécution de votre contrat et de vos garanties, à la gestion de nos relations commerciales et contractuelles, à la gestion du risque de fraude ou à l'exécution de dispositions légales, réglementaires ou administratives en vigueur, selon les finalités détaillées ci-dessous.

• Vos droits

Vous disposez, en justifiant de votre identité, d'un droit d'accès, de rectification, de suppression et d'opposition aux données traitées en vous adressant à votre Assureur par courrier postal à :

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PROTECTION JURIDIQUE
« Service clientèle » TSA 41234, 92919 LA DÉFENSE CEDEX
ou sur notre site internet **www.groupama-pf.fr**.

La réponse vous sera apportée dans un délai maximum de 30 jours.

• Lutte contre la fraude à l'assurance

Vous êtes également informé que l'Assureur met en œuvre un dispositif ayant pour finalité la lutte contre la fraude à l'assurance pouvant, notamment, conduire à l'inscription sur une liste de personnes présentant un risque de fraude, inscription pouvant avoir pour effet un allongement de l'étude de votre dossier, voire la réduction ou le refus du bénéfice d'un droit, d'une prestation, d'un contrat ou service proposés par les entités du Groupe Groupama. Dans ce cadre, des données personnelles vous concernant (ou concernant les personnes parties ou intéressées au contrat) peuvent être traitées par toutes personnes habilitées intervenant au sein des entités du Groupe Groupama dans le cadre de la lutte contre la fraude. Ces données peuvent également être destinées au personnel habilité des organismes directement concernés par une fraude (autres organismes d'assurance ou intermédiaires ; organismes sociaux ou professionnels ; autorités judiciaires, médiateurs, arbitres, auxiliaires de justice, officiers ministériels ; organismes tiers autorisés par une disposition légale et, le cas échéant, les victimes d'actes de fraude ou leurs représentants).

• Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

L'Assureur est soumis aux obligations légales issues principalement du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme et, qu'à ce titre, il met en œuvre un traitement de surveillance des contrats pouvant aboutir à la rédaction d'une déclaration de soupçon ou à une mesure de gel des avoirs conformément à l'autorisation unique donnée par la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) le 16 Juin 2011.

• Enregistrements téléphoniques

Dans le cadre de nos relations, vous pouvez être amené à nous téléphoner. Nous vous informons que ces appels téléphoniques peuvent être enregistrés afin de s'assurer de la bonne exécution de nos prestations à votre égard et plus généralement à faire progresser la qualité de service. Ces enregistrements sont destinés aux seuls services en charge de votre appel. Si vous avez été enregistré et que vous souhaitez écouter l'enregistrement d'un entretien, vous pouvez en faire la demande selon modalités décrites ci-dessus (voir § « vos droits »).

• Recueil et traitement de données de santé

Vous acceptez expressément le recueil et le traitement des données concernant votre santé. Nécessaires à la gestion de votre contrat et de vos garanties, ces données sont traitées dans le respect des règles de confidentialité médicale. Elles sont exclusivement destinées aux Médecins-conseils de l'Assureur ou d'entités du Groupe Groupama en charge de la gestion de vos garanties, à son service médical, ou personnes internes ou externes habilitées spécifiquement (notamment nos délégataires ou experts médicaux). Ces informations peuvent également être utilisées au titre de la lutte contre la fraude par des personnes habilitées.

16.10.4 Réclamation

Un dispositif spécifique est mis en place pour garantir un traitement efficace, égal et harmonisé des réclamations. Toutes les personnes envers lesquelles nous sommes tenus d'obligations contractuelles peuvent y recourir : assurés, assurés pour compte ou bénéficiaires, anciens assurés, (…).

- En cas de mécontentement lié à la gestion de votre contrat ou de votre sinistre ou de vos prestations, vous pouvez consulter votre interlocuteur habituel par téléphone ou en prenant rendez-vous.
Si vous n'avez pas obtenu immédiatement entière satisfaction, nous vous invitons à lui adresser votre réclamation par écrit ou au nom du service dédié de traitement des réclamations du Courtier. Votre interlocuteur pourra également transmettre votre demande au service dédié de traitement des réclamations du Courtier.

- En cas de persistance de votre mécontentement, vous pouvez adresser votre réclamation par courrier à :

SOCIÉTÉ FRANCAISE DE PROTECTION JURIDIQUE
Service qualité
TSA 41234
92919 LA DÉFENSE CEDEX

Nous nous engageons à :
- Accuser réception de votre réclamation dans les dix (10) jours ouvrables à compter de l'envoi de votre réclamation écrite, sauf si une réponse a pu vous être apportée dans ce même délai,
- Répondre dans un délai maximum de deux (2) mois à compter de la date d'envoi de la première manifestation écrite de votre mécontentement.

Médiation
En tout état de cause deux (2) mois après l'envoi d'une première réclamation écrite, quel que soit l'interlocuteur ou le service auprès duquel elle a été formulée et qu'il y ait été ou non répondu, vous avez la possibilité de saisir le Médiateur de l'Assurance. Il pourra examiner votre demande uniquement si aucune action judiciaire n'a été engagée. Votre saisine doit intervenir dans un délai maximum d'un an à compter de votre réclamation écrite.
Après avoir instruit le dossier avec le concours des parties, le Médiateur de l'Assurance rend un avis motivé dans les trois (3) mois. L'avis ne lie pas les parties.
Il est possible de saisir la Médiation par voie électronique : La Mediation de l'assurance - Saisir le médiateur (www.mediation-assurance.org) ou par voie postale à : La Médiation de l'Assurance, TSA 50110, 75441 Paris Cedex 09. Pour de plus amples informations, nous vous invitons à consulter la Charte de la Médiation de l'Assurance sur le site de l'association « La Médiation de l'Assurance ».

16.10.5 Organisme de contrôle

Nos activités sont soumises au contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 4 place de Budapest CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09 - www.acpr.banque-france.fr

16.11 Vie de la garantie

16.11.1 Prise d'effet et durée de la garantie

La garantie prend effet pour une durée minimale d'un an – à la date figurant dans les dispositions particulières de votre contrat Multirisque Habitation MODUL'HABITAT, sous réserve du paiement de la cotisation. Elle se renouvelle par tacite reconduction année après année, sauf résiliation conformément à l'article 16.11.2 des présentes dispositions générales.

16.11.2 Résiliation

La garantie peut être résiliée dans les cas et conditions prévus au Code des assurances et notamment :

- **Par Vous ou par Nous**
  - À la fin de chaque période annuelle d'assurance, sous préavis de deux mois au moins, (art. L.113-12 du Code des assurances).
  - En cas de modification ou de cessation du risque (art. L113-16 du Code des assurances).
- **Par Vous**
  - Dans le cas prévu à l'article 16.11.4 (« adaptation et révision de la cotisation »).
- **Par Nous**
  - En cas de non-paiement des cotisations (art. L.113 – 3 du Code des assurances).
  - Après sinistre, c'est-à-dire après déclaration d'un litige (article R.113 – 10 du Code des assurances). Dans ce cas, vous avez la possibilité, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la résiliation, de résilier les autres contrats que vous pourriez avoir souscrits auprès de nous.
- **De plein droit**
  - En cas de retrait de l'agrément administratif (art. L326-12 du Code des assurances).

Forme de résiliation :
Lorsque vous avez la faculté de résilier la garantie, vous pouvez le faire à votre choix, soit par lettre recommandée, soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social de la Société Française de Protection Juridique, soit par acte extrajudiciaire.

La résiliation par nous doit vous être notifiée par lettre recommandée.

16.11.3 Paiement de la cotisation

Le montant de la cotisation TTC ainsi que ses modalités de paiement figurent dans les dispositions particulières de votre contrat Multirisque Habitation MODUL'HABITAT. La cotisation est payable chaque année, à la date d'échéance. À défaut de paiement dans les dix jours de son échéance, d'une cotisation ou d'une fraction de cotisation due, nous pouvons indépendamment de notre droit de poursuivre l'exécution du contrat en justice - suspendre la garantie à l'expiration d'un délai de trente jours suivant l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée que nous adressons à l'Assuré. Nous avons le droit de résilier la garantie dix jours après l'expiration du délai de trente jours précité.

16.11.4 Adaptation et révision de la cotisation

À chaque échéance annuelle, la cotisation sera modifiée en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction publié par la Fédération Française du Bâtiment.

Cette modification sera proportionnelle à la variation de la valeur de cet indice comprise entre la date de souscription et la date d'échéance.

Le montant du nouveau tarif sera notifié dans les formes habituelles.

Lorsque la nouvelle cotisation emporte une majoration indépendamment de l'évolution de la cotisation résultant de la variation de l'indice, vous avez la faculté de résilier la garantie dans le mois de la date à laquelle il aura eu connaissance de la majoration, selon les modalités prévues au paragraphe « FORME DE LA RÉSILIATION ». La résiliation prend effet à l'expiration du délai d'un mois à dater de la demande (le cachet de la poste ou le récépissé de la déclaration faisant foi de la date). Vous demeurerez redevable à notre égard d'une portion de cotisation calculée sur les bases du tarif précédent, au prorata du temps écoulé entre la date de la dernière échéance et la date de résiliation.

16.11.5 Loi applicable

La loi applicable au présent contrat est la loi française.

Afin de vous garantir les meilleures conditions de service une société indépendante et spécialisée assure ce contrat :

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PROTECTION JURIDIQUE
Entreprise régie par le Code des Assurances
Société Anonyme au capital de 2 216 500 € (entièrement versé) - RCS PARIS : B 321 776 775
Siège Social : 8-10 rue d'Astorg 75008 PARIS
Téléphone : 01.41.43.76.00.

17/ DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ DE FRAGONARD ASSURANCES ET AWP FRANCE SAS

La sécurité de vos données personnelles nous importe.
AWP France SAS, entité d'Allianz Partners SAS, est un courtier d'assurance immatriculé à l'ORIAS, agissant au nom et pour le compte de **Fragonard Assurances,** entité d'Allianz Partners SAS, une compagnie d'assurance agréée par l'**Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR),** proposant des produits et services d'assurance. Protéger votre vie privée est notre priorité absolue. Cette déclaration de confidentialité explique comment nous collectons les données personnelles, quel type de données nous collectons et pourquoi, avec qui nous les partageons et à qui nous les divulguons. Veuillez lire attentivement cette déclaration.

17.1 Qui est le responsable du traitement des données ?

Le responsable du traitement des données est la personne, physique ou morale, qui contrôle et est responsable de la conservation et de l'utilisation des données personnelles, au format papier ou électronique. **Fragonard Assurances et AWP France SAS** (« Nous », « Notre ») sont les responsables du traitement des données, tels que définis par la législation et la réglementation applicables en matière de protection des données.

17.2 Quelles données personnelles sont collectées ?

Nous collecterons et traiterons différents types de données personnelles vous concernant, conformément à ce qui suit :

- les données relatives à l'identification des personnes parties, intéressées ou intervenantes au contrat

et

- toute autre donnée nécessaire à la passation et/ou l'exécution du contrat.

Dans ce cadre, nous pourrons être amenés à collecter et traiter les « données personnelles sensibles » vous concernant.

17.3 Comment vos données personnelles sont-elles collectées et traitées ?

Nous collecterons et traiterons les données personnelles que vous nous transmettez et celles que nous recevons de tiers (comme expliqué plus bas) pour un certain nombre de finalités et sous réserve de votre consentement exprès, à moins que ce dernier ne soit pas exigé par les lois et réglementations applicables, comme indiqué ci-dessous :

FINALITÉ	CONSENTEMENT EXPRÈS ?
Administration du contrat d'assurance (ex : devis, souscription, traitement des réclamations)	Oui, si nécessaire. Toutefois, dans les cas où nous devons traiter vos données personnelles dans le cadre de la souscription de votre assurance et/ou du traitement de votre réclamation, nous ne solliciterons pas votre consentement exprès
FINALITÉ	**CONSENTEMENT EXPRÈS ?**
Gestion du recouvrement de créances	Non
Prévention et détection de la fraude	Non
Respect de toute obligation légale (obligations fiscales, comptables et administratives)	Non

Comme mentionné plus haut, pour les finalités énumérées précédemment, nous traiterons les données personnelles vous concernant que nous recevons de notre partenaire commercial **ZÉPHIR**.

Concernant les finalités mentionnées précédemment pour lesquelles nous avons indiqué que votre consentement exprès n'est pas requis ou dans les cas où nous aurions besoin de vos données personnelles dans le cadre de la souscription de votre assurance et/ou de la gestion de votre sinistre, nous traiterons vos données personnelles sur la base de nos intérêts légitimes et/ou conformément à nos obligations légales.

Vos données personnelles seront nécessaires pour tout achat de nos produits et services. Si vous ne souhaitez pas nous fournir ces données, nous ne serons pas en mesure de vous garantir l'accès aux produits et services demandés ou susceptibles de vous intéresser, ou encore de vous proposer des offres adaptées à vos exigences spécifiques.

17.4 Qui peut accéder à vos données personnelles ?

Nous nous assurerons que vos données personnelles sont traitées dans le respect des finalités indiquées plus haut.

Dans le cadre des finalités énoncées, vos données personnelles pourront être divulguées aux parties suivantes, agissant en tant que tiers, responsables du traitement des données :

- organismes du secteur public, autres sociétés du groupe Allianz, autres assureurs, réassureurs.

Dans le cadre des finalités énoncées, vos données personnelles pourront être divulguées aux parties suivantes, agissant en tant que préposés au traitement des données, opérant sous notre responsabilité :

- autres sociétés du groupe Allianz, consultants techniques, experts, avocats, experts en sinistres, réparateurs, prestataires, médecins et sociétés de services délégataires de nos opérations (réclamations, informatique, services postaux, gestion de documents).

En définitive, nous pourrons être amenés à partager vos données personnelles dans les cas suivants :

- dans les cas envisagés ou réels de réorganisation, fusion, vente, coentreprise, cession, transfert ou autre disposition de tout ou partie de notre activité, de nos actifs ou de nos titres (notamment dans le cadre de procédures en insolvabilité ou autres procédures similaires) ; et
- afin de nous conformer à toute obligation légale, y compris aux obligations résultant des décisions du médiateur dans le cas où vous présenteriez une réclamation concernant l'un de nos produits ou services.

17.5 Où sont traitées vos données personnelles ?

Vos données personnelles pourront être traitées aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Espace économique européen (EEE) par les parties spécifiées dans la section 17.4, toujours sous réserve des restrictions contractuelles relatives à la confidentialité et à la sécurité, conformément à la législation et à la réglementation applicables en matière de protection des données. Nous ne divulguons pas vos données personnelles à des parties non autorisées à les traiter.

Chaque transfert de vos données personnelles en vue de leur traitement en dehors de l'EEE par une autre société du groupe Allianz, sera effectué sur la base des règles internes d'entreprise approuvées par l'Autorité de régulation dont dépend le groupe Allianz, établissant des règles adéquates de protection des données personnelles et contraignant juridiquement l'ensemble des sociétés du groupe Allianz. Vous pouvez prendre connaissance de ces règles internes d'entreprise et des pays concernés, en dehors de l'EEE, en nous contactant comme indiqué dans la section 17.9. Lorsque les règles internes d'entreprise d'Allianz ne s'appliquent pas, nous prendrons des mesures afin de garantir que le transfert de vos données personnelles hors EEE sera effectué selon le niveau de protection adéquat, au même titre que s'il s'agissait d'un transfert à l'intérieur de l'EEE. Vous pouvez prendre connaissance des mesures de protection que nous mettons en œuvre pour ce type de transferts (clauses contractuelles types, par exemple) en nous contactant comme indiqué dans la section 17.9.

17.6 Quels sont vos droits concernant vos données personnelles ?

Lorsque la loi ou la réglementation en vigueur le permet, vous avez le droit :

- d'accéder à vos données personnelles et de connaître leur provenance, les objectifs et finalités du traitement de ces données, les informations concernant le(s) responsables(s) du traitement des données, le(s) préposé(s) au traitement des données et les destinataires des données potentiellement divulguées ;
- de retirer votre consentement à tout moment, dans les cas où celui-ci est requis pour le traitement de vos données personnelles ;
- de mettre à jour ou de rectifier vos données personnelles afin qu'elles soient toujours exactes ;
- de supprimer vos données personnelles de nos systèmes si leur conservation n'est plus nécessaire dans le cadre des finalités indiquées précédemment ;
- de restreindre le traitement de vos données personnelles dans certaines circonstances, par exemple, si vous avez contesté l'exactitude de vos données personnelles, pendant la période nécessaire à la vérification de leur exactitude par nos services ;
- d'obtenir vos données personnelles au format électronique, pour votre usage personnel ou celui de votre nouvel assureur ; et
- de déposer une plainte auprès de notre société et/ou de l'autorité de protection des données compétente.

Vous pouvez exercer ces droits en nous contactant comme indiqué à la section 17.9.

17.7 Comment vous opposer au traitement de vos données personnelles ?

Lorsque la loi ou la réglementation en vigueur le permet, vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données personnelles par nos services, ou de solliciter auprès de notre société l'arrêt du traitement desdites données (y compris à des fins de marketing direct). Une fois votre demande transmise, nous ne procéderons plus au traitement de vos données personnelles, à moins que la législation ou la réglementation applicable ne le permette.

Vous pouvez exercer ce droit de la même manière que vos autres droits définis dans la section 17.6.

17.8 Combien de temps conserverons-nous vos données personnelles ?

Nous conserverons vos données personnelles pour une durée de cinq (5) ans à compter de la date de fin du contrat d'assurance ou selon les conditions spécifiques énoncées ci-après :

- En cas de sinistre – cinq (5) ans à compter du règlement du sinistre.
- En cas de sinistre avec dommages corporels – dix (10) ans à compter du sinistre.
- Pour toute information sur les réclamations – cinq (5) ans à compter de la réception de la réclamation.
- Pour toute information sur le contrat – cinq (5) ans à compter de l'expiration, de la résiliation, ou de l'annulation.

Nous vous informons que les durées spécifiques peuvent s'appliquer dans le cadre des obligations fiscales et comptables, conformément à la réglementation en vigueur.

Nous ne conserverons pas vos données personnelles plus longtemps que nécessaire. Elles seront conservées uniquement pour les finalités pour lesquelles elles auront été obtenues.

17.9 Comment nous contacter ?

Pour toute question concernant l'utilisation que nous faisons de vos données personnelles, vous pouvez nous contacter par e-mail ou par courrier postal :

AWP France SAS
Département Protection des Données Personnelles
7 rue Dora Maar - 93400 Saint-Ouen
E-mail : informations-personnelles@votreassistance.fr

17.10 À quelle fréquence mettons-nous à jour la présente déclaration de confidentialité ?

Nous procédons régulièrement à la révision de cette déclaration de confidentialité. Il n'est pas autrement dérogé aux clauses et conditions du Contrat.

18/ GARANTIES D'ASSISTANCE N°921321

Dès lors qu'il en est fait mention sur vos dispositions particulières, vous bénéficiez des garanties d'assistance aux personnes et à l'habitation telles que définies dans les Dispositions Générales « Assistance Modul'Habitat » qui vous sont remises lors de la souscription.

Les prestations de la présente convention d'assistance souscrite par Groupe Zéphir auprès de :

Fragonard Assurances

SA au capital de 37 207 660 €
479 065 351 RCS Paris Siège social : 2, rue Fragonard - 75017 Paris
Entreprise régie par le Code des assurances

sont mises en œuvre par :

AWP FRANCE SAS

SAS au capital de 7 584 076,86 € – 490 381 753 RCS Bobigny Siège social : 7, rue Dora Maar – 93400 Saint-Ouen
Société de courtage d'assurances - Inscription ORIAS 07 026 669 - http://www.orias.fr

Ci-après désignée sous le nom commercial « Mondial Assistance ».

18.1 Définitions

Bénéficiaire

Personne physique ayant souscrit un contrat d'assurance habitation, pour son propre compte ou pour le compte de laquelle le contrat d'assurance habitation a été souscrit par un tiers.

Domicile

Lieu de résidence principale en France métropolitaine garanti par le contrat d'assurance habitation.

Domicile Secondaire

Lieu de résidence secondaire en France métropolitaine garanti par le contrat d'assurance habitation.

France

France métropolitaine.

Sinistre

Événement garanti par le contrat d'assurance habitation.

Pays non couverts

Corée du Nord et pays figurant sur la liste mise à jour des pays exclus, disponible sur le site de Mondial Assistance à l'adresse suivante : www.mondial-assistance.fr/pays-exclus.

Transport

Sauf mention contraire, les transports organisés dans le cadre de cette convention s'effectuent en train 1re classe ou par avion en classe touriste.

Validité territoriale

Les prestations sont accordées exclusivement pour les événements affectant le Domicile. Les prestations de « Retour anticipé » peuvent être délivrées dans le monde entier à l'exception des Pays non couverts.

Durée de validité

Les prestations d'assistance sont accordées exclusivement pendant la durée de validité du contrat d'assurance Habitation et de l'accord liant Zéphir et Mondial Assistance France pour la délivrance de ces prestations.

Véhicule de Location

Tout véhicule mis à disposition du Bénéficiaire permettant le Transport et à restituer dans une agence indiquée par Mondial Assistance. La location d'un véhicule est effectuée dans la limite des disponibilités locales et pour un conducteur remplissant les conditions exigées par les loueurs (âge, ancienneté de permis, dépôt de caution…).
Le Véhicule de location est assuré selon les conditions de garantie et de franchises prévues par le loueur.
Les assurances individuelles ou personnelles ainsi que l'assurance des effets personnels transportés sont à la charge du Bénéficiaire. Les frais de carburant restent à la charge du Bénéficiaire.

18.2 Prestations d'assistance

12.2.1 – Assistance en cas de Sinistre survenu au domicile

a) Retour anticipé

Vous apprenez à la suite d'un Sinistre survenu à votre Domicile ou votre Domicile secondaire que votre présence est indispensable pour y effectuer des démarches administratives: Mondial Assistance organise et prend en charge votre Transport retour, du lieu de votre séjour en France ou à l'étranger jusqu'à votre Domicile ou votre Domicile secondaire, ainsi que le cas échéant, les frais de taxi, au départ, pour se rendre du lieu de séjour jusqu'à la gare ou à l'aéroport, et à l'arrivée, de la gare/aéroport jusqu'au Domicile ou votre Domicile secondaire.

À défaut de présentation de justificatifs (déclaration de sinistre auprès de l'assureur, rapport d'expertise, procès-verbal de plainte, etc.) dans un délai maximal de 30 jours, Mondial Assistance se réserve le droit de vous facturer l'intégralité de la prestation.
Mondial Assistance prend en charge les frais complémentaires que vous auriez dû engager pour votre retour et Mondial Assistance se réserve le droit de vous demander les titres de transport non utilisés.
Cette prestation n'est accordée qu'à un seul des Bénéficiaires.

b) Frais effets personnels de première nécessité
En cas de destruction des vêtements et effets de toilette suite au Sinistre survenu à votre Domicile, Mondial Assistance prend en charge les effets de première nécessité à concurrence de 305 euros TTC par Bénéficiaire, avec un maximum de 1 220 euros TTC par foyer pour l'ensemble des Bénéficiaires.

c) Hébergement provisoire
Si votre Domicile est rendu inhabitable en raison de la survenance d'un Sinistre au Domicile, Mondial Assistance recherche un hôtel et prend en charge les frais d'hébergement (chambre d'hôtel et petit déjeuner) dans un hôtel situé à proximité de votre Domicile, à concurrence de 60 euros TTC par nuit et par Bénéficiaire, pendant 5 nuits consécutives maximum et dans la limite de 300 euros TTC maximum.
Seules les personnes bénéficiaires résidant dans le Domicile garanti au moment du Sinistre peuvent bénéficier de l'une de ces prestations.

d) Transfert des enfants de moins de 15 ans
En cas de Sinistre survenu au Domicile, Mondial Assistance organise et prend en charge à hauteur de 305 euros TTC le transport aller des enfants de moins de 15 ans chez un proche, résidant en France.
Cette prestation n'est pas cumulable avec la prestation Hébergement provisoire défini à l'article c).

e) Transport porte à porte
En cas de véhicule endommagé suite au Sinistre survenu au Domicile, Mondial Assistance organise et prend en charge les frais de transport entraînés par le transfert d'un Bénéficiaire du lieu du Sinistre vers l'hébergement provisoire défini à l'article c).

f) Gardiennage du Domicile sinistré
Si à la suite d'un Sinistre, votre Domicile doit faire l'objet d'une surveillance pour la sécurité de vos biens, Mondial Assistance organise et prend en charge la présence d'un vigile ou d'un gardien afin de surveiller les lieux venant de subir un Sinistre et de préserver les biens, pendant 72 heures consécutives maximum.
Vous pouvez joindre Mondial Assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, afin de formuler votre demande.
Mondial Assistance se réserve un délai de 12 heures, comptées à l'intérieur des heures d'ouverture du service « assistance à domicile » entre 8 h 00 et 19 h 30 du lundi au samedi, afin de rechercher et d'acheminer le prestataire à votre Domicile.

g) Envoi de prestataires de services
En cas de Sinistre survenu au Domicile, vous souhaitez faire réaliser des travaux de réparation dans votre habitation, sur simple appel téléphonique, Mondial Assistance vous met en relation avec des professionnels du secteur concerné.
Mondial Assistance prend en charge le coût de l'intervention (déplacement, pièces, main-d'œuvre, travaux) à concurrence de 80 euros TTC maximum.

h) Transport mobilier
Votre Domicile est rendu inhabitable en raison de la survenance d'un Sinistre.
Mondial Assistance organise et prend en charge la location d'un véhicule utilitaire léger (moins de 3,5 tonnes), sans chauffeur, pour transporter vos meubles et effets personnels ou les services d'un transporteur, jusqu'à concurrence de 305 euros TTC maximum. Mondial Assistance organise et prend également en charge les frais de location d'un entrepôt à concurrence de 460 euros TTC maximum. Les frais de carburant et de péage sont à votre charge.

18.2.2 – Assistance en cas d'hospitalisation supérieure à 2 jours ou de décès

a) Transfert ou garde de vos enfants âgés de moins de 15 ans
En cas d'Hospitalisation supérieure à 2 jours suite à un sinistre garanti, vous vous trouvez dans l'impossibilité de vous occuper de vos enfants de moins de 15 ans, Mondial Assistance organise et prend en charge le Transport des enfants jusqu'au domicile de la personne choisie en France ainsi que le Transport aller/retour de la personne de votre choix ou d'une de nos hôtesses pour les accompagner.
Cette prestation est également acquise en cas de décès d'un Bénéficiaire.

b) Transport et garde d'animaux de compagnie (chien ou chat)
Suite à un sinistre garanti si vous n'êtes plus en mesure de vous occuper de vos animaux de compagnie, Mondial Assistance organise et prend en charge :
- Soit le transport et la garde de vos animaux de compagnie dans un établissement de garde approprié proche de votre Domicile à concurrence de 230 euros TTC maximum,
- Soit un forfait d'indemnisation à raison de 8 euros par jour pendant 15 jours maximum, si les animaux sont gardés par un voisin. Cette prestation est soumise au respect des conditions de transport, d'accueil et d'hébergement définies par les prestataires et établissements de garde (vaccinations à jour, caution éventuelle, etc.).

L'animal concerné doit avoir reçu toutes les vaccinations obligatoires. Sont exclus les chiens mentionnés dans l'arrêté du 27 avril 1999 établissant la liste des types de chiens susceptibles d'être dangereux.
Cette prestation ne peut être fournie que si vous, ou une personne autorisée par vous, peut accueillir le prestataire choisi afin de lui confier les animaux.

c) Soutien psychologique
Suite à un sinistre garanti, Mondial Assistance met à votre disposition, 24 heures sur 24 et 365 jours par an, un service Écoute et Accueil Psychologique vous permettant de contacter par téléphone des psychologues cliniciens.

Le ou les entretien(s) téléphonique(s), mené(s) par des professionnels qui garderont une écoute neutre et attentive, vous permettront de vous confier et de clarifier la situation à laquelle vous êtes confronté suite à événement.
Les psychologues interviennent dans le strict respect du code de déontologie applicable à la profession de psychologue, et ne s'autoriseront en aucun cas à débuter une psychothérapie par téléphone.
Nous assurons l'organisation et la prise en charge de 2 entretiens téléphoniques.
En fonction de votre situation, un rendez-vous pourra être aménagé afin de rencontrer près de chez vous, un psychologue diplômé d'état choisi par vous parmi 3 noms de praticiens que nous vous aurons communiqués.
Nous assurerons l'organisation du rendez-vous de cette première consultation. Le coût de cette consultation reste à votre charge.

18.2.3 Assistance de dysfonctionnement d'un appareil électroménager

a) Réparations d'urgence
Suite à un dysfonctionnement d'un de vos appareils électroménagers (machine à laver, lave-linge, réfrigérateur, TV, Hi-fi, vidéo) et après expiration du contrat d'entretien ou de garantie, vous devez faire effectuer une réparation d'urgence, nous recherchons le prestataire qui pourra intervenir le plus rapidement.
Mondial Assistance communiquera les conditions d'intervention du prestataire et, avec votre accord, le dépêchera à votre Domicile, prendra en charge ses frais de déplacement (déplacement et main-d'oeuvre, à l'exclusion des pièces détachées) à concurrence 75 euros TTC maximum et vous informera du déroulement de l'intervention.
Si aucun prestataire ne peut intervenir, Mondial Assistance organise, avec votre accord, la mise en œuvre des mesures conservatoires ou de sécurité les plus urgentes.
Cette prestation est valable en cas de panne ou de dysfonctionnement d'un appareil ou d'une installation résultant directement et exclusivement d'un événement à caractère accidentel.
Le coût des réparations est à votre charge.

18.2.4 Assistance en cas de besoins en travaux

a) Envoi de prestataires de services
Vous souhaitez faire réaliser des travaux de réparation dans votre habitation, sur simple appel téléphonique, Mondial Assistance met en relation avec des professionnels du secteur concerné.
Le coût de l'intervention (déplacement, pièces, main-d'œuvre, travaux) reste à la charge du Bénéficiaire.

18.2.5 Assistance en cas de perte ou vol des clés du domicile

a) Dépannage serrurerie à Domicile 24H/24
Les clés de la porte principale de votre Domicile ont été perdues ou volées ou la porte principale de votre Domicile a été fracturée. Mondial Assistance recherche un serrurier et prend en charge le coût de l'intervention (déplacement, pièces, main-d'œuvre, travaux) à concurrence de 90 euros TTC maximum.
Vous devez justifier au serrurier de votre qualité d'occupant des lieux.

18.2.6 Service à la personne

a) Accès aux services à la personne (prestataires bénéficiant d'un agrément simple ou qualité)
Sur votre demande du lundi au samedi de 8 heures à 19 heures 30 (hors jours fériés), nous organisons votre mise en relation avec un prestataire de services à la personne bénéficiant d'un agrément susceptible de vous faire bénéficier d'avantages fiscaux.
Pour ce faire, Mondial Assistance recherche et communique les coordonnées de plusieurs prestataires proches de votre Domicile. Le choix du prestataire vous appartient.
Le coût de la prestation restera à votre charge. Le prestataire que vous aurez sélectionné et avec lequel vous contracterez, est seul responsable de l'exécution de la prestation et de la remise du reçu fiscal.
Peuvent bénéficier des avantages fiscaux les services suivants :

- garde d'enfant,
- soutien scolaire,
- aide personnelle aux personnes dépendantes,
- garde malade,
- aide à la mobilité,
- conduite du véhicule personnel,
- accompagnement de personnes,
- soins et promenade d'animaux,
- soins esthétiques,
- entretien de la maison,
- préparation de repas,
- livraison de repas,
- collecte et livraison de linge repassé,
- livraison de courses,
- petits travaux de jardinage,
- petit bricolage,
- gardiennage et surveillance temporaire,
- assistance linguistique aux personnes handicapées,
- assistance informatique et internet,
- assistance administrative.

18.3 Dispositions générales

Responsabilité
Mondial Assistance ne peut en aucun cas se substituer aux organismes locaux de secours d'urgence. Le Bénéficiaire ou ses proches doivent, en cas d'urgence, prendre contact directement et en priorité avec les services locaux de secours d'urgence.

Mondial Assistance ne sera pas tenue responsable des manquements ou contretemps à l'exécution de ses obligations qui résulteraient de cas de force majeure ou d'événements tels que guerres civiles ou étrangères, révolutions, instabilité politique notoire, représailles, embargos, sanctions économiques (Récapitulatif des mesures restrictives par pays disponible sur le site du Ministère de l'Économie et des Finances : https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/sanctions-financieres-internationales), mouvements populaires, émeutes, sabotage, terrorisme, grèves, saisies ou contraintes par la force publique, interdictions officielles, explosions d'engins, effets nucléaires ou radioactifs, empêchements climatiques graves et les événements imprévisibles d'origine naturelle. Elle s'efforcera néanmoins de tout mettre en œuvre pour venir en aide au Bénéficiaire.
L'organisation par le Bénéficiaire ou par son entourage de l'une des assistances énoncées dans la Convention ne peut donner lieu à remboursement que si Mondial Assistance a été prévenue et a donné son accord exprès.
Les frais exposés seront remboursés sur présentation des justificatifs originaux, dans la limite de ceux que Mondial Assistance aurait engagés pour organiser la prestation.
La responsabilité de Mondial Assistance concerne uniquement les services qu'elle réalise en exécution de la Convention. Elle ne sera pas tenue responsable des actes réalisés par les Prestataires intervenant auprès du Bénéficiaire en leur propre nom et sous leur propre responsabilité. Elle ne sera pas tenue responsable de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de leurs obligations contractuelles consécutive à un cas de force majeure.

Conditions applicables aux services de renseignement téléphonique
En aucun cas les renseignements communiqués ne feront l'objet d'une confirmation écrite.
Les informations fournies par Mondial Assistance sont des renseignements à caractère documentaire. Mondial Assistance n'est pas tenue de répondre aux questions concernant des jeux et des concours.
La responsabilité de Mondial Assistance ne pourra en aucun cas être recherchée dans le cas d'une mauvaise utilisation ou interprétation inexacte du ou des renseignements qui auront été communiqués.
La responsabilité de Mondial Assistance ne peut en aucun cas être retenue si à la recherche d'un numéro d'urgence (pompiers, police secours…) le bénéficiaire s'adresse à Mondial Assistance au lieu de contacter directement le ou les services concernés.

Certaines demandes peuvent nécessiter des recherches. Mondial Assistance s'engage alors à répondre dans un délai de 2 (deux) jours ouvrés.

Conditions applicables aux services en cas de sinistre affectant le domicile
Mondial Assistance se réserve le droit, préalablement à toute intervention, de vérifier la qualité d'occupant ou de propriétaire du domicile garanti, ainsi que la matérialité de l'événement ouvrant droit au bénéfice des prestations de la présente convention.

Exclusions générales sont exclus :
- les frais non justifiés par des documents originaux,
- les dommages survenus au cours de la participation du bénéficiaire en tant qu'organisateur ou concurrent à des épreuves ou manifestations nécessitant l'autorisation des Pouvoirs Publics,
- les conséquences de tentative de suicide,
- les conséquences :
  - des situations à risques infectieux en contexte épidémique,
  - de l'exposition à des agents biologiques infectants,
  - de l'exposition à des agents chimiques type gaz de combat,
  - de l'exposition à des agents incapacitants,
  - de l'exposition à des agents neurotoxiques ou à effets neurotoxiques rémanents, qui font l'objet d'une mise en quarantaine ou de mesures préventives ou de surveillances spécifiques ou de recommandations de la part des autorités sanitaires internationales ou des autorités sanitaires locales du pays où le bénéficiaire séjourne ou des autorités sanitaires nationales du pays de destination du rapatriement ou du transport sanitaire,
- les dommages provoqués intentionnellement par un bénéficiaire et ceux résultant de sa participation à un crime, à un délit ou une rixe, sauf cas de légitime défense.

Mise en œuvre des garanties
Toute demande de mise en œuvre de l'une des prestations de la présente convention doit obligatoirement être formulée directement par le bénéficiaire ou ses proches auprès de Mondial Assistance par l'un des moyens ci-après :

Téléphone : 01 42 99 64 73

Accessibles 24h/24, 7j/7, sauf mentions contraires,

En indiquant :
- le nom et le n° du contrat souscrit,
- le nom et le prénom du bénéficiaire,
- l'adresse exacte du bénéficiaire,
- le numéro de téléphone où le bénéficiaire peut être joint.

Modalités d'examen des réclamations
Un dispositif spécifique est mis en place pour garantir un traitement efficace, égal et harmonisé des réclamations. Toutes les personnes envers lesquelles nous sommes tenus d'obligations contractuelles peuvent y recourir : assurés, assurés pour compte ou bénéficiaires, anciens assurés, (…).
- En cas de mécontentement lié à la gestion de votre contrat ou de votre sinistre ou de vos prestations, vous pouvez consulter votre interlocuteur habituel par téléphone ou en prenant rendez-vous.

Si vous n'avez pas obtenu immédiatement entière satisfaction, nous vous invitons à lui adresser votre réclamation par écrit ou au nom du service dédié de traitement des réclamations du Courtier. Votre interlocuteur pourra également transmettre votre demande au service dédié de traitement des réclamations du Courtier.

- En cas de persistance de votre mécontentement, vous pouvez adresser votre réclamation par courrier à :

AWP FRANCE SAS
Service Traitement des Réclamations TSA 70002
93488 Saint-Ouen Cedex

Nous nous engageons à :

- Accuser réception de votre réclamation dans les dix (10) jours ouvrables à compter de l'envoi de votre réclamation écrite, sauf si une réponse a pu vous être apportée dans ce même délai,
- Répondre dans un délai maximum de deux (2) mois à compter de la date d'envoi de la première manifestation écrite de votre mécontentement.

Médiation
En tout état de cause deux (2) mois après l'envoi d'une première réclamation écrite, quel que soit l'interlocuteur ou le service auprès duquel elle a été formulée et qu'il y ait été ou non répondu, vous avez la possibilité de saisir le Médiateur de l'Assurance. Il pourra examiner votre demande uniquement si aucune action judiciaire n'a été engagée. Votre saisine doit intervenir dans un délai maximum d'un an à compter de votre réclamation écrite.
Après avoir instruit le dossier avec le concours des parties, le Médiateur de l'Assurance rend un avis motivé dans les trois (3) mois. L'avis ne lie pas les parties.

Il est possible de saisir la Médiation par voie électronique : La Médiation de l'assurance - Saisir le médiateur (www.mediation-assurance. org) ou par voie postale à : La Médiation de l'Assurance, TSA 50110, 75441 Paris Cedex 09. Pour de plus amples informations, nous vous invitons à consulter la Charte de la Médiation de l'Assurance sur le site de l'association « La Médiation de l'Assurance ».

Loi informatique et libertés
Le traitement de données à caractère personnel est régi par la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 et le Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Fragonard Assurances et AWP France SAS sont les responsables du traitement des données à caractère personnel, recueillies en vue de la passation, la gestion et l'exécution des contrats.
Ces données sont conservées pendant la durée nécessaire à l'exécution du contrat et conformément aux dispositions relatives à la prescription. Elles sont destinées aux gestionnaires des prestations d'assistance et sont susceptibles d'être communiquées à des sous-traitants, situés dans ou hors de l'Union Européenne.
Conformément à la législation et réglementation applicables en matière de protection des données le Bénéficiaire peut exercer son droit d'accès aux données le concernant et les faire rectifier en contactant : informations-personnelles@votreassistance.fr
Le Bénéficiaire est informé de l'existence de la liste d'opposition au démarchage téléphonique « Bloctel » sur laquelle il peut s'inscrire : https://conso.bloctel.fr/

Pour plus d'informations, il est possible de consulter la Déclaration de confidentialité expliquant notamment comment et pourquoi sont collectées les données personnelles. Sa version la plus récente est jointe en annexe, à la fin du présent document.

Autorité de contrôle
Les entreprises qui accordent les prestations prévues par la Convention sont soumises au contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, sise au 4 Place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09 - www.acpr.banque-france.fr



Siège social Groupe Zéphir : Rue du Président Wilson - CS 10137 - 44144 CHÂTEAUBRIANT Cedex - www.groupe-zephir.fr
SA de courtage d'assurances au capital de 6 000 000 € - RCS B 350 460 754 Nantes - N° ORIAS 07 004 801 - Site web : www.orias.fr
Entreprise soumise au contrôle de l'ACPR - 4 Place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09 - www.acpr.banque-france.fr
Groupe Zéphir exerce comme courtier en assurances conformément aux dispositions de l'article L 521-2-II 1) b du Code des assurances.
En cas de réclamation, veuillez vous adresser au Siège social.
Ce document non contractuel vous est fourni à titre d'information et ne peut en aucun cas engager notre responsabilité.
Crédit photos © Shutterstock - ZMD/CG/0226